GRUPO II – CLASSE V – Plenário
TC 037.065/2019-0
Apensos: TC 040.159/2023-0, TC 040.407/2023-3, TC 000.525/2018-9.
Natureza: Acompanhamento.
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde.
Responsáveis: Alex Lial Marinho (051.576.527-98); Fabiane Karwowski (060.155.099-45); Henrique da Cunha Mayrinck (035.146.934-63); Katiane Rodrigues Torres (845.590.041-53); Ridauto Lucio Fernandes (843.993.767-91); Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98); Tiago Pontes Queiroz (038.932.574-03).
Representação legal: Felipe Carvalho de Novaes (37173/OAB-PE), representando Tiago Pontes Queiroz; André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Alex Lial Marinho.

SUMÁRIO: ACOMPANHAMENTO. DETERMINAÇÕES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) CONTIDAS NO ACÓRDÃO 2.752/2021-PLENÁRIO (PROCESSO TC 000.525/2018-9). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE INSUMOS CRÍTICOS DE SAÚDE (ICS). CONTRATO 59/2018. DILIGÊNCIAS E DETERMINAÇÕES. OITIVA. AUDIÊNCIAS. REVELIA DE UM RESPONSÁVEL. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DE UMA RESPONSÁVEL. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS, DEIXANDO, EXCEPCIONALMENTE, DE APLICAR MULTA, EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DAS CONDUTAS E DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. CIÊNCIA.

RELATÓRIO

Adoto como parte do relatório, com os ajustes de forma considerados pertinentes, a instrução lavrada por auditor da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações – AudContratações (peça 212), cuja proposta de encaminhamento contou com a anuência do diretor da subunidade técnica especializada (peça 213):

"*Trata-se de processo de acompanhamento (ACOM), autuado com a finalidade de fiscalizar: i) se o Ministério da Saúde (MS) estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018; ii) a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e iii) a metodologia adotada pelo citado jurisdicionado quanto à definição dos índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes, conforme disposto no subitem 9.4 do Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes (peça 2, p. 1-2).*

HISTÓRICO

2. Promovidas as medidas saneadoras propostas nas instruções de peças 5, 12 e 19 destes autos, a Unidade Técnica, então denominada Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), formulou a análise constante da peça 95, cujo encaminhamento foi acolhido pelo Tribunal e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

resultou no Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário – Relator Augusto Nardes (peça 99), do qual se extraem as seguintes conclusões: i) o Ministério da Saúde não estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018; ii) não houve apuração dos indicadores de atividade, de performance e Acordo de Nível de Serviço em desatendimento ao previsto no Apêndice VI do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, o que comprometeu a possibilidade de atestar a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e iii) a metodologia adotada pelo MS para aceitação de propostas e critério de julgamento no PE 42/2017, a partir da obtenção do valor médio do transporte, a qual resultou nos índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', e serviu de referência para a definição do valor previsto no Contrato 59/2018, não reflete, na prática, os preços dos modais utilizados, observadas as variações expressivas encontradas entre os valores médios dos índices e os valores efetivamente realizados.

3. Em apreciação subsequente (peças 151 a 153), a mesma Selog constatou conclusivamente que a contratada descumpriu o previsto nos subitens 7.5. e 7.14.12.4.11 do Termo de Referência ao não disponibilizar ao Ministério da Saúde acesso aos softwares de gestão WMS e TMS, que seria condição determinante para se realizar adequadamente a gestão e fiscalização contratual, razão pela qual encaminhou proposição de serem realizadas audiências dos gestores responsáveis pela coordenação da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e dirigentes do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), unidade gestora do contrato.

*4. Em face das deficiências de governança do órgão, 'configurando, conforme observado em análise realizada no TC 025.828/2021-5, quadro de **graves fragilidades de caráter estrutural que propiciam elevação em grau temerário dos riscos de ineficácia, desperdício e, até mesmo, malversação de recursos públicos**' (peça 151, p. 14), também foi encaminhada proposta de oportunizar ao órgão a construção participativa das deliberações, ante a possibilidade de proposta de determinação ao Ministério da Saúde para que adotasse medidas que conduzam a níveis mínimos aceitáveis de governança organizacional.*

5. Por fim, foi proposta diligência ao Ministério da Saúde para que apresentasse informações atualizadas a respeito da atualização da Portaria 78, de 16/1/2006, norma interna do Ministério da Saúde já defasada, mais ainda vigente, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de contratos.

6. Despacho proferido pelo Ministro Relator Augusto Nardes, em 2/2/2023, acolheu integralmente a proposição (peça 155).

7. Os responsáveis Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) e o Ministério da Saúde requereram prorrogação de prazo para envio de suas manifestações (peças 187, 191, 194 e 193, respectivamente); pleitos que foram integralmente atendidos (peças 188, 192, 196, 197 e 198-200).

8. As manifestações encaminhadas pelos responsáveis chamados em sede de audiência e pelo Ministério da Saúde constituem o objeto desta análise.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL E CPF	***REPRESENTANTE LEGAL***	***PROCURAÇÃO***	***HÁ PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL?***
Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03)	*Carolina Dantas Salgueiro Pontes Queiroz (OAB-PE 23.514), Cézar Augusto Cacho Casanova (OAB-PE 19.360), Felipe Carvalho de Novaes (OAB-PE 37.173) e Nathália Regina Martini Bartoli (OAB-PE 45.280)*	*Peça 178*	*Não*
Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98)	*Não há*		*Não*
Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91)	*Não há*		*Não*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63)	*Não há*		*Não*
Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45)	*Não há*		*Não*
Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98)	*André Jansen do Nascimento (OAB-DF 51.119)*	*Peça 190*	*Sim, à peça 190*
Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53)	*Não há*		*Não*

HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES

DESPACHO DO RELATOR	*Peça 155*	*2/2/2023*

OFÍCIOS ENCAMINHADOS AOS RESPONSÁVEIS E À UNIDADE JURISDICIONADA

Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03)	***OFÍCIO** 3183/2023-TCU/Seproc, de 3/2/2023 (peça 163).*
Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98)	***OFÍCIO** 3184/2023-TCU/Seproc, de 10/2/2023 (peça 174).*
Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91)	***OFÍCIO** 3185/2023-TCU/Seproc, de 10/2/2023 (peça 173).*
Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63)	***OFÍCIO** 3188/2023-TCU/Seproc, de 10/2/2023 (peça 172).*
Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45)	***OFÍCIO** 3189/2023-TCU/Seproc, de 10/2/2023 (peça 171).*
Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98)	***OFÍCIO** 3191/2023-TCU/Seproc, de 10/2/2023 (peça 170).*
Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53)	***OFÍCIO** 3192/2023-TCU/Seproc, de 10/2/2023 (peça 169).*
Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98)	***OFÍCIO** 3184/2023-TCU/Seproc, de 10/2/2023 (peça 174).*
Ministério da Saúde	***OFÍCIO 3187/2023-TCU/SEPROC, DE 7/2/2023 (PEÇA 166) – COMENTÁRIO DO GESTOR.***
Ministério da Saúde	***OFÍCIO 3186/2023-TCU/SEPROC, DE 7/2/2023 (PEÇA 166) – DILIGÊNCIA.***

DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RESPOSTA ÀS AUDIÊNCIAS, DILIGÊNCIA E OITIVA

Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03) – razões de justificativa, peça 180.
Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63) – razões de justificativa, peça 209.
Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45) – razões de justificativa, peça 195.
Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) – razões de justificativa, peça 208.
Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53) – razões de justificativa, peça 207.
Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) – devidamente cientificado, não encaminhou manifestação.
Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) – devidamente cientificado, não encaminhou manifestação.
Ministério da Saúde – Ofício 190/2023/CGINTE/AECI/MS, de 14/3/2023 – peça 204 (atendimento à diligência). Ofício 190/2023/CGINTE/AECI/MS, de 14/3/2023 – peça 201 (comentários do gestor).

EXAME TÉCNICO

Audiências realizadas:

***Irregularidade 1**: indisponibilidade de acesso ao software de gerenciamento de armazéns, obrigação estabelecida nos subitens 7.5.2. e 7.5.2.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, e ausência de validação do referido sistema prevista nos subitens 7.5.3. e 11.2.22. do mesmo documento (parágrafos 9 a 21 e 31 a 38 da instrução à peça 151).*

***Responsáveis 1**: Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e Ridauto Lúcio Fernandes (CPF 843.993.767-91), que exerceram a função de Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), respectivamente, nos seguintes períodos: de 8/5/2018 a 8/1/2019, de 8/1/2019 a 29/6/2021 e a partir de 6/7/2021 a 31/12/2022.*

***Conduta dos responsáveis**: Na condição de Diretores do Departamento de Logística em Saúde, a quem*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

competia, nos termos do inciso IV do art. 8º do Decreto 9795/2019, 'planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde', omitiram-se quanto à exigência de cumprimento, no curso da execução do Contrato 59/2018, dos subitens 7.5.2. e 7.5.2.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, que estabelecem a obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao software para gerenciamento de armazéns, bem como dos subitens 7.5.3. e 11.2.22., referentes à validação do software pelo órgão contratante. A insuficiência de dados sobre os serviços de armazenagem prestados no curso do Contrato 59/2018, decorrência associada à indisponibilidade de acesso do MS ao software de gestão de armazéns, além de gerar evidentes prejuízos à gestão do contrato, foi determinante para a ausência dos indicadores de performance previstos no Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017, condição que ensejou a realização de pagamentos, durante todo o período de execução contratual, sem a incidência do Acordo de Nível de Serviço previsto no instrumento convocatório e de descontos por eventuais descumprimentos das metas estabelecidas para cada indicador. A indisponibilidade do software e, consequentemente, dos dados sobre a execução dos serviços, prejudicou a análise dos valores cobrados pela Voetur/VTCLOG para o item de serviço '2.7 – Manipulação de item para atendimento ***(picking)****', objeto do irregular 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, ato administrativo posteriormente anulado pelo próprio órgão.*

Responsáveis 2*: Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) e Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), que exerceram a função de Coordenador da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), unidade gestora do Contrato 59/2018, respectivamente, nos seguintes períodos: de 31/8/2018 a 20/3/2020, de 20/3/2020 a 13/8/2020, de 13/8/2020 a 11/8/2021 e a partir de 11/8/2021 a 8/11/2022.*

Conduta dos responsáveis*: Na condição de Coordenadores da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018, omitiram-se quanto à exigência de cumprimento dos subitens 7.5.2. e 7.5.2.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, que estabelecem a obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao software para gerenciamento de armazéns, bem como do dos subitens 7.5.3. e 11.2.22., referentes à validação do software pelo órgão contratante. A insuficiência de dados sobre os serviços de armazenagem prestados no curso do Contrato 59/2018, decorrência associada à indisponibilidade de acesso do MS ao software de gestão de armazéns, além de gerar evidentes prejuízos à gestão do contrato, foi determinante para a ausência dos indicadores de performance previstos no Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017, condição que ensejou a realização de pagamentos, durante todo o período de execução contratual, sem a incidência do Acordo de Nível de Serviço previsto no instrumento convocatório e de descontos por eventuais descumprimentos das metas estabelecidas para cada indicador. A indisponibilidade do software e, consequentemente, dos dados sobre a execução dos serviços, prejudicou a análise dos valores cobrados pela Voetur/VTCLOG para o item de serviço '2.7 – Manipulação de item para atendimento* ***(picking)****', objeto do irregular 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, ato administrativo posteriormente anulado pelo próprio órgão. 56.1.2.*

Irregularidade 2*: indisponibilidade de acesso pleno ao software de gerenciamento de transporte, obrigação estabelecida nos subitens 7.14.12.4.11.3., 7.14.12.4.11.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, e ausência de validação do sistema prevista no subitem 7.14.12.4.11.4., do mesmo Termo de Referência, (parágrafos 22 a 28 e 31 a 38 da instrução à peça 151).*

Responsáveis 1*: Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91), que exerceram a função de Diretor do Departamento de Logística em Saúde, respectivamente, nos seguintes períodos: de 8/5/2018 a 8/1/2019, de 8/1/2019 a 26/9/2021 e a partir de 6/7/2021 a 31/12/2022.*

Conduta dos responsáveis*: Na condição de Diretores do Departamento de Logística em Saúde, a quem competia, nos termos do inciso IV do art. 8º do Decreto 9795/2019, 'planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde', omitiram-se quanto à exigência de cumprimento, no curso da execução do Contrato 59/2018, dos subitens 7.14.12.4.11.3., 7.14.12.4.11.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, que estabelecem a obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao software de gerenciamento de transporte, bem como do subitem 7.14.12.4.11.4. referente à validação do*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

software pelo órgão contratante. A indisponibilidade de acesso ao software de gestão de transporte, além dos evidentes prejuízos à gestão do contrato, contribuiu para as seguintes ocorrências: a) efetivação do 1º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, que acrescentou 25% aos serviços de transporte contratados, com base em identificação imprecisa do saldo contratual disponível; b) pagamentos por cobranças indevidas de taxas de emergência e de redespacho; c) gestão deficiente dos serviços de transportes, culminado na extrapolação do saldo contratual e na necessidade de se recorrer a pagamentos por reconhecimento de dívida e realização de contratação emergencial por dispensa de licitação.

***Responsáveis 2**: Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) e Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), que exerceram/exerce a função de Coordenador da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), unidade gestora do Contrato 59/2018, nos seguintes períodos, respectivamente: de 31/8/2018 a 20/3/2020, de 20/3/2020 a 13/8/2020, de 13/8/2020 a 11/8/2021 e a partir de 11/8/2021.*

***Conduta dos responsáveis**: Na condição de Coordenadores da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), unidade gestora do Contrato 59/2018, omitiram-se quanto à exigência de cumprimento dos subitens 7.14.12.4.11.3., 7.14.12.4.11.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, que estabelecem a obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao software para gerenciamento de transporte, bem como do subitem 7.14.12.4.11.4., referente à validação do sistema pelo órgão contratante. A indisponibilidade de acesso pleno ao software de gestão de transporte contribuiu para as seguintes ocorrências: a) efetivação do 1º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, que acrescentou 25% aos serviços de transporte contratados, com base em identificação imprecisa do saldo contratual disponível; b) pagamentos por cobranças indevidas de taxas de emergência e de redespacho; c) gestão deficiente dos serviços de transportes, culminado na extrapolação do saldo contratual e na necessidade de se recorrer a pagamentos por reconhecimento de dívida e realização de contratação emergencial por dispensa de licitação.*

Contextualização.

*9. A chamada em audiência decorre da suposta inação dos responsáveis em face do descumprimento pela empresa contratada, VTC Operadora de Logística Ltda. – Voetur/VTCLOG (CNPJ: 24.893.687/0001-08), de obrigações estabelecidas no Contrato 59/2018, que consistiam, em síntese, na obrigação de disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde, ente contratante, aos softwares de gestão de armazéns WMS – **Warehouse Management System** e de gerenciamento de transporte TMS – **Transportation Management System**, que deveriam ter sido previamente validados pelo Ministério da Saúde, antes do início da execução contratual. Constatou-se, porém, que, ao longo de toda a execução contratual, não houve a validação requerida e a empresa contratada não cumpriu a obrigação de conceder acesso aos sistemas ao órgão contratante, irregularidades que comprometeram a gestão e a fiscalização do contrato.*

***Os responsáveis Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) não apresentaram razões de justificativa**.*

Análise:

10. Apesar de devidamente notificados da chamada em audiência (peças 189 e 177), os responsáveis não apresentaram razões de justificativa ao TCU, restando caracterizada a revelia de ambos.

11. Resta comprovado que os ofícios de comunicação de audiência foram inequivocamente entregues nos endereços corretos, condição suficiente para se considerar que houve a devida notificação aos responsáveis, conforme precedentes assinalados a seguir:

> *São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada, no endereço correto do responsável, não havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio (Acórdão 3.648/2013-TCU-Segunda Câmara, Relator Ministro José Jorge).*
>
> *É prescindível a entrega pessoal das comunicações pelo TCU, razão pela qual não há necessidade de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Entregando-se a correspondência no endereço correto do destinatário, presume-se o recebimento da citação (Acórdão 1.019/2008-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler).

As comunicações do TCU, inclusive as citações, deverão ser realizadas mediante Aviso de Recebimento - AR, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bastando para sua validade que se demonstre que a correspondência foi entregue no endereço correto (Acórdão 1.526/2007-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz).

12. Nos processos perante o TCU, diferentemente do que ocorre no processo civil, a revelia não leva à presunção de que são verdadeiras as imputações atribuídas aos responsáveis (dentre outros, Acórdão 2.449/2013-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler), porém, não impede o regular prosseguimento do processo, ao teor do disposto no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e o eventual aproveitamento de elementos da defesa apresentada por qualquer um dos responsáveis em favor aos demais, mesmo ao revel, no que concerne exclusivamente às circunstâncias objetivas, ao teor do disposto no art. 161 do Regimento Interno do TCU.

Razões de justificativa apresentadas por Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), peça 180.

13. Afirma que o Contrato 59/2018 tinha como Unidade Gestora a CGMAP – Coordenação Geral de Material e Patrimônio, Órgão vinculado à Subsecretaria de Assuntos Administrativos, a qual está vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

14. Assinala que a Subsecretaria de Assuntos Administrativos possui atribuições distintas às do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), ainda que ambas sejam integrantes da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, reconhecendo que as 'atribuições podem, evidentemente, de acordo com os critérios administrativos do Ministério da Saúde, mudar período após período, como efetivamente já ocorreu' (p. 3).

15. Enfatiza que (p. 3, grifos no original):

3. À época da assinatura do contrato e de sua execução até a exoneração deste Notificado, ocorrida em 08/01/2019 e publicada no Diário Oficial no dia seguinte, havia claramente uma distinção entre as atribuições de logística para aquisição de medicamentos e a compra de medicamentos em si que refletia justamente na suborganização dos setores administrativos (Coordenações-Gerais);

4. Portanto, o TRANSPORTE E ARMAZENAGEM de medicamentos eram entendidos, à época da gestão do contrato em questão, como parte das atribuições de AQUISIÇÃO-MEIO do Ministério da Saúde, essas atreladas à Subsecretaria de Assuntos Administrativos, e não do Departamento de Logística de Saúde, que tratava da AQUISIÇÃO-FIM, ou seja, por exemplo, da compra dos medicamentos em si;

5. Não é por outro motivo que a Unidade Gestora do Contrato 59/2018 era a CGMAP, que fazia parte da SAA, e não do DLOG.

16. Assinala que, à época de sua gestão, encontrava-se em vigor o Decreto 8.901, de 10 de novembro de 2016, revogado pelo Decreto 9.795, de 17 de maio de 2019, que estabelecia a organização estrutural do Ministério da Saúde, não havendo, em ambos os decretos, previsão da existência da Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde, apesar de haver, de fato, tal Coordenação.

17. Extrai excerto que indica ser de instrução lançada à peça 147, p. 194, parágrafos 76, 79 e 35, assinalando que, 'não obstante a relevância dos apontamentos realizados pelos Auditores, há que se considerar que o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 mencionado em sua peça de instrução entrou em vigor [em 19/2/2021] ... em período posterior à exoneração do Sr. Tiago Pontes Queiroz' (p. 4-5, grifos no original).

18. Informa que foi exonerado de suas funções em 9/1/2019, razão pela qual considera que 'não há sequer legitimidade passiva do Notificado em relação à irregularidade imputada' (p. 6, grifos no original).

19. Em considerações finais, afirma (idem):

*Como amplamente demonstrado no bojo deste documento, não esteve sob condução e fiscalização do Notificado o contrato **in casu**, bem como a análise da aludidas questões referentes ao acesso pelo Ministério da Saúde do software a ser disponibilizado pela Empresa contratada, pelo que a conduta do ex-Diretor do Departamento de Logística sempre*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

*atendeu às suas obrigações legais e, especialmente, aos princípios da moralidade, legalidade e eficiência da Administração Pública, **de modo que resta requerer que sejam julgadas improcedentes as imputações realizadas no âmbito desta Instrução processual**.*

Por fim, reitera-se que compromete este peticionante a colaborar com as inquirições em prol da mais clara busca pela veracidade das informações e análise dos fatos trazidos no bojo da Representação, bem como protesta pela juntada superveniente de documentos até o fim desta instrução, sempre em observação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

20. Encaminha anexadas às peças 181 a 184 cópias do Decreto 8.901, de 10/11/2016; Decreto 9.795, de 17/5/2019; ato de exoneração de Tiago Pontes publicado no DOU e da Portaria TCU 8, de 4/1/2023, que dispõe sobre os feriados e os dias de ponto facultativo no âmbito do TCU.

Análise:

21. Cumpre refutar, de pronto, a alegação de que a unidade gestora do Contrato 59/2018 seria a SAA e não o Departamento de Logística em Saúde (DLOG). Conforme se verifica na página inicial do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 42/2017, a unidade demandante da contratação foi o Departamento de Logística em Saúde (DLOG), por meio da Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição (CGAD/DLOG/SE/MS), subunidade subordinada ao DLOG, estando o documento assinado pelo senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), na condição de Coordenador-Geral de Armazenagem e Distribuição e pelo senhor Alexandre Lages Cavalcante, na condição de Diretor substituto do DLOG (peça 211, p. 1-4).

22. Tampouco merece acolhida a alegação de que a contratação e gestão dos serviços de armazenagem e transporte de insumos estratégicos para a saúde competiria à SAA e não ao DLOG, uma vez que as disposições do então vigente Decreto 8.901/2016 estabeleciam (grifou-se):

> ***Art. 8º Ao Departamento de Logística em Saúde compete**:*
> ***I - planejar o processo de logística integrada de insumos estratégicos para a saúde**;*
> *II - **planejar**, **coordenar**, **orientar** e **avaliar** as atividades de compra de bens **e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde**;*
> ***III - acompanhar e avaliar a elaboração dos contratos e dos aditivos referentes ao fornecimento de bens e à prestação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde**;*
> ***IV - planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde**;*
> ***V - planejar, coordenar, orientar e avaliar os processos de orçamento, finanças e contabilidade das compras de bens e das contratações de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde**; e*
> *VI - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Saúde, relativas aos créditos sob sua gestão.*

23. Logo, ao contrário do que alega o responsável, havia sim clara definição de atribuições do DLOG, estabelecidas pelo Decreto 8.901/2016, restando evidente que gerir as contratações de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde, particularmente quanto à armazenagem e transporte para distribuição desses insumos, era e continua sendo atribuição do Departamento de Logística em Saúde (DLOG).

24. O responsável alega que 'a Unidade Gestora do Contrato 59/2018 era a CGMAP, que fazia parte da SAA, e não do DLOG' (p. 3, grifos no original), porém omite que, à época da realização do certame, em ato de 29/11/2017 que suspendeu o Pregão Eletrônico 42/2017, a função de Coordenador-Geral de Patrimônio (CGMAP/SAA/SE/MS) era exercida por ele próprio (peça 211, p. 5), sendo ele o signatário do Edital do Pregão Eletrônico 42/2017, datado de 22/12/2017 (peça 211, p. 6-7), além de haver sido designado, pela Portaria 3, de 2 janeiro de 2018, para exercer o encargo de substituto eventual do Diretor do Departamento de Logística em Saúde.

25. Na Portaria 1.171, de 26 de abril de 2018, o senhor Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03) encontra-se relacionado como sendo o Coordenador-Geral de Licitações e Contratos de Insumos Estratégicos para Saúde, subunidade subordinada ao DLOG, departamento em que, como visto, também exercia a atribuição de substituto eventual do diretor.

26. Nos termos da Portaria GM/MS 1.419, de 8 de junho de 2017, competia à essa subunidade, subordinada ao DLOG (grifou-se):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> *Art. 128. À Coordenação-Geral de Licitações e Contratos de Insumos Estratégicos para Saúde compete:*
> *I - coordenar, monitorar e avaliar as atividades inerentes ao processo licitatório e as contratações de insumos estratégicos para a saúde;*
> *II - coordenar, monitorar e avaliar os atos necessários à formalização dos instrumentos para efetivação das compras de insumos estratégicos para a saúde;*
> ***III - subsidiar o processo de planejamento logístico integrado do Ministério da Saúde com informações sobre as licitações e contratos de insumos estratégicos para a saúde**;*
> *IV - gerir o processo de aquisição de insumos estratégicos para a saúde para atendimento às demandas judiciais;*
> ***V - coordenar a apuração das ocorrências de indícios de infrações cometidas por empresas nas fases de licitação e execução de contratos**; e*
> *VI - coordenar e avaliar a restituição de garantias contratuais e acompanhar a execução das penalidades a fornecedores e prestadores de serviços.*

27. Na mesma Portaria GM/MS 1.419, de 8 de junho de 2017, em seu art. 118, encontram-se replicadas, literalmente, as competências atribuídas ao DLOG no art. 8º do Decreto 8.901/2016, já transcrito no parágrafo 22 desta instrução.

28. O Pregão Eletrônico 42/2017, que fora suspenso por ato do responsável, seria posteriormente retomado, com a republicação do Edital, e veio a ser homologado em 14/6/2018, estando já o responsável em exercício da função de titular do DLOG, para a qual havia sido nomeado em 8/5/2018.

29. Em 9/2/2018, o responsável assinou, juntamente com o senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63) a Nota Técnica 7/2018-CGAD/DLOG/SE/MS (peça 211, p. 8-16), na qual efetuaram 'análise de documentação técnica apresentada pela empresa licitante melhor colocada no Pregão 42/2017', ou seja, a empresa HS Investimentos e Participações Ltda – EPP, havendo concluído que a licitante não atendia às exigências de qualificação, o que, juntamente com a ausência de registro do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 2017 na Junta Comercial de Brasília, resultou na recusa da proposta e a convocação da segunda colocada, a Voetur/VTCLOG.

*30. O ato exemplifica que, à época, o DLOG exercia as atribuições de **planejar**, **coordenar**, **orientar** e **avaliar** as atividades de **contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde**, não havendo qualquer motivação plausível para que se considerasse eximido de também exercer as atribuições de **planejar**, **coordenar**, **orientar** e **avaliar** a **armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde**.*

31. Incorre em aparente equívoco o responsável ao fazer remissão à página da instrução lançada no TC 025.828/2021-5 e reproduzida à peça 147, pois a página 194 contém o Anexo VI da instrução, no qual se encontram relacionados os atos de designação dos fiscais do Contrato 59/2018.

32. Em benefício do responsável, serão transcritos a seguir, em inteiro teor, os parágrafos 35, 76 e 79 da referida instrução, por ele mencionados, em seu devido contexto, iniciando-se pelo parágrafo 35 (peça 147, p. 12):

> *35. Porém, o Ministério da Saúde não poderia efetuar qualquer pagamento relativo ao Contrato 59/2018 nos meses de novembro e dezembro de 2018, uma vez que a Voetur/VTCLOG somente apresentou as notas fiscais para cobrança [relativas, apenas, aos serviços de transporte] a partir de janeiro de 2019. Tampouco poderia efetuar inscrição de Restos a Pagar processados ao final do exercício 2018, em relação ao Contrato 59/2018, pois não houve liquidação da despesa naquele exercício.*

33. O parágrafo acima transcrito aborda o fato de a Voetur/VTCLOG não haver apresentado faturas/notas fiscais de cobrança relativas aos serviços de armazenagem, o que somente veio a fazer em 11/10/2019, quando já decorridos onze meses desde o início da operação do novo Centro de Distribuição em Guarulhos (SP), e que até 8/1/2019 o responsável exercia a função de Diretor do DLOG, cabendo assinalar que a transcrição efetuada pelo responsável em nada corresponde ao que se encontra lançado na instrução.

34. Prossegue a transcrição (peça 147, p. 19):

> *75. Os procedimentos de gestão e fiscalização de contratos administrativos, no âmbito do Ministério da Saúde, são até hoje regulamentados pelo disposto na Portaria 78 GM, de 16 de janeiro de 2006. A referida norma considera 'gestor e fiscal do contrato' como sendo um*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> *único e mesmo agente administrativo/servidor público, não estabelecendo atribuições e responsabilidades distintas na execução dessas atividades, o que a torna sabidamente defasada em face de normativos expedidos pelo órgão gerenciador, notadamente a Instrução Normativa 2, de 30 de abril de 2008, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa 6, de 23 de dezembro de 2013, revogada pela Instrução Normativa 5, de 5 de maio de 2017, vigente, que tratam da contratação de serviços sob o regime de execução indireta, de observância obrigatória por todos os órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.*
>
> *76. Porém, mesmo que a portaria do Ministério da Saúde faça referência a 'servidor', o que se verificou, na prática, em relação ao Contrato 59/2018, ao menos, é que o 'gestor ou fiscal do contrato' é a unidade gestora encarregada, não apenas de realizar a aquisição dos insumos, mas, também, de 'gerenciar e executar todas as atividades logísticas, com os padrões de segurança adequados a esse tipo de atividade, dado que os insumos críticos de saúde não podem ter comprometida a efetividade, a eficiência, a estabilidade e as características físico-químicas', sendo ponderado, ainda, que '[se] esse Departamento de Logística em Saúde realiza as aquisições dos insumos, não faz sentido afastar desse Departamento, a responsabilidade única de administrar e gerir o 'serviço logístico integrado', objeto do Contrato em comento, tendo em vista a dependência das atividades que o envolvem' (documentos SEI 0019772807 / 0019773544 / 0020008589 – Processo 25000.046961/2021-24, peça 154, p. 9-15), razões que fundamentaram a sub-rogação do Contrato 59/2018 ao Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), ao qual se encontra subordinada a Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde/CGLOG/DLOG/SE/MS.*

35. O trecho acima transcrito refere-se ao trâmite que resultou na sub-rogação do Contrato 59/2018 pela SAA ao DLOG, que nada mais foi do que restituir formalmente ao DLOG, unidade demandante da contratação, o papel de gerir e fiscalizar o contrato, pois, como bem observaria a SAA, o Decreto 9.795, de 17 de maio de 2019 incumbira ao DLOG tais atribuições, em realidade, mantendo inalteradas as competências que já haviam sido estabelecidas pelo Decreto 8.901/2016, já transcritas no parágrafo 22 desta instrução.

36. Ou seja, a posterior sub-rogação do Contrato 59/2018 pela SAA ao DLOG nada mais era do que restituir ao DLOG o exercício de competências que já lhe eram atribuídas e deveriam ser exercidas, de fato, por aquele Departamento, não havendo qualquer base normativa para pretender transferir tais atribuições à SAA, apenas porque competia a uma de suas subunidades executar os procedimentos licitatórios e, como bem salientara na Nota Técnica 6/2021-SAA/SE/MS (SEI 0019772807 - (peça 211, p. 17-19, grifou-se):

> *... esta Subsecretaria, por intermédio de sua Coordenação-Geral de Material e Patrimônio-CGMAP, **não opera, acompanha, administra ou fiscaliza a execução contratual**, mas tão somente, restringe-se à condução da licitação, por demanda desse Departamento, e ao pagamento das faturas, com os atos administrativos e de execução financeiro exclusivamente.*
>
> *(...)*
>
> *... fica claro a **veemente necessidade de que as licitações e correspondentes contratações sejam devidamente geridas e administradas** tão somente pela respectiva Unidade que demanda e recebe os objetos contratados. **É inquestionável que dessa forma, as atribuições de acompanhar, controlar e fiscalizar a ideal execução de contratos administrativos sejam efetivamente desempenhadas, tanto nas esferas de planejamento da contratação, execução orçamentária e financeira, gestão e fiscalização do Contrato**.*

*37. Uma vez que a SAA então assinalara que **não opera, acompanha, administra ou fiscaliza a execução** do Contrato 59/2018 e que tais atribuições necessitariam ser 'efetivamente desempenhadas', resta concluir que, ou algum acompanhamento era efetuado pelo DLOG e suas subunidades ou que não havia acompanhamento, gestão e fiscalização desse contrato no Ministério da Saúde, cabendo assinalar, além de seu caráter crítico para a consecução de atividades estratégicas para o órgão, o fato de ser, já à época, o contrato de maior materialidade.*

38. Presume-se, em favor do responsável, que algum acompanhamento estaria sendo feito pelo DLOG, tendo em vista que houve indicação de fiscais do contrato lotados em unidades desse

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

departamento. Caso assim não tenha sido, o então titular do DLOG teria se omitido completamente do exercício de suas atribuições, estabelecidas pelo art. 8º do Decreto 8.901/2016.

39. Cabe assinalar que, em 25/6/2018, já havendo sido concluída a licitação, sendo declarada vencedora a Voetur/VTCLOG, ao ser solicitado pela Divisão de Procedimentos Licitatórios que indicasse a disponibilidade orçamentária para execução do contrato, o senhor Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), na condição de Diretor do DLOG, emitiu Despacho SEI 4459352, de 25/6/2018, indicando a existência de 'resíduos financeiros' em quatro contratos de transporte, que se apurou haverem sido firmados com a Voetur/VTCLOG, por dispensa de licitação, nos anos de 2016 e 2017, detalhando assim sua anterior manifestação em que indicara 'Com relação à despesa de transporte iremos utilizar na execução o disponível no contrato emergencial vigente. Já em relação ao item armazenamento, iremos utilizar o recurso disponibilizado para a CENADI' (peça 211, p. 20-25).

40. O ato exemplifica que, à época, o DLOG exercia as atribuições de 'desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Saúde, relativas aos créditos sob sua gestão', conforme estabelecido no art. 8º do Decreto 8.901/2016, não havendo qualquer motivação plausível para que se considerasse eximido de também exercer as atribuições de ***planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde****.*

41. Prossegue a transcrição (peça 147, p. 19):

> *77. Cabe assinalar que, desde 31/8/2018, o Ministério da Saúde expediu dez portarias de nomeação de fiscais para o Contrato 59/2018, sendo alteradas a quantidade de fiscais e a composição das equipes de fiscalização (vide tabela anexada ao final desta instrução).*
>
> *78. Inicialmente, havia cinco fiscais titulares e cinco substitutos. A composição atual [em 21/2/2022] é de três fiscais titulares, não havendo sido designados substitutos. Também se observa, como assinalou o próprio Ministério da Saúde, que há 'alta rotatividade entre os fiscais, tanto que, na atual equipe, não há representante que tenha iniciado suas atividades junto ao início de execução contratual', o que, obviamente, compromete a regular continuidade das atividades de fiscalização.*
>
> *79. Ademais, os atos de designação de fiscais não estabelecem as atribuições, métodos e procedimentos a serem observados pelos fiscais, tornando o exercício da atividade dependente da boa vontade e do entendimento individual de cada fiscal, que se encontram, porém, condicionadas pela orientação emanada pela unidade gestora responsável por 'gerenciar e executar todas as atividades logísticas, com os padrões de segurança adequados a esse tipo de atividade, dado que os insumos críticos de saúde não podem ter comprometida a efetividade, a eficiência, a estabilidade e as características físico-químicas', ou seja, o Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), ao qual se encontra subordinada a Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde/CGLOG/DLOG/SE/MS.*

42. Ora, a quem cabia 'gerenciar e executar todas as atividades logísticas' relacionadas aos assim denominados 'insumos críticos de saúde' era ao DLOG, unidade responsável por 'planejar o processo de logística integrada de insumos estratégicos para a saúde'; 'planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de contratação da prestação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde'; 'acompanhar e avaliar a elaboração dos contratos e dos aditivos referentes à prestação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde'; 'planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde'; 'planejar, coordenar, orientar e avaliar os processos de orçamento, finanças e contabilidade das contratações de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde'; e 'desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Saúde, relativas aos créditos sob sua gestão'.

43. Ao assinalar em sua manifestação que existiria, de fato, uma Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG), apesar de não haver previsão dessa subunidade na estrutura regimental, verificou-se que a CGLOG somente foi criada pelo Decreto 9.795, de 17 de maio de 2019.

44. O processo administrativo 25000.033893/2017-57, que trata da contratação que originou o Contrato 59/2018, fora autuado, originalmente, em meio físico e posteriormente digitalizado e convertido em processo eletrônico SEI.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

45. O último documento físico inserido no que é identificado como Volume 9 do processo físico é a proposta da Voetur/VTCLOG, datada de 14/8/2017, e o Termo de Encerramento desse volume assinala que se deu o encerramento 'deste volume no 8 [em realidade, 9] do processo 25000.033893/2017-57 com 1.677 folhas' (peça 211, p. 26).

46. Entretanto, o processo eletrônico registra que os nove volumes digitalizados estão datados de 8/3/2017, quando, na realidade, essa é a data original de sua autuação em meio físico, contendo, ainda, outros documentos na sequência, supostamente inseridos no processo a partir no dia 27/10/2017 e até 1º/4/2019, estando todos com inserção realizada pela CGLOG, subunidade então inexistente, o que evidencia tratar-se de processo eletrônico montado em período posterior ao da prática dos atos administrativos. Corrobora tal percepção a aparente inserção desordenada de documentos, não obedecendo, necessariamente, a ordem cronológica de prática dos atos, do que se depreende a existência de documentação esparsa que não foi totalmente juntada aos autos.

47. O quadro indica, ao mínimo, desorganização do processo administrativo, percepção que é reforçada pela juntada posterior de documentos emitidos, em ao menos um caso, mais de um ano antes, o que se verificou, por exemplo, com o Ofício 54/2020-JUR (0019331110), emitido pela Voetur/VTCLOG e datado de 21/2/2020, mas somente juntado ao processo SEI 25000.033893/2017-57 em 2/3/2021, e no caso do Ofício 39/2021-JUR (019331049), emitido pela Voetur/VTCLOG e datado de 16/2/2021, mas somente juntado ao processo SEI 25000.033893/2017-57 também em 2/3/2021. Em ambos os documentos não há registro de entrada no protocolo do Ministério da Saúde.

48. Ainda que se viesse a considerar que a gestão e fiscalização do Contrato 59/2018 tenham ficado durante algum tempo a cargo da SAA, o que é refutado por esta e corroborado por outros elementos trazidos a esta análise que comprovam que isso não ocorreu, é fato inegável que o DLOG foi a unidade demandante da contratação e responsável pela elaboração e aprovação das condições estabelecidas no Termo de Referência.

49. Dentre essas condições, foi estabelecido (peça 72, p. 22-23 e p. 62-63, grifou-se):

> *7.5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:*
>
> *7.5.1* ***A CONTRATADA deverá possuir software para gerenciamento de armazéns****, o qual deverá garantir a rastreabilidade e acuracidade de todas as atividades descritas neste Termo de Referência e ser passível de interoperabilidade com os sistemas designados pela CONTRATANTE, nos termos dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – Eping, envolvendo padrões abertos (não-proprietários) de Interconexão (webservices), Segurança (firewall), Meios de Acesso (Internet), Organização e Intercâmbio de Informações (formato livre de arquivos: txt, xml e pdf). O sistema de gerenciamento de armazéns da CONTRATADA deverá utilizar tecnologias de captura de dados com código de barras, através de dispositivos móveis, com capacidade de fazer leituras, e impressoras de etiquetas adesivas.*
>
> *7.5.2* ***A CONTRATADA deverá disponibilizar consulta, por meio da internet, para o acompanhamento e controle das operações realizadas, incluindo a impressão de relatórios****. As informações deverão ser atualizadas com a periodicidade mínima de um dia (input diário), sendo preferencialmente atualizadas online (no momento da sua realização);*
>
> *7.5.2.1* ***O software de gerenciamento de armazém deve permitir a visualização de dados relativos ao recebimento*** *(Nota fiscal, fornecedor, data de recebimento, produtos recebidos, lotes recebidos e quantidades),* ***controle de armazenagem*** *(contendo dados relativos à quantidade, lotes, validade, número de posições de paletes ocupadas, status dos produtos),* ***separação e embalagem*** *(monitoramento de performance de romaneio) e* ***expedição*** *(visualização dos status da operação e emissão de Nota de Despacho eletrônica, destinatário, produtos expedidos, lotes expedidos e quantidades,* ***além de outras informações que a CONTRATANTE julgar necessárias****);*
>
> ***7.5.3 O sistema de gerenciamento de armazéns da CONTRATADA deverá ser validado para garantir que os controles e registros são realizados corretamente e que o processamento dos dados cumpre com especificações pré-determinadas pelas legislações vigentes****;*
>
> *(...)*
>
> *7.14.12.4.11 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO*
>
> *7.14.12.4.11.1* ***A CONTRATADA deverá possuir Sistema de Gerenciamento de Transportes***

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> *– **TMS ('Transportation Management System')**, o qual deverá garantir a rastreabilidade e acuracidade de todas as atividades descritas neste Termo de Referência, **e ser passível de integração com os sistemas designados pela CONTRATANTE ou ainda de ser utilizado pela CONTRATANTE, por meio da internet**.*
>
> ***7.14.12.4.11.2 A CONTRATADA deverá prover a interoperabilidade do seu software TMS com o Sistema de Gerenciamento de Armazéns utilizado pela CONTRATANTE ou qualquer outro software da CONTRATANTE utilizado para esta finalidade, no momento em que for solicitado**.*
>
> *7.14.12.4.11.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de consulta, por meio da internet, para o acompanhamento e controle das operações realizadas, incluindo a impressão de relatórios no formato PortableDocumentFormat – PDF e permitir a exportação dos relatórios em formato de planilha eletrônica. As informações deverão ser atualizadas com a periodicidade mínima de um dia (input diário), sendo preferencialmente atualizadas online (no momento da sua realização);*
>
> *7.14.12.4.11.3.1 O portal de consulta deve permitir visualização de dados relativos à coleta e transporte das cargas, incluindo, mas não se limitando, ao número da Nota Fiscal/Fatura, nome do item, quantidade de cada item, peso em Kg (quilograma), cubagem, data e horário de coleta, status de entrega, localização do veículo, data e horário de entrega, entre outros.*
>
> ***7.14.12.4.11.4 O sistema da CONTRATADA deverá ser validado pela CONTRATANTE para garantir que os controles e registros serão realizados corretamente e que o processamento dos dados cumpre com as especificações pré-determinadas pela legislação vigente, minimizando a ocorrência de riscos**;*

*50. Tais condições, elaboradas no âmbito do DLOG, estabeleciam, em síntese, que a contratada deveria comprovar possuir **softwares de gerenciamento de armazém** (WMS) e de **gerenciamento de transportes** (TMS), os quais deveriam permitir acesso e interoperabilidade com sistemas do Ministério da Saúde e ser previamente validados pelo órgão **'para garantir que os controles e registros são realizados corretamente e que o processamento dos dados cumpre com especificações pré-determinadas pelas legislações vigentes'**.*

*51. Logo, estas seriam as obrigações principais estabelecidas nesses dispositivos, cabendo considerar como obrigação acessória a disponibilização de portal de consulta, por meio da internet, para o acompanhamento e controle das operações realizadas, o que não substitui nem dispensa a contratada da obrigação de comprovar que possuía **softwares de gerenciamento de armazém** (WMS) e de **gerenciamento de transportes** (TMS) e que estes atendiam às demais exigências do ente contratante.*

52. Ademais, o Termo de Referência também estabeleceu que (peça 72, p. 78-79):

> *11.2 Além desses atestados/certidões supramencionados, a CONTRATADA e/ou terceiros deverá apresentar, no início da operação, os seguintes documentos:*
>
> *(...)*
>
> *11.2.21 Declaração emitida pelo fornecedor de Tecnologia de Sistema de Gerenciamento de Transportes – TMS informando que é contratado pela empresa licitante;*
>
> *11.2.22 Declaração emitida pelo fornecedor de Tecnologia Validada de Sistema de Gerenciamento de Armazém – WMS informando que é contratado pela empresa licitante;*

53. Ao DLOG, na condição de unidade demandante, cabia não somente prestar apoio técnico ao pregoeiro na verificação de cumprimento das especificações do objeto, mas avaliar e decidir a respeito da aceitabilidade da proposta que viesse a ser melhor classificada no certame e declarada vencedora, antes de autorizar o início da execução dos serviços.

54. Dada a conexão dos atos e a interseção do período de atuação, a apreciação conclusiva das razões de justificativa do senhor Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03) será efetuada em conjunto e ao final da análise das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), responsável pela elaboração do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico.

Razões de justificativa apresentadas por Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), peça 209.

55. Aponta que o Contrato 59/2018 foi assinado, em 9/7/2018, pelo senhor Alexandre Lages Cavalcante, então Coordenador-Geral de Material e Patrimônio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, assinalando, porém, que 'a execução efetiva da prestação de serviços' somente foi

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

iniciada em novembro de 2018 (p. 3):

> *... haja vista a necessidade de cumprimento do prazo para construção do novo Centro de Distribuição para recebimento dos insumos estratégicos em saúde que seriam transferidos da extinta CENADI (04 Galpões localizados em 04 endereços no RJ) e SADM (04 Galpões localizados em 04 endereços no DF) para o Operador Logístico.*

56. Admite haver sido ele próprio o 'responsável pela elaboração dos termos do edital 42/2107', considerando 'imperioso' mencionar que o TCU aprovou a licitação e considerou o projeto 'inovador' (p. 3).

57. Afirma que nos armazéns até então utilizados pelo Ministério da Saúde, 'além da precariedade das instalações', não se dispunha de 'tecnologia que pudesse proporcionar uma gestão inteligente, econômica e eficaz para o controle do estoque de milhares de medicamentos do Ministério da Saúde' (idem).

58. Aduz que, diante de tal cenário, ele e sua equipe 'buscaram através de estudos de mercado, buscar a melhor solução logística visando um modelo que trouxesse eficiência e economia ao erário' (p. 4).

59. Considera que 'diante do caos que se encontrava a gestão logística do Ministério da Saúde', foi decidida a contratação de um único operador logístico 'que deveria trazer tecnologia capaz de garantir uma distribuição e um controle de estoque inteligente e econômico' (idem).

60. Afirma que a elaboração do edital 'não foi tarefa fácil', pois não se possuía 'informações sistêmicas quanto aos serviços de armazenagem e o único dado que se tinha era a quantidade de insumos estratégicos em saúde que havia em estoque', havendo, porém, a certeza de que 'o modelo proposto traria ao Ministério da Saúde uma gestão inovadora, com total transparência de custos, segurança e rastreabilidade dos medicamentos, integração de todas as etapas do processo logístico e, por fim, maior acuracidade das informações e dados estatísticos' (ibidem).

61. Aduz que (p. 4):

> *Nessa linha, foi ordenado ao Operador Logístico que disponibilizasse uma ferramenta eletrônica para que os fiscais do contrato pudessem acompanhar e fiscalizar, de forma remota, o estoque de medicamentos e o fluxo de distribuição dos produtos desde o momento da imputação do pedido até a sua efetiva entrega ao destinatário final.*

62. Assinala que a Voetur/VTCLOG, declarada vencedora do certame, 'teria um prazo de noventa dias para a apresentação do Portal Eletrônico para acompanhamento por parte da fiscalização tanto da armazenagem quanto do transporte' e que (p. 4):

> *No início da operação nos foi fornecido acessos ao sistema para imputarmos pedidos e acompanhar os recebimentos no estoque, o aprimoramento, melhorias, a contratada teria um prazo em contrato mencionado acima para melhorias e ajustes. Portanto, o prazo para apresentação da referida ferramenta se deu em fevereiro de 2019, e o Peticionante foi exonerado no início de março 2019, conforme extrato anexo.*

63. Conclui, portanto, que 'não há que se imputar ao Peticionante nenhuma conduta ilícita ou infringência à norma legal, considerando que os fatos trazidos por essa Corte de Contas se deram após a sua exoneração', uma vez que (p. 4):

> *... resta evidenciado que as eventuais falhas na fiscalização do Contrato 59/2018 não podem ser imputadas ao Peticionante vez que participou, tão somente, da elaboração do edital de contratação, devendo suas razões de fato e de direito serem integralmente acolhidas com o consequente afastamento de qualquer penalidade, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e razoabilidade.*

<u>Análise</u>:

64. De início, cabe esclarecer que o Pregão Eletrônico 42/2017 foi objeto de Representação autuada sob o TC 000.525/2018-9, que se encontra apensado a estes autos, e ao qual foram apensados outros quatro processos de Representação. Em apreciação conclusiva de mérito efetuada pela Unidade Técnica naqueles autos (peças 70 a 72), a Representação foi considerada parcialmente procedente, porém, entendeu-se não haver elementos suficientes para eventual determinação de anulação e/ou sustação do PE 42/2017.

65. Entretanto, a análise não referendou as alegações do Ministério da Saúde quanto ao caráter pretensamente inovador da contratação pretendida, nem que esta traria ganhos econômicos e administrativos ao órgão, razão pela qual foi proposta a autuação deste processo de Acompanhamento.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

66. Em sua manifestação, o responsável alega haver tido acesso ao Portal Eletrônico disponibilizado pela contratada, que serviria para 'imputarmos pedidos e acompanhar os recebimentos no estoque'. Contudo, o Termo de Referência, elaborado por ele próprio, estabelecia ser obrigação da contratada possuir e disponibilizar acesso a softwares de gerenciamento de armazém e de transporte, que não se confundem com a apresentação de um portal na internet, pois não teriam por única função 'imputarmos pedidos e acompanhar os recebimentos no estoque', conforme detalhamento transcrito no parágrafo 49 desta instrução.

67. Em 9/2/2018, estando a Voetur/VTCLOG classificada em primeiro lugar no certame, após a recusa da proposta da empresa que ofertara o menor preço, o Pregoeiro do Pregão Eletrônico 42/2017, remeteu o processo de contratação à Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para Saúde – CGAD/DLOG (peça 211, p. 27, grifou-se):

> *...a esta área técnica/demandante justamente por deter conhecimento hábil e específicos do objeto licitado, para que se proceda uma análise criteriosa nos documentos apresentados com emissão de posicionamento objetivo.*
>
> ***4. Dessa análise, solicita-se emissão de Nota Técnica informando se a empresa atende tecnicamente ao que foi solicitado por meio do Termo de Referência, incluindo também a avaliação das planilhas apresentadas**.*

68. Em 20/3/2018, o senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), na condição de Coordenador-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para Saúde – CGAD/DLOG, proferiu despacho com a finalidade de responder à solicitação do Pregoeiro (peça 211, p. 28), ao qual anexou a Nota Técnica 12/2018-CGAD/DLOG/SE/MS 3002269 (peça 211, p. 29-31) e a Nota Técnica 13/2018-CGAD/DLOG/SE/MS 3002782 (peça 211, p. 32-38), em que analisou a proposta de preços da Voetur/VTCLOG.

69. Com relação à exigência de comprovar possuir os softwares de gestão de armazém e de transporte, o senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63) as ignorou, havendo considerado, apenas, que a empresa cumprira o disposto no item 11.1.2 do Termo de Referência: '11.1.2 Declarar a utilização de solução de gestão de logística validada para controle da operação do armazém' (peça 7, p. 78 e peça 211, p. 29 e 31).

70. Ainda assim, o responsável menciona na Nota Técnica 12/2018-CGAD/DLOG/SE/MS 3002269, que assina isoladamente, que 'A empresa Declarou a utilização de Solução de Gestão de Logística, juntando (desnecessariamente) as Declarações dos fornecedores da referida solução' (peça 211, p. 31).

71. Incoerentemente, o senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63) teria então considerado desnecessária a apresentação de declarações do fornecedor dos softwares WMS e TMS de que a licitante os havia contratado, mas fora ele próprio o responsável pela elaboração do Termo de Referência, no qual estão inseridas as seguintes disposições (peça 72, p. 78-79, grifou-se):

> *11.2 Além desses atestados/certidões supramencionados, a CONTRATADA e/ou terceiros **deverá apresentar, no início da operação,** os seguintes documentos:*
>
> *(...)*
>
> *11.2.21 Declaração emitida pelo fornecedor de Tecnologia de Sistema de Gerenciamento de Transportes – TMS informando que é contratado pela empresa licitante;*
>
> *11.2.22 Declaração emitida pelo fornecedor de Tecnologia Validada de Sistema de Gerenciamento de Armazém – WMS informando que é contratado pela empresa licitante;*

*72. De modo a afastar a violação ao princípio fundado no brocardo latino que indica **nemo potest venire contra factum proprium**, poder-se-ia considerar, em benefício do responsável, que ele teria considerado desnecessária a apresentação dessas declarações naquele momento que precedia a formalização da contratação, mas que seriam posteriormente exigidas quando do início da operação.*

73. Porém, nada indica que se tenha efetuado qualquer verificação, quando do início da operação, que a Voetur/VTCLOG detinha, de fato, a propriedade ou direitos de utilização de softwares WMS e TMS e que esses, caso existentes, atendiam às especificações do Edital/TR.

74. Cabe proceder, em seguida, a análise das declarações apresentadas pela Voetur/VTCLOG.

75. A declaração de que a Voetur/VTCLOG 'possui licenciamento e está autorizada a utilizar o sistema COMPUTADORIZADO TMS (TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM) foi emitida pela empresa Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30), com endereço declarado na localidade de Santana de Parnaíba (SP), está datada de 1º/2/2013, sem firma reconhecida, havendo o Cartório JK de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Brasília, em 17/1/2018, simplesmente autenticado que a cópia apresentada confere com o documento original (peça 211, p. 39-40, grifos no original).

76. Em consulta a registros públicos da empresa, constatou-se que a Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30) foi originalmente constituída em 18/8/1997, sob a denominação de JR'S Produções Artísticas e Publicidade Ltda., tendo como objeto social 'Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente'. Em 8/9/1998, a empresa mudou sua denominação para Nucci Produções Ltda. Em 19/6/2002, a Nucci alterou sua atividade econômica para 'Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet' (peça 211, p. 45-46).

77. A empresa Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30) nunca teve registro de empregados informado e não apresentou a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) entre os anos de 2013 a 2016, havendo apresentado a RAIS em 2017, ano de realização do Pregão Eletrônico 42/2017, havendo, logo em seguida, novamente interrompido o envio das informações. Em consulta realizada à Receita Federal do Brasil, constatou-se que a situação cadastral da Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30) é 'INAPTA' desde 6/2/2019, por 'omissão de declarações' (peça 211, p. 47).

78. Na declaração apresentada pela Voetur/VTCLOG, a Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30) relaciona funcionalidades desse TMS e declara que 'O Sistema possui acesso via Web on line com acesso em tempo real com gestão da rastreabilidade conforme RDC 54/2013 da ANVISA' (peça 211, p. 39, grifou-se).

79. Ocorre que uma declaração supostamente emitida em 1º/2/2013 não poderia conter nenhuma referência à Resolução RDC 54/2013 – Anvisa, uma vez que tal resolução somente foi publicada mais de dez meses depois, ou seja, em 10/12/2013.

80. Tal constatação, associada à situação e histórico da empresa Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30), constitui forte indício de essa declaração poder caracterizar, em tese, o cometimento de fraude documental em processo licitatório.

81. A segunda declaração de que a Voetur/VTCLOG 'possui o licenciamento de sistema computadorizado WMS (Warehouse Management System)' foi prestada pela empresa Tucat Serviços de Informática Ltda. – ME (CNPJ: 12.668.437/0001-87), está datada de 16/11/2017, também sem firma reconhecida, havendo o Cartório JK de Brasília, em 17/1/2018, simplesmente autenticado que a cópia apresentada confere com o documento original (peça 211, p. 41-43).

82. A declaração indica que o signatário seria o senhor Fabiano Carlo Vanucci (CPF: 169.516.938-70).

83. Em consulta a registros públicos da empresa, constatou-se que a Tucat Serviços de Informática Ltda. – ME (CNPJ: 12.668.437/0001-87) foi originalmente constituída em 14/9/2010, com sede na localidade de São José do Rio Preto (SP), sob a denominação de Tucat Comércio e Serviços Ltda., tendo como objeto social 'Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, treinamento em informática'.

84. Em 29/7/2015, a empresa Tucat sofreu alteração societária, retirando-se da sociedade os sócios originais constituintes, com a empresa havendo alterado sua denominação para Tucat Comércio e Serviços Internet Ltda. e alterado o objeto social para 'Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, fabricação de jogos eletrônicos, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de artigos de papelaria' (peça 211, p. 46-48).

85. Em 1º/11/2017, apenas quinze dias antes de vir a emitir a declaração apresentada pela Voetur/VTCLOG, a empresa novamente alterou sua denominação para Tucat Serviços de Informática Ltda., havendo, desta feita, alterado seu objeto social para 'Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, consultoria em tecnologia da informação, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação', passando a ser sediada na localidade de Campinas (SP) - (peça 211, p. 47).

86. Cabe assinalar que o senhor Fabiano Carlo Vanucci (CPF: 169.516.938-70), signatário da declaração emitida em papel timbrada 'Tucat Internet' é administrador da Tucat Serviços de Informática Ltda. – ME (CNPJ: 12.668.437/0001-87) e também sócio-administrador da Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30), na qual detém, desde a constituição da empresa, 99% do capital social.

87. Confrontadas por semelhança, verifica-se que as assinaturas nas duas declarações foram

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

feitas pela mesma pessoa, indicada na declaração da 'Tucat Internet' como sendo o senhor Fabiano Carlo Vanucci (CPF: 169.516.938-70).

*88. Tais constatações reforçam a percepção quanto ao caráter supostamente fictício dessas duas declarações, **apresentadas ao Ministério da Saúde em 26/7/2018**, na forma de documentos anexados à Carta ORG 121/2018 (SEI 5233092 - peça 211, p. 50-52), emitida pela Voetur/VTCLOG para fins de envio dos 'documentos solicitados no item 11.2 do Termo de Referência' do Pregão Eletrônico 42/2017.*

*89. A simples apresentação das declarações previstas nos itens 11.2.21 e 11.2.2, por certo, não assegurariam ao Ministério da Saúde que os serviços seriam executados, desde o início do Contrato 59/2018, com a disponibilidade de **softwares de gerenciamento de armazém** (WMS) e de **gerenciamento de transportes** (TMS), os quais deveriam permitir interoperabilidade com sistemas do Ministério da Saúde e oferecer todas as funcionalidades requeridas no Termo de Referência, pois, não bastaria a empresa contratada apenas declarar que os possuía, cabendo ao DLOG, na condição de unidade demandante da contratação e encarregada de **planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde** adquiridos pelo Ministério da Saúde, confirmar a existência e disponibilidade dos softwares, verificar se ofereciam todas as funcionalidades requeridas e se permitiam interoperabilidade com sistemas do órgão, além da concessão de perfis de acesso compatíveis para os agentes do ente contratante, de modo a **validar** esses sistemas de gerenciamento, conforme estabelecido pelo Termo de Referência e, só então, autorizar o início da execução dos serviços.*

90. No entanto, essa validação jamais ocorreu, fato que não foi negado por nenhum dos responsáveis, que, não apenas teriam considerado dispensável até mesmo a apresentação de qualquer declaração de que a Voetur/VCTLOG dispunha de tais softwares, desconsiderando as disposições do Edital/Termo de Referência, havendo considerado suficiente haver um 'Portal de consulta', nos quais os dados eram inseridos, mantidos, excluídos e disponibilizados unicamente pela contratada, de acordo com o juízo de conveniência por ela própria estabelecido.

*91. Em face do exposto, encaminha-se proposta de **rejeição das razões de justificativas** apresentadas pelo senhor Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03) e pelo senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), com a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes o fato de o senhor Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03) ser o signatário do Edital do Pregão Eletrônico 42/2017 e o senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63) haver elaborado o Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.*

92. Nos termos do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, cuja vigência encontra-se prorrogada até 30/12/2023 pela Medida Provisória 1.167, de 31 de março de 2023:

> *Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, **deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame**, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.*

*93. Considerando a existência de robustos indícios que as declarações apresentadas pela Voetur/VTCLOG - VTC Operadora Logística Ltda. (CNPJ: 24.893.687/0001-08) para fins de envio dos 'documentos solicitados no item 11.2 do Termo de Referência' do Pregão Eletrônico 42/2017' contém elementos fictícios, configurando, em tese, possível cometimento de fraude documental, encaminha-se **proposta de autuação de apartado, na forma de Representação de iniciativa desta AudContratações** para prosseguimento da apuração do cometimento de possíveis irregularidades e a possível declaração de inidoneidade das empresas envolvidas, conforme precedentes colhidos, dentre outros, nos Acórdãos 2.160/2022, de 5/10/2022, Relator Ministro Bruno Dantas; 1.753/2021, de 21/7/2021, Relator Ministro Marcos Bemquerer; e 3.172/2021, de 15/12/2021, Relator Ministro André de Carvalho, todos do Plenário.*

94. Cabe assinalar que o processo de controle externo não está limitado a um pedido e a uma causa de pedir. Sendo assim, é plenamente possível que o Tribunal delibere sobre a apuração de fatos novos levados ao conhecimento do Relator durante a tramitação processual, desde que não haja, para o assunto, coisa julgada formal administrativa, devendo ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como da racionalidade administrativa e da boa organização processual (Acórdão

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

666/2015-TCU-Plenário, de 1º/4/2015, Relator Ministro Benjamin Zymler).

95. Portanto, não há óbice para que a unidade técnica noticie a ocorrência de outras irregularidades no contrato em exame, nos próprios autos deste processo. Ademais, a comunicação de outras irregularidades constitui obrigação funcional do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de Contas da União, o qual, consoante o art. 86, inciso II, da Lei 8.443/1992, tem o dever de representar à chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob sua fiscalização, em casos de falhas e/ou irregularidades.

96. No caso presente, não cabe falar em coisa julgada formal administrativa, uma vez que o possível cometimento de fraude documental no Pregão Eletrônico 42/2017 é questão que, até então, não fora suscitada em qualquer dos processos autuados no TCU a respeito desse certame.

97. Tampouco seria possível considerar que já teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal, uma vez que, conforme disposto pela Resolução TCU 344/2022, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados na forma do disposto no art. 4º da norma citada:

> *Art. 4° O prazo de prescrição será contado:*
>
> *I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;*
>
> *II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial;*
>
> *III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas;*
>
> *IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;*
>
> *V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.*

98. Portanto, ainda que se venha a considerar que a contagem tenha início em 26/7/2018, data de apresentação pela Voetur/VTCLOG das declarações e, assim, de efetiva consecução da suposta fraude documental, e não a data de seu conhecimento pelo Tribunal, e em sendo desconsideradas eventuais causas interruptivas da prescrição, o que não constitui objeto desta análise, a prescrição somente viria a ocorrer, em interpretação por demais extensiva da norma, na data futura de 26/7/2023.

Razões de justificativa apresentadas por Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), peça 195.

99. Destaca que, no período em que exerceu a função de Coordenadora-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), 'de abril de 2019 a junho de 2020, o contrato em questão já estava em execução, sendo acompanhado pelos fiscais designados quando da efetivação do contrato' (p. 1, grifou-se).

100. Atribui 'o possível descumprimento do item 7.5 do Termo de Referência - TR – do Pregão Eletrônico (PE) 42/2017' ao 'desconhecimento e certa falha interpretativa da atual equipe de fiscais do Contrato 59/2018' (p. 1).

101. Com relação à indisponibilidade de acesso ao software de gerenciamento de armazéns, obrigação estabelecida nos subitens 7.5.2 e 7.5.2.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, e ausência de validação do referido sistema, prevista nos subitens 7.5.3 e 11.2.22 do mesmo documento, assinala que 'a irregularidade apontada remonta do período de contratação do serviço por meio do Pregão Eletrônico' e 'quando fui nomeada para a CGLOG o contrato já estava assinado e em execução' (idem).

102. Considera que 'a exigência era de que a contratada implantasse um software para gerenciamento dos armazéns, e disponibilizasse a consulta dos dados por meio da internet', e que, durante o período em que exerceu a função de Coordenadora-Geral, 'foi disponibilizado o acesso a consultas e visualizações de dados por meio de um portal eletrônico em que era possível acompanhar o andamento das operações' (p. 1-2).

103. Aduz que o acesso a esse 'portal' requeria login e senha, existindo perfis de acesso que possibilitavam a extração de informações e acessos aos dados disponibilizados, assinalando que 'um perfil gerencial tinha acesso a todos os dados disponibilizados para consulta e visualização, conforme estabelecidos no subitem 7.5.2.1 do PE 42/2017' (p. 2).

*104. Afirma que havia uma equipe de fiscais em Guarulhos, 'composta por servidores e consultores que acompanhavam a operação **in loco**', gerenciada por ela própria, e que essa equipe 'em*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

nenhum momento' relatou que 'havia insuficiência de acesso aos softwares adquiridos pela contratada, e ausência de dados que impossibilitassem o acompanhamento do contrato', assinalando que 'o portal eletrônico atendia aos requisitos elencados no TR do PE 42/2017', a respeito do qual os fiscais do contrato solicitavam 'continua e concomitantemente adequações, ajustes e melhorias no portal com o intuito de melhorar os processos de trabalho, fiscalização e monitoramento dos serviços prestados' (p. 2).

105. Com relação à ausência de validação do software, assinala que 'a validação se tratava de uma exigência imposta como requisito para o início das operações, sendo que as operações foram iniciadas anteriormente a minha gestão' (p. 2).

106. Considera não haver se omitido quanto aos pontos considerados irregulares, pois (idem):

> *Durante o período que estive no Ministério da Saúde, minha gestão foi pautada na seriedade do serviço que prestávamos, na melhoria contínua de informações apresentadas, na proteção e bom emprego dos recursos do erário. Fato esse que é inclusive evidenciado no subitem 121 da peça (parágrafo 18) em que quando foi identificada uma divergência interpretativa do texto constante no PE 42/2017 referente a manipulação dos Insumos Críticos para Saúde – ICS - foi realizada a glosa de pagamentos do que não se era possível atestar naquele momento.*
>
> *Enquanto estive na CGLOG mantive a equipe de fiscais de contrato já indicada e que havia acompanhado a implantação do serviço e início da execução do contrato, tendo inclusive um dos fiscais como coordenador das operações no Centro de Distribuição em Guarulhos.*

107. Afirma que, a partir de sua exoneração, não teve mais 'nenhum vínculo com o Ministério da Saúde, portanto não posso informar quanto aos desdobramentos de demandas encaminhadas durante minha gestão e nem quanto ao acompanhamento do contrato feito posteriormente a minha saída' (p. 2).

108. Com relação à indisponibilidade de acesso ao software de gerenciamento de transporte, obrigação estabelecida nos subitens 7.14.12.4.11.3., e 7.14.12.4.11.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, e ausência de validação do sistema prevista no subitem 7.14.12.4.11.4., do mesmo Termo de Referência, considera haver 'novamente a falha interpretativa do atual grupo de fiscais do contrato', por entender que 'a exigência era de que a contratada implantasse um software para transporte, e disponibilizasse a consulta dos dados por meio um portal de consulta, com acesso pela internet, para consultas, acompanhamento das operações e visualização dos dados' (p. 3, grifos no original).

*109. Assinala, novamente, que os fiscais do contrato não lhe reportaram 'insuficiência de dados de transporte, e ausência de dados disponibilizados no portal que impossibilitassem o acompanhamento do contrato', sendo que, 'em dado momento, foi demandado a contratada a necessidade de disponibilizar uma página **online** de rastreios dos pedidos, para que assim os destinatários pudessem também acompanhar o envio dos itens que receberiam' (p. 3).*

110. Aduz que (idem):

> *À época o Ministério da Saúde utilizava-se do SISMAT – Sistema de Materiais – para gerenciamento de estoque e emissão dos pedidos. Esse sistema já era utilizado anteriormente a minha posse na CGLOG, e, apesar de haver sido demandado para o DATASUS inúmeras atualizações necessárias já na gestão anterior, e reencaminhado durante a minha gestão, até o momento da minha exoneração do Ministério da Saúde essas melhorias no SISMAT não haviam sido realizadas, o que não possibilitou a integração com o sistema da contratante, sendo utilizado portanto os dados disponíveis de forma **online** no portal e na rede de computadores para equipe do Ministério em Guarulhos – SP que sempre que demandada pela equipe de Brasília – DF repassava as informações solicitadas. Havia ainda uma equipe da contratada que disponibilizava os documentos gerados pelo transporte de forma física e digital.*

111. Conclusivamente, reafirma que não se omitiu quanto aos pontos considerados irregulares e que, desde sua exoneração, não teve mais nenhum vínculo com o Ministério da Saúde.

Análise:

112. Cabe esclarecer, de início, de modo a estabelecer precisamente o período de gestão, que a responsável foi nomeada, em 19/2/2019, para exercer a função de Coordenadora-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde – CGAD/DLOG/SE/MS, que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), em função anteriormente exercida pelo Henrique da Cunha

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Mayrinck (CPF 035.146.934-63). Em 24/3/2019, o então Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta tornaria a designar a senhora Fabiane Karwowski para exercer a função de Coordenadora-Geral na unidade que passara a ser identificada pela sigla CGLOG, ato publicado em 4/6/2019.

*113. A responsável não contesta que a CGAD / CGLOG detinha atribuições de coordenar a fiscalização do Contrato 59/2018, havendo assinalado a existência de uma equipe de fiscais em Guarulhos, 'composta por servidores e consultores que acompanhavam a operação **in loco**', gerenciada por ela própria.*

114. Conquanto se deva considerar que, quando a responsável assumiu a função o Contrato 59/2018 'já estava assinado e em execução', o desconhecimento dos termos estabelecidos na contratação não serve como justificativa para falhas na fiscalização, pois não havia impedimentos à responsável que procedesse a leitura do Edital/TR e, se necessário, buscasse esclarecer eventuais dúvidas. Sendo o Edital considerado a 'lei da licitação', dado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode descumpri-lo alegando seu desconhecimento, conforme antigo princípio que se encontra positivado na LINDB, ainda que, por vezes, isso pareça estar esquecido: 'Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece'.

115. Com relação ao sistema SISMAT, mencionado pela responsável, cabe assinalar que se trata de sistema que era originalmente utilizado pelo Ministério da Saúde para gestão de estoque. Porém, encontrava-se obsoleto já à época da gestão da responsável, sem receber atualizações.

116. Em inspeção realizada em 2022 pela então denominada Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), constatou-se que, além de obsoleto e, alegadamente, não permitir atualizações, o SISMAT apresenta diversas fragilidades estruturais, descritas no Relatório de Inspeção (TC 038.216/2021-3 – REPR, peça 486, p. 43-44, grifos no original):

> *... não se integra com outros sistemas informatizados do MS; demanda continuamente inserção manual de informações pelos servidores; não permite extração de relatórios de gestão que possam colaborar com o planejamento das aquisições; gera a necessidade de manter controles paralelos como planilhas em Excel para acompanhar as movimentações mais relevantes dos IES; e **não guarda registro (log) de alterações realizadas nos dados do sistema**. Soma-se a isso o fato de que o Sismat é alimentado por funcionários contratados via Opas, cujo vínculo com o Ministério da Saúde é precário.*

117. Ademais, o citado Relatório aponta que o registro de entrada e saída de insumos no SISMAT não ocorre em tempo real, concomitantemente à sua movimentação física no estoque (chegada e saída para transporte); por não haver log de transações, as informações inseridas no sistema podem ser alteradas sem que fique registro da ação ou do autor dessas alterações; o SISMAT não identifica os lotes com a correspondente localização nas prateleiras do estoque; não possui informação de tamanho e peso das embalagens de insumos, elementos essenciais para gestão do estoque e da incineração; e, ainda, não permite emitir relatórios gerenciais para auxiliar no planejamento e otimização das compras e na logística do estoque.

*118. A responsável alega que, durante o período em que exerceu a função de Coordenadora-Geral, 'foi disponibilizado o acesso a consultas e visualizações de dados por meio de um portal eletrônico em que era possível acompanhar o andamento das operações'. Porém, como já visto, haver um 'Portal de Consulta' não substitui nem dispensa a contratada da obrigação de comprovar que possuía **softwares de gerenciamento de armazém** (WMS) e de **gerenciamento de transportes** (TMS) e que estes atendiam às demais exigências do ente contratante.*

119. Porém, as limitações ao exercício eficaz da gestão e fiscalização do contrato, decorrentes da existência apenas de um 'Portal de Consulta', nos quais os dados eram inseridos, mantidos, excluídos e disponibilizados unicamente pela contratada, de acordo com o juízo de conveniência por ela própria estabelecido, restariam patentes no episódio que a responsável identifica como sendo uma 'divergência interpretativa do texto constante no PE 42/2017 referente a manipulação dos Insumos Críticos para Saúde'.

120. Trata-se de referência a fato objeto do TC 025.828/2021-5 – REPR em que foi abordada a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, suspenso cautelarmente pelo TCU e, posteriormente, declarado nulo pelo Ministério da Saúde. Em termos sucintos, pelo 2º Termo Aditivo pretendeu-se, por iniciativa da Voetur/VTCLOG, alterar a forma de aferição do item de serviço 2.7 – Manipulação de item para atendimento, por vezes chamado, impropriamente, apenas como serviços de 'picking', sem qualquer fundamentação técnica e com a pretensão de atribuir ao instrumento efeitos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

retroativos para fins de pagamento.

121. O ato eivado de irregularidades resultou na aplicação de multa aos então titulares do DLOG, senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), e da CGLOG, senhor Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98), além da inabilitação do ex-diretor do DLOG para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 (Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, de 5/4/2023, Relator Ministro Benjamin Zymler).

122. Conforme já mencionado nesta instrução, as primeiras faturas de cobrança dos serviços de armazenagem somente foram apresentadas pela Voetur/VTCLOG quando já decorridos onze meses do início da execução dos serviços, demora que a própria contratada atribuiu a 'dificuldades operacionais já superadas'. Os valores então apresentados em cobrança, relativos ao referido item de serviço 2.7, exorbitavam, em muito, o que se encontrava previsto no contrato e foram questionados pela senhora Fabiane Karwowski, que exigiu da contratada que prestasse esclarecimentos e demonstrasse de que forma teria chegado a tais valores, o que nunca foi atendido.

123. Ora, se o 'Portal de Consultas' disponibilizado ao Ministério da Saúde permitisse, de fato, 'acesso pela internet, para consultas, acompanhamento das operações e visualização dos dados', conforme alega a responsável, bastaria havê-lo utilizado para esclarecer de que forma a contratada teria chegado aos valores exorbitantes que pretendia receber.

124. Cabe assinalar que o item de serviço 2.7 correspondia a algo próximo a 3% do valor total do contrato e, em relação aos dez itens que compunham o conjunto de serviços de armazenagem, representava cerca de 15% do valor anual dos serviços. Porém, a contratada insistia em apresentar sucessivas cobranças em valores calculados e atualizados unilateralmente, apresentados no que chamou de 'relatórios sintéticos', nos quais lançava valores discrepantes entre si e sem qualquer demonstração de como haviam sido obtidos. Conforme se extrai da instrução lançada à peça 271 do TC 025.828/2021-5 – REPR, à página 54 (grifos no original):

> *306. Em 21/2/2020, a Voetur/VTCLOG endereçou à senhora Fabiane Karwowski, à época, Coordenadora-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde, o Ofício 54/2020-JUR, no qual inseriu no corpo do texto uma tabela que chamou de 'relatório sintético', abrangendo o período de 11/2018 a 12/2019, em que indica que, caso fosse efetuada a contagem de itens SKU por pedido, o valor total a ser pago pelo serviço seria de R$ 449 mil, mas, caso adotada a contagem da maneira que a Voetur/VTCLOG denomina de 'WMS', elaborada por ela própria, o valor a ser pago seria de R$ 25,6 milhões (peça 93, p. 18),* ***valor algo próximo aos R$ 26 milhões estimados para o somatório de todos os dez itens de serviço de armazenagem para execução ao longo de um ano****.*

125. Ou seja, para um único item de serviço, que representava originalmente cerca de 15% do valor total dos serviços de armazenagem, a Voetur/VTCLOG pretendia receber algo próximo do valor total do conjunto de serviços de armazenagem previstos para o período de um ano.

126. A pretensão, evidentemente absurda, esbarrou na atitude resoluta da senhora Fabiane Karwowski que recusou o pagamento enquanto esteve à frente da CGLOG, o que deve ser considerado em favor da responsável.

127. Em face do exposto, encaminha-se proposta de ***rejeição das razões de justificativas*** *apresentadas pela senhora* ***Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45)*** *em face das irregularidades que motivaram sua chamada em audiência. Todavia, considerando as dificuldades por ela enfrentadas ao assumir atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018, estando este em andamento e com fragilidades que tiveram origem nos processos de planejamento da licitação e de escolha do fornecedor, para os quais a responsável não concorreu, e considerando, ainda, a atitude resoluta por ela assumida enquanto esteve à frente da CGLOG de recusar o pagamento por serviços não comprovados em valores exorbitantes, relativos ao item de serviço 2.7, considera-se que tal circunstância atenuante constitui fator determinante para a não aplicação de qualquer sanção à responsável.*

Razões de justificativa apresentadas por Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98), peça 208.

128. Inicialmente, considera relevante destacar que 'os antecedentes são relevantes, diante da possibilidade de aplicação de sanção, conforme o art. 22, § 2º, da LINDB', assinalando que o responsável (p. 4-5):

> *... é oficial da ativa do Exército Brasileiro e ao longo dos 29 anos de carreira, desempenhou cargos de assessoramento nos diversos níveis, em especial, na área logística, não tendo*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> *qualquer ato que desabone sua conduta e nunca foi envolvido em processos apuratórios ou sancionadores, em qualquer esfera, quer seja administrativa ou judicial.*

129. Assinala que, 'sem ter ocupado cargos de natureza civil anteriormente e sem vínculos político-partidários' foi 'convidado pelo então Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, para compor a equipe do Ministério da Saúde, no que foi denominado de 'esforço de guerra' para o combate ao vírus da COVID-19' (p. 5).

*130. No tópico denominado '**4. Da gestão do Contrato 59/2018 pelo Defendente**', à vista de desatualização do Regimento Interno do Ministério da Saúde, que prevê a existência de uma 'Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos (CGAD)', o responsável, tomando esta por semelhança, exerceu, de fato, a função de 'Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG)' (p. 6).*

131. Assinala que (p. 7, grifos no original):

> *Além das inúmeras tarefas inerentes ao Coordenador, que tratava da rotina de trabalho logístico, **também havia o encargo de gestão do Contrato 59/2018**, bem como das demandas logísticas operacionais relativas ao combate a Pandemia do COVID19, com a coordenação das atividades de armazenagem, transporte e distribuição, entre outras.*

132. Afirma que, tão logo iniciou o exercício da função de Coordenador-Geral, procurou resolver 'pendências verificáveis do Contrato 29/2018 [sic], que se arrastavam desde o início de sua execução e demandavam ações imediatas' (p. 7).

133. Destaca que (p. 7, grifos no original):

> *No decorrer dos trabalhos, o Defendente, por conta própria, chegou à conclusão de que a fiscalização do contrato 59/2018 precisava de uma nova equipe de fiscais de contrato, com servidores que não viessem da própria Coordenação. **Buscou-se profissionais com maior rendimento** e, assim sendo, realizou processos seletivos, que ocorreram a nível nacional.*

134. Assinala que, por iniciativa do responsável, foi autuado um processo específico para fiscalização e que realizava 'reuniões quase que diárias' com os fiscais, nas quais eram estabelecidas metas de trabalhos e eram definidos os objetivos e tarefas a serem realizadas', o que pode ser comprovado 'por mensagens trocadas em grupo do aplicativo Whatsapp' (p. 7-8).

135. Afirma haver determinado a realização, 'em plena pandemia', do '1º inventário no Centro de Distribuição Logístico em Guarulhos, que resultou numa glosa no valor de R$ 684.598,02' (p. 8), entre outras medidas relacionadas à fiscalização.

136. Destaca que o responsável 'recebeu o contrato em plena execução, não tendo participado das fases de planejamento, formulação das demandas e da estruturação do contrato', razões pelas quais considera que 'não se pode atribuir uma conduta omissiva por parte do Defendente' (p. 8).

137. Relaciona o que considera 'algumas entregas logísticas relevantes', que consistem em quantitativo declarado de vacinas, medicamentos para intubação orotraqueal e respiradores entregues, e na entrega de equipamentos, não quantificados, de ressonância magnética, monitores, concentradores de oxigênio e materiais de consumo (seringas, agulhas e EPI), além de haver atuado na 'Coordenação Logística de materiais no auxílio ao Estado do Amazonas, que se encontrava em Estado de Calamidade Pública, principalmente por falta de oxigênio' e na 'Coordenação para entrega de usinas de oxigênio em diferentes pontos do país' (p. 9).

*138. Afirma que devam ser considerados, além dos 'obstáculos e as dificuldades reais enfrentados pelo Defendente, em razão da coordenação da distribuição de insumos estratégicos, em razão da pandemia da COVID-19, somados às atribuições regimentais ordinárias', outras dificuldades de similar importância, assim relacionadas: 'complexidade e vultuosidade do objeto contratado', o 'ineditismo da contratação' e o fato de não haver participado do planejamento da contratação, admitindo, porém, que '**nem tudo que foi planejado correspondeu à realidade, quando da execução contratual**' (p. 10, grifos no original).*

139. Em relação à 'complexidade do objeto', assinala que (p. 10):

> *... a tarefa de distribuir vacinas, que é um único insumo dentre centenas, para um país grande e diverso como o Brasil, foi vista como peça fundamental no combate ao coronavírus, por exigir uma logística do mais alto nível, requerendo, por exemplo, a armazenagem em baixíssimas temperaturas.*

*140. Considera que 'não se pode avaliar os atos de gestão de um contrato tão complexo, **com o rigorismo de um simples contrato de prestação de serviços**' (idem), enfatizando que (p. 11, grifos no*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

original):

> *Se a cada impasse na interpretação das cláusulas contratuais derivasse na suspensão ou na decisão de extinção do contrato, estaríamos diante de um problema maior: a solução de continuidade das atividades logísticas. E pior,* ***vidas estariam sendo colocadas em risco****! Em outros termos, na gestão do contrato 59/2018, não é exigível outra conduta a não ser decidir, com a máxima celeridade possível.*

141. Afirma que, no Brasil, o 'consequencialismo foi introduzido no ordenamento com a publicação da Lei 13.655/15 [sic], que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb)', que dispõe em seu art. 20 que 'nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam ***consideradas as conseqüências práticas da decisão****' (idem), assinalando que 'Obviamente, que os gestores do contrato levaram em consideração as consequências práticas da decisão, em observância ao consequencialismo jurídico estabelecido pelo art. 20 da LINDB' (p. 11).*

142. Considera ser necessário, à luz do disposto pela Lei 13.655/2018, 'a comprovação do ERRO GROSSEIRO na conduta culposa do gestor, pois sem isso, não se poderá falar de imputação de responsabilidade ao agente, com a consequente aplicação de sanções' (p. 12, grifos no original).

143. Afirma que 'a aplicação de tais dispositivos da LINDB encontra guarida em sólida jurisprudência do TCU' (p. 12), citando como precedentes no TCU os Acórdãos 2.391/2018-Plenário e 1.628/2018-Plenário, ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 2.860/2018-Plenário, Relator Ministro-substituto Augusto Sherman; 2.924/2018-Plenário, Relator Ministro José Múcio Monteiro; 3.327/2019-1ª Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo e 2.681/2019-1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler.

144. Cita julgado em que o Relator assinalou que 'a Unidade Técnica do Rio de Janeiro não levou em consideração a aplicabilidade do art. 28 da LINDB, por ser posterior a elaboração da instrução' (p. 13), indicando fazer menção ao Relatório do Acórdão 4.447/2020-TCU-2ª Câmara, Relator Ministro Aroldo Cedraz.

145. Enfatiza que (p. 14, grifos no original):

> *Em relação ao elemento subjetivo, mesmo quando algum ato ilegal seja praticado,* ***é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. Tal verificação resta comprovada que não ocorreu****.*
>
> *Da mesma forma, afirma-se que a responsabilidade civil somente é atribuível aos gestores da coisa pública na exata medida em que, no seu agir,* ***contribuam para o evento lesivo com dolo ou culpa****, ou seja, ainda que houvesse algum dano concreto decorrente de uma ação ou omissão, este não poderia sofrer qualquer responsabilização por ausência de dolo ou culpa. Cabe salientar que no presente caso ficou evidenciado que não houve qualquer dano ao erário, por ato praticado pelo Defendente.*

146. Afirma que o responsável agiu 'de acordo com a legislação pertinente e com seu entendimento sobre os atos praticados na execução do Contrato 59/2018, incluído aquele sobre o portal de consultas, que para o Defendente vinha cumprindo com o estabelecido no edital' (p. 20, grifou-se).

*147. Afirma que, apesar de o Contrato 59/2018 vigorar desde 9/7/2018, sendo acompanhado pelo TCU desde setembro de 2019, conforme determinação constante do Acórdão 2.234/2019-Plenário, somente em 24/9/2021, '****data na qual o Defendente já não era mais gestor do contrato****, a unidade técnica aponta a eventual irregularidade em relação aos indicadores de performance previstos no contrato e recomenda a oitiva do Ministério da Saúde sobre os fatos' (p. 14-15, grifos no original), o que resultaria em determinação ao Ministério da Saúde exarada no Acórdão 2.752/2021-Plenário, de 24/11/2021.*

148. Considera que tais fatos confirmariam 'a alta complexidade do contrato, com diversas nuances estruturais, que mesmo acompanhado por experientes auditores, ***somente apontou a possível irregularidade, dois anos após a instauração do processo de acompanhamento****' (p. 15, grifos no original).*

*149. Reporta-se às razões de justificativa apresentadas à peça 195 por sua antecessora na função, quando afirma que '****havia um portal eletrônico de consultas*** *ofertada pela contratada, em que era possível acompanhar o andamento das operações logísticas do Centro de Distribuição de Guarulhos-SP' (idem), o qual atendia aos requisitos elencados no Termo de Referência.*

150. Repete as iniciativas que o responsável adotou em sua gestão para enfatizar que

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

*'**Obviamente que tais iniciativas não seriam possíveis sem a posse dos indicadores de desempenho, pois os quais deveriam subsidiar e fundamentar a legalidade dos atos administrativos de retenção de pagamentos e aplicação de sanções**' (p. 17, grifos no original).*

151. Considera que, dadas as condições enfrentadas à época da pandemia, não é 'crível exigir ... nessas condições extraordinárias, um comportamento exigível em tempos de normalidade' (p. 17).

152. Ressalta que, em seu entendimento (p. 17-18, grifos no original):

> *... **a controvérsia estabelecida no processo é sobre a funcionalidade e atendimento do software ofertado pela contratada em relação ao termo de referência do pregão 47/2018** [sic], no que se refere aos indicadores de desempenho. Noutros termos, nunca se duvidou sobre a existência da ferramenta, até mesmo, como bem posto pela Sra. Fabiane em suas alegações de defesa, 'a validação se tratava de uma exigência imposta como **requisito para o início das operações**, sendo que as operações foram iniciadas anteriormente a minha gestão.'*
>
> *O que está a ser exigir do Defendente é o dever de reavaliação qualitativa do software, que pelo contrato, deveria ser realizada antes do início das operações, diante de inúmeros problemas no contrato e da verdadeira operação de guerra que o Ministério se encontrava. Logo, não é razoável diante da realidade dos fatos, exigir conduta adversa da qual a adotada pelo Defendente, que recebeu a função com o software em plena operação, após dois anos de contrato, e diante de dezenas de frentes sob sua responsabilidade, principalmente em relação às operações logísticas voltadas para a pandemia mundial do COVID 19.*
>
> *Imaginar que deveria ser dada prioridade à análise qualitativa do software, em detrimento das ações adotadas pelo Defendente em relação ao contrato e às operações logísticas, que se falhassem custavam vida, foge a qualquer senso de justiça e de princípios basilares como a razoabilidade, por exemplo, e do interesse público. Por fim, até a exoneração do Defendente em julho de 2021, o cumprimento da obrigação em relação ao software era pacífico, tendo a controvérsia se instaurado em momento posterior à referida exoneração, com a manifestação da unidade técnica do TCU, em setembro de 2021, que apresentou entendimento convergentes.*

153. Considera que haveria 'novo entendimento sobre o software e os indicadores de desempenho expostos pelos auditores do TCU', razão pela qual sua sucessora na função notificou a contratada em 8/12/2021, o que, em seu entendimento, comprovaria que 'TODOS os gestores responsáveis tinham o mesmo entendimento sobre o cumprimento da obrigação, desde o início da execução do contrato até a notificação do TCU em novembro de 2021. Portanto, a questão foi de interpretação da exigência contratual' (p. 18, grifos no original).

154. Requer que, caso não sejam acolhidos integralmente os argumentos expostos, seja analisada a boa-fé do Defendente, 'que atuou nos limites de sua competência diante de complexo contexto fático' e observado o 'senso humano de justiça', cabendo considerar 'as dificuldades no exercício diário de funções administrativas em tempos de uma pandemia mundial, com problemas e fatos supervenientes que surgiam recorrentemente, em paralelo às atividades finalísticas do Ministério', não se havendo falado neste processo de 'indícios de locupletamento e/ou má-fé por parte do Defendente ... desídia ou intenção de prejudicar o erário. Muito menos de beneficiar qualquer pessoa física, jurídica ou a si próprio' (p. 19).

155. Conclusivamente, requer ao TCU (p. 19-20):

> *a) o conhecimento das presentes razões de justificativas, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade;*
>
> *b) no mérito, que a presente defesa seja acolhida integralmente, para fins de exclusão da responsabilidade do Defendente quanto ao mérito deste processo.*

<u>Análise</u>:

156. De início, cabe assinalar que a carreira do responsável como oficial do Exército não se encontra em questão neste processo, no qual foi chamado em audiência para apresentar razões de justificativa a respeito de sua conduta quando do exercício de função de confiança no serviço público civil.

157. Na requerida análise de antecedentes, também deverá ser considerado que o responsável foi apenado com multa pelo TCU, nos termos do já citado Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, de 5/4/2023, Relator Ministro Benjamin Zymler, havendo a unidade técnica proposto também a sua inabilitação, sanção que foi afastada no Voto condutor nos seguintes termos:

> *86. Feitas essas considerações, na linha do proposto pela unidade técnica, entendo que o sr.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Roberto Ferreira Dias deve ser inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992. Outrossim, deve sofrer a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 79.004,53, valor máximo previsto pelos normativos pertinentes.

87. Quanto ao sr. Alex Lial Marinho, registro que detinha grau hierárquico inferior em relação ao sr. Roberto Ferreira Dias. Ademais, não são aplicáveis a esse primeiro gestor todas as agravantes imputados a esse último. ***Assim, entendo que o sr. Alex Lial Marinho deve sofrer a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00****.*

158. O responsável assume haver atuado na gestão do Contrato 59/2018 e estar a seu encargo coordenar a equipe de fiscais, o que corrobora a constatação de estar a cargo do DLOG, departamento ao qual se subordina a CGLOG, antes mesmo da sub-rogação do contrato, as atribuições de gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto os serviços de armazenagem e transporte dos insumos de saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde.

159. Com relação ao evidente equívoco em que incorre em suas razões de justificativa, quando afirma que existiria uma 'Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos (CGAD)', o responsável, tomando esta por semelhança, exerceu, de fato, a função de 'Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG)', caberia relembrar que a CGLOG foi inserida na estrutura organizacional do Ministério da Saúde pelo Decreto 9.795, de 17 de maio de 2019, já existindo há mais de um ano quando o responsável tomou posse na função de Coordenador-Geral.

160. Alegou-se em favor do responsável, à página 8 de sua manifestação, que, durante seu período de gestão, foram efetuadas glosas no montante de R$ 25.212.042,40 em pagamentos realizados à Voetur/VTCLOG, em razão do que destaca que 'Dessa forma, não se pode atribuir uma conduta omissiva por parte do Defendente' (p. 8).

161. Conforme apurado no TC 025.828/2021-5 – REPR, as glosas mais expressivas, não relacionadas a ocorrências de perdas, avarias e extravios ou discrepâncias no inventário, são indicadas no quadro a seguir:

Processo - SEI	***Data de Notificação***	***Motivo***	***R$***
25000.051390/2021-40	*6/4/2021*	*Pagamentos a maior feitos à VTC Operadora Logística*	*R$ 450.842,97*
25000.051390/2021-40	*6/4/2021*	*Pagamentos a maior feitos à VTC Operadora Logística*	*R$ 420.842,97*
25000.056887/2021-54	*14/4/2021*	*Valores pagos a mais à VTC - 1ª pauta vacina COVID-19 - janeiro 2021*	*R$ 2.990.094,54*
25000.057570/2021-35	*15/4/2021*	*Cobrança de taxa de urgência/emergência indevida*	*R$ 5.352.606,00*
25000.057698/2021-07	*15/4/2021*	*Valores pagos a mais à VTC - 2ª pauta vacina COVID- janeiro 2021*	*R$ 1.713.991,69*
25000.074310/2021-24	*18/5/2021*	*Pagamentos indevidos feitos à VTC Operadora Logística - distribuição das vacinas utilizadas no combate à COVID-19 (3ª pauta - janeiro de 2021)*	*R$ 66.891,63*
25000.082076/2021-17	*1º/6/2021*	*Taxa de redespacho indevida*	*R$ 10.966.293,00*
TOTAL			***R$ 21.961.562,80***

162. Todas as ocorrências acima relacionadas dizem respeito a pagamentos indevidos realizados à Voetur/VTCLOG durante o período de gestão do responsável. Conquanto não se possa estabelecer uma direta relação de causa e efeito entre a aparente intensificação das ações de fiscalização sobre os pagamentos relativos ao Contrato 59/2018, a partir de abril de 2021, há uma inegável correlação com a iminente instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID pelo Senado Federal.

163. A leitura do requerimento de criação da CPI da COVID – REQ 1372/2021, de 2/3/2021, que, posteriormente, também passou a ser chamada de CPI da Pandemia, ocorreu no dia 13/4/2021, em razão da concessão de medida liminar pelo Ministro do STF Luís Roberto Barroso, na qual determinou ao Presidente do Senado Federal, em 8/4/2021, no âmbito do MS 37760, a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito.

164. Porém, o primeiro requerimento para instalação da CPI, REQ 1371/2021, já havia sido protocolado em 4 de fevereiro daquele ano.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

165. *A CPI da Pandemia foi instalada, em 27/4/2021, com a seguinte finalidade (grifou-se):*

> *Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados;* ***e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos****, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.*

166. *Logo, havia a expectativa de a gestão do Ministério da Saúde, especialmente quanto às licitações e contratos, vir a ser objeto de investigação pelo Senado Federal, desde a apresentação do primeiro requerimento de instalação da CPI em fevereiro de 2021.*

167. *As glosas decorrentes de pagamentos indevidos realizados à Voetur/VTCLOG efetuadas pelo responsável, como visto, somente surgiram ante a iminente instalação da CPI da Pandemia.*

168. *Alegou-se em favor do responsável a realização de 'reuniões quase que diárias' com os fiscais do Contrato 59/2018, 'o que pode ser comprovada por mensagens trocadas em grupo do aplicativo Whatsapp'. Porém, nada foi apresentado que comprove essa alegada troca de mensagens. Ainda que tenham ocorrido 'reuniões quase que diárias' com os fiscais, essas não parecem ter produzido qualquer efeito para impedir a realização de substanciais pagamentos indevidos à contratada e buscar a recuperação desses valores, o que somente passou a ocorrer ante a iminente instalação da CPI da Pandemia.*

169. *Com relação a haver destacado 'algumas entregas logísticas relevantes', de resto não demonstradas pelo responsável, dada a não apresentação de qualquer documento comprobatório, cabe assinalar que essas teriam consistido em distribuição de insumos de saúde, atribuição precípua da CGLOG/DLOG que, apesar de realizadas durante o período da pandemia de COVID-19, não se distinguem do que seriam as obrigações ordinariamente esperadas no exercício da função, pois tais insumos (vacinas, medicamentos para intubação orotraqueal e respiradores, equipamentos de ressonância magnética, monitores, concentradores de oxigênio, seringas, agulhas e equipamentos de proteção individual) não passaram a ser distribuídos às unidades de saúde somente após o surgimento da pandemia.*

170. *Alega-se nas razões de justificativas que, no Brasil, o 'consequencialismo foi introduzido no ordenamento com a publicação da Lei 13.655/15 [em realidade, Lei 13.655/2018], que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb)', que dispõe em seu art. 20 que 'nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam* ***consideradas as consequências práticas da decisão****' (peça 227, p. 17, grifos no original).*

171. *Trata-se, porém, de premissa equivocada, que em nada concorre em favor do responsável, pois, o citado dispositivo não introduziu o consequencialismo, conforme esclarece Omar Farah Freire (****in*** *'O consequencialismo (im)possível no art. 20 da LINDB' – Revista de Direito Público da Economia – RDPE - Belo Horizonte, ano 18, n. 71, p. 123-152, jul./set. 2020, grifou-se):*

> *...* ***a LINDB não contém uma autorização (ou mesmo obrigação) para que o julgador, a partir das consequências externas que sua decisão hipoteticamente causaria, altere a estrutura normativa, o sentido das palavras ou as consequências definidas pelo legislador****.*
>
> *Por meio da reconstrução de uma norma jurídica que respeita a linguagem legal e o fim que deveria ser promovido, pôde-se perceber que a referência do dispositivo era à aplicação de princípios, o que exige uma avaliação da relação entre meios e fins.* ***Em conclusão, o que a LINDB exige, em razão do seu art. 20, é uma consideração dos efeitos que a decisão produz sobre o fim estabelecido por um princípio. Aplicar princípios não implica nenhuma das formas de operação do consequencialismo jurídico, de modo que não é disso que trata o dispositivo****.*

172. *Tal entendimento é corroborado por Marçal Justen Filho (****in*** *'Art. 20 da LINDB Dever de transparência, concretude e proporcionalidade nas decisões públicas' – Revista de Direito*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei 13.655/2018), p. 13-41, nov. 2018, grifou-se):

> ***O art. 20 não impôs a preponderância de uma concepção consequencialista do direito. Não estabeleceu que a avaliação dos efeitos determinará a solução a ser adotada, independentemente das regras jurídicas aplicadas**.*
>
> *O dispositivo restringe-se a exigir, de modo específico, que a autoridade estatal tome em consideração as consequências práticas da decisão adotada, inclusive para efeito de avaliação da proporcionalidade da decisão a ser adotada.*

*173. Uma concepção consequencialista do Direito, em sentido amplo, pode ser descrita como 'qualquer programa teórico que se proponha a condicionar, ou qualquer atitude que condicione explícita ou implicitamente a adequação jurídica de uma determinada decisão judicante à valoração das consequências associadas às mesmas e às suas alternativas' (**in** SCHUARTZ, Luís Fernando – 'Consequencialismo Jurídico, Racionalidade Decisória e Malandragem' – Revista de Direito Administrativo; v. 248 (2008); 130-158).*

*174. Conforme esclarece Sinnott-Armstrong, **consequencialismo é simplesmente a visão de que as propriedades normativas dependem apenas das consequências**, sendo caso paradigmático o utilitarismo, cujos proponentes clássicos foram Jeremy Bentham (1789), John Stuart Mill (1861) e Henry Sidgwick (1907), cujas afirmações são geralmente reunidas sob o slogan de que 'um ato é certo se e somente se causar 'a maior felicidade para o maior número'' (**in** Sinnott-Armstrong, Walter, 'Consequentialism', The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/consequentialism/).*

175. Porém, tal máxima gera diversos problemas de ordem lógica e no campo prático, bem explorados no texto supracitado e também objeto de especulações no artigo já clássico de Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, 'Modern Moral Philosophy' (Philosophy – The Journal of The Royal Institute of Philosophy, January - 1958, Vol. XXXIII, n. 124), em que, ao abordar as limitações do utilitarismo em suas tentativas inconclusivas de estabelecer uma filosofia moral secular, particularmente em Sidgwick, cunhou o termo 'consequencialismo' pela primeira vez.

176. Nem mesmo Carlos Ari Sundfeld que, juntamente com Floriano de Azevedo Marques Neto e outros pesquisadores, destacou-se na condução de estudos e na elaboração do anteprojeto que embasou o texto de alteração da LINDB, indica que haveria alguma pretensão de renovar radicalmente o Direito pela inserção do 'consequencialismo', pois:

> *Os preceitos da nova LINDB não tem conteúdo propriamente revolucionário: eles só transformam em texto legal, de caráter universal, exigências que, em muitos ambientes – o de controle público, inclusive – já vinham sendo feitas, e que traduzem práticas jurídicas contemporâneas e adequadas (**in** SUNDFELD, Carlos Ari, 'Direito Administrativo – O novo olhar da LINDB', editora Fórum, 2022, página 42).*

*177. Logo, pretender que a LINDB teria introduzido o 'consequencialismo' no ordenamento jurídico, além de constituir percepção equivocada, acarretaria, caso assim fosse, sua inaplicabilidade, pois, com bem demonstrou Omar Farah Freire, 'o ordenamento jurídico constitucional brasileiro não permite o emprego de consequências externas à norma como justificativa de uma decisão', (**in** FREIRE, Omar Farah, 'O consequencialismo (im)possível no art. 20 da LINDB' – Revista de Direito Público da Economia – RDPE | Belo Horizonte, ano 18, n. 71, p. 123-152, jul./set. 2020).*

178. Tal asserção que fica mais bem explicitada na conclusão do artigo citado às páginas 148-149, grifou-se:

> *Os argumentos desenvolvidos nos tópicos precedentes demonstram que as primeiras impressões a respeito do art. 20 da LINDB tentaram atribuir-lhe um sentido mais amplo do que seria possível em face do ordenamento constitucional brasileiro, dos limites semânticos do dispositivo e da finalidade que o legislador queria promover. Para sustentar essa afirmação, foi demonstrado que a consideração de consequências externas à norma não corresponde ao sentido comum ou técnico das palavras, não seria harmônica com as demais normas do ordenamento jurídico, nem corresponderia à mens legislatoris de incrementar a segurança jurídica e a controlabilidade das decisões. **Assim, a LINDB não contém uma autorização (ou mesmo obrigação) para que o julgador, a partir das consequências externas que sua decisão hipoteticamente causaria, altere a estrutura normativa, o sentido das palavras ou as consequências definidas pelo legislador**.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> *Por meio da reconstrução de uma norma jurídica que respeita a linguagem legal e o fim que deveria ser promovido, pôde-se perceber que a referência do dispositivo era à aplicação de princípios, o que exige uma avaliação da relação entre meios e fins.* ***Em conclusão, o que a LINDB exige, em razão do seu art. 20, é uma consideração dos efeitos que a decisão produz sobre o fim estabelecido por um princípio. Aplicar princípios não implica nenhuma das formas de operação do consequencialismo jurídico, de modo que não é disso que trata o dispositivo****.*
>
> *Se as consequências práticas a que o enunciado se refere forem limitadas aos efeitos da decisão sobre a promoção do estado de coisas definido por um princípio, então o dispositivo assumiria a função de explicitar a forma de aplicação normativa pelo julgador nas esferas administrativa, controladora e judicial. Não seria, portanto, uma inovação em termos de abertura ao consequencialismo jurídico, mas ao menos seria possível conferir-lhe interpretação compatível com a Constituição Federal.*

179. Ou dito de forma mais assertiva, nas palavras de Juarez Freitas, por ocasião da palestra 'O dever do gestor e do controle em decidir e motivar na contratação pública: enfoque da CF/88 pela Lei 9784/1999 e Lei 13655/2018', proferida no FCGP 2019 - 17° Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, em 11/4/2019, ***ao se referir à introdução do art. 20 na chamada LINDB*** *(a partir de 20min55sec* ***in*** *https://www.forumconhecimento.com.br/video/852/, acesso em 8 de setembro de 2022, grifou-se):*

> *... alguns leram, de forma diferente da minha, e acharam: 'Este é o triunfo do consequencialismo no Brasil'.* ***Não tem nada que ver com consequencialismo****. Aliás, essa polêmica consequencialismo x deontologismo não faz muito sentido já mais hoje, nem em alguns campos da filosofia ... Isto o que é? É claro que não se pode abrir mão da deontologia legal. Isto é apenas e tão somente um apelo à razão prática. A razão prática é preditiva. Alguém que trabalhar com Direito no século XXI com a perspectiva de abstracionismo, de subsunção automática da Lei ao caso, está com uma defasagem hermenêutica gigantesca. Então, esse dispositivo diz apenas isso ... gente, no século XXI, ninguém pode tomar decisão sem olhar os impactos sistêmicos.* ***Isto é, outras palavras, quem tomar decisão tem que ser responsável pelos impactos****. A seguir, diz o parágrafo único: 'A motivação demonstrará ...', e aí alguns dizem: 'Olha que grande inovação!', mas, eu não vi exatamente aqui que grande inovação ... [Seguindo a leitura do dispositivo] ... demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo', e agora vem uma parte polêmica, 'ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas'. Se vocês apanharem esse meu livro [?], ou apanharem 'O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais', pela [editora] Malheiros, vocês vão ler que eu escrevi sobre um princípio que nasceu no Direito Administrativo. Eu apenas estou propondo a atualização dele: o princípio da proporcionalidade. Não é postulado, é princípio no meu entender, mas, isso não vem ao caso.* ***O que está dizendo aqui é que tem que respeitar a proporcionalidade. Só isso. Não tem nada de novo aqui****.*

180. Logo, cabe indagar em que a presença, ou mesmo a ausência, do alegado 'consequencialismo' eximiria o responsável, que detinha o encargo de coordenar a equipe de fiscalização, de exigir da contratada o cumprimento de suas obrigações contratuais, razão pela qual foi chamado em audiência em face da omissão ante a não disponibilização de acesso aos softwares WMS e TMS, supostamente utilizados pela Voetur/VTCLOG.

181. Alegou-se que, somente em 24/9/2021, quando o responsável já fora exonerado, a unidade técnica apontou 'eventual irregularidade em relação aos indicadores de performance previstos no contrato', o que, em seu entendimento, demonstraria a 'alta complexidade do contrato' (p. 14-15).

182. No entanto, foi o próprio responsável quem afirmou, em 9/9/2020, em resposta a reiteração de diligência ao Ministério da Saúde, para a qual não houvera atendimento a diversos pontos (peças 5 a 8 e 12 a 13), que os indicadores de desempenho 'ainda não foram concretizados', havendo comunicado ao TCU que 'serão iniciados [sic] o desenvolvimento dos indicadores com base nos dados históricos existentes' (peça 17, p. 12).

183. Ao analisar essa resposta, a unidade técnica ponderou em instrução precedente (peça 19, p. 3):

> *Análise*
>
> *20. É de conhecimento deste Tribunal que a situação ocasionada pela presente pandemia*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

resultou em grande demanda da atuação do Ministério da Saúde nos aspectos de gestão e de operação para resposta à crise de saúde decorrente. É de supor, ainda, que a Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde e áreas correlatas do MS tenham a demanda aumentada ainda mais com a iminente disponibilização de vacinas, o que provavelmente exigirá grandes esforços no tocante à logística de transporte e distribuição dos insumos envolvidos.

21. Nesse sentido, entende-se contraproducente uma determinação incisiva do TCU, neste momento, que possa resultar no deslocamento e esvaziamento da capacidade de trabalho dedicada ao combate à pandemia, indo de encontro ao interesse público.

22. Por outro lado, considerando a informação de que o desenvolvimento de tais indicadores seria iniciado, reputa-se pertinente solicitar ao Ministério, por meio de nova diligência, que esclareça e detalhe como se dará a realização dessa atividade por meio da apresentação de plano de ação, que, entre outros fatores, indique as ações a serem adotadas, os responsáveis (setores e servidores) e os prazos para estruturação do processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018, e permitir a fixação de marcos objetivos a serem monitorados por este Tribunal.

184. Ademais, no mesmo Despacho em que respondera a diligência, questionado a respeito de 'possíveis ocorrências no curso de sua execução contratual, sobretudo quanto a atrasos no fornecimento (informando o tempo médio mensal de atraso) e perdas de produtos armazenados e/ou transportados (informando quantitativos e valores em reais, em termos mensais)', o responsável afirmou que, 'o sistema da terceirizada não aufere a quantificação de cada caso explicitado acima, devido à volumetria de distribuição mensal' (peça 17, p. 7-8), formulação oblíqua para admitir que somente dispunha de informações elaboradas pela contratada, sem dispor de qualquer meio de verificação de sua veracidade.

185. Em face de as informações prestadas serem insuficientes para esclarecer, não apenas a questão relativa aos indicadores de desempenho, nova diligência foi realizada com a expedição do Ofício 70149/2020-TCU/Seproc, de 13/12/2020 (peça 22), havendo o Ministério da Saúde, por solicitação do responsável, em 12/1/2021 (peça 25, p. 6-7), requerido prorrogação de prazo para envio da resposta (peça 25) e, posteriormente, em 24/2/2021, requereu nova prorrogação (peça 29), só vindo o órgão a encaminhar manifestação em 15/3/2021 (peças 31 a 38), com complementação de resposta, já vencido o prazo, em 4/5/2021 (peça 43), no qual o órgão sugeriu concessão de acesso externo a processos eletrônicos administrativos à unidade técnica, o que se efetivou em 13/5/2021, originando a juntada de elementos comprobatórios, no período de 20/5/2021 a 23/9/2021, em 51 peças inseridas nos autos (peças 44 a 94).

186. Logo, se houve demora para o apontamento de 'irregularidade em relação aos indicadores de performance previstos no contrato', para tal concorreu o próprio responsável ao não prestar as informações requeridas em sede de diligência ou por haver retardado o seu envio.

187. Não merece acolhida a alegação de que se estaria diante de 'novo entendimento sobre o software e os indicadores de desempenho expostos pelos auditores do TCU'. O Termo de Referência exigia a utilização de dois softwares de gerenciamento, WMS e TMS, e não apenas um, aos quais deveria ser assegurado pleno acesso ao Ministério da Saúde. Trata-se de obrigações especificadas no Termo de Referência, não sendo fruto de qualquer 'entendimento' elaborado a posteriori por Auditores do TCU. De igual modo, o Termo de Referência estabeleceu indicadores de desempenho e Acordo de Nível de Serviço, que jamais foram apurados em razão de o Ministério da Saúde não dispor de informações suficientes sobre as operações executadas pela contratada.

188. O que se requereu em diversas diligências não atendidas de forma satisfatória ao longo do período de gestão do responsável foi a apresentação de informações a respeito da estruturação de adequado processo pelo Ministério da Saúde com vistas a (i) quantificar e monitorar os benefícios almejados com execução do Contrato 59/2018; (ii) a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do contrato decorrente da licitação PE 42/2017 (Contrato 59/2018, celebrado em 9/7/2018), em relação à forma anterior de contratação do mesmo objeto, de modo a dar cumprimento à deliberação contida no item 9.4 do Acórdão 2234/2019-TCU-Plenário, de 18/9/2019, Relator Ministro Augusto Nardes, que deu origem a este processo de Acompanhamento.

189. Tal deliberação jamais foi cumprida, havendo o Ministério da Saúde, por fim, admitido que o processo não fora estruturado por não dispor de informações adequadas e suficientes sobre a execução das operações, conforme constatado na instrução lançada à peça 151, fragilidade para a qual concorreu

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

de forma determinante a indisponibilidade de acesso aos sistemas WMS e TMS, caso esses, de fato, existam e tenham sido utilizados pela contratada.

190. Tampouco concorre em favor do responsável a menção à afirmativa de sua antecessora na função, a senhora Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), nas razões de justificativa por ela apresentadas, de que havia um 'portal eletrônico' e que este 'atendia aos requisitos elencados no TR do PE 42/2012 [sic]' (p. 16), já refutada nos parágrafos 115 a 123 desta instrução.

191. Ademais, tal afirmativa é desmentida pela sucessora do responsável na função, a senhora Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), quando afirma na Nota Técnica 1/2022-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 10/1/2022 (peça 119, p. 8, grifos no original):

> *3.1. Primeiramente, de forma objetiva: a VTC, mesmo após concessão de prazos por esta CGLOG, **NÃO** conseguiu apresentar indicadores sólidos, concisos e auditáveis, o que inviabiliza quaisquer validação desta área técnica. Reiteramos que não dispomos de métodos próprios para aferição dos indicadores previstos no Termo de Referência, ou seja, dependemos das análises estabelecidas pela contratada para possuirmos os dados que, uma vez apresentados, são auditados. Portanto, a VTCLOG é a proprietária do software WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém) e não disponibiliza perfil de acesso para os fiscais ou demais técnicos desta Coordenação, seja porque, segundo ela, não há essa exigência no Termo de Referência construído à época, ou por motivos terceiros.*

192. A refutação é corroborada pelo seguinte excerto das razões de justificativa trazidas a estes autos, em sede de audiência, pela mesma senhora Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53) à peça 207, p. 5 (grifou-se):

> ***26. Importa frisar que o 'portal online' que a VTC disponibiliza ao Ministério da Saúde para inserção de pedidos, rastreio de cargas e mais algumas demandas operacionais não é e não deverá ser considerado como cumprimento da cláusula contratual do Termo de Referência que versa sobre a disponibilidade dos sistemas de gestão de armazenagem e transporte. Fala-se isso, pois, trata-se de um mero 'portal' e não um sistema, e, além disso, sabemos que a operacionalização do Centro de Distribuição do MS é feita por modernos softwares de mercado, sendo o 'portal online' um instrumento, reforçamos, que não se assemelha às exigências do edital para o caso concreto**.

*193. Ao contrário do que se afirma nas razões de justificativa apresentadas, **não se está a exigir do responsável que houvesse feito a** 'reavaliação qualitativa do software' (p. 18), em realidade dois, WMS e TMS, **mas que justifique as razões de haver se mantido omisso em face do descumprimento pela contratada das obrigações de conceder acesso aos sistemas, caso existentes de fato, e às informações neles contidas**. Mesmo porque, caso houvesse alguma pretensão de se exigir a 'reavaliação qualitativa do software', nenhuma avaliação ou 'reavaliação' seria possível enquanto a contratada não houvesse concedido ao Ministério da Saúde acesso aos softwares, o que nunca ocorreu.*

194. O fato de haver, segundo alega o responsável, reorganizado as atividades de fiscalização do contrato e a posterior autuação de um processo específico de fiscalização, o que até então não havia, poderiam ser considerados fatores atenuantes para fins de dosimetria de eventual apenação, mas insuficientes para afastar a reprovabilidade de sua conduta.

195. Em favor do responsável foram apontados como precedentes no TCU, que indicariam a necessidade de comprovação do cometimento de erro grosseiro para apenação de gestor público, os Acórdãos 2.391/2018 e 1.628/2018, ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 2.860/2018, Relator Ministro-substituto Augusto Sherman e 2.924/2018, Relator Ministro José Múcio Monteiro, todos do Plenário; e Acórdãos 3.327/2019, Relator Ministro Vital do Rêgo, e 2.681/2019, Relator Ministro Benjamin Zymler, ambos da 1ª Câmara.

196. Cabe assinalar que em todos esses julgados houve cominação de multa aos responsáveis, à exceção do Acórdão 3.327/2019-TCU-1ª Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo, em que, ao apreciar Recurso de Reconsideração, o colegiado tornou insubsistentes os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 10.519/2017-TCU-1ª Câmara, que imputaram débito ao responsável sem aplicação de multa, mas apenas por haver transcorrido prazo superior a dez anos entre as irregularidades apuradas e a citação do gestor.

197. Também foi citado julgado em que o Relator assinalou que 'a Unidade Técnica do Rio de Janeiro não levou em consideração a aplicabilidade do art. 28 da LINDB, por ser posterior a elaboração da instrução' (p. 13), depreendendo-se que esteja fazendo menção ao Acórdão 4.447/2020-TCU-2ª

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Câmara, Relator Ministro Aroldo Cedraz – TC 011.679/2015-8.

198. O referido julgado tratou de Representação formulada pela então Selog reportando a possível utilização fraudulenta de atas de registro de preços relativas a serviços comuns ou de engenharia gerenciadas por organizações militares de grande porte, também nesse caso havendo resultado em cominação de multas aos responsáveis pelos atos irregulares.

199. Uma vez que a última instrução a cargo da Selog/Sec-RJ, emitida antes do julgamento daqueles autos, é datada de 28/3/2018, por óbvio que nela não foram, e nem poderiam ser, consideradas as alterações introduzidas na LINDB pela Lei 13.655/2018, vez que esta somente foi publicada em 25/4/2018.

200. Em realidade, a menção a não se haver levado em consideração o então novel art. 28 da LINDB diz respeito à análise de conduta de um único responsável arrolado na referida Representação, havendo o Ministro Relator Aroldo Cedraz considerado que, em relação a esse responsável, exclusivamente, não haveria gravidade suficiente que pudesse justificar a apenação.

201. No entanto, isso não constituiu óbice para que o Relator acompanhasse a proposição da Selog/Sec-RJ que resultou, em consonância com o disposto no art. 28 da LINDB, conforme bem acentuou o Ministro Relator Aroldo Cedraz, na cominação de multa aos demais seis agentes públicos devidamente responsabilizados pelas irregularidades.

202. Desde a prolação dos Acórdãos supracitados, a jurisprudência do TCU tem se consolidado quanto à caracterização do 'erro grosseiro' como aquele decorrente de grave inobservância do dever de cuidado no trato com a coisa pública, revelando a existência de culpa grave, passível de aplicação de penalidade, já que se distancia do que seria esperado de um administrador minimamente diligente, uma vez ausentes circunstâncias práticas que tenham limitado ou impedido a atuação do agente em conformidade com a lei (dentre outros, Acórdão 1.643/2022-TCU-2ª Câmara, Relator Ministro Bruno Dantas e Acórdão 778/2022-TCU-1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler).

203. A conduta do senhor Alex Lial Marinho (CPF: 051.576.527-98) ao permanecer omisso em face ao reiterado descumprimento pela contratada das disposições contidas nos subitens 7.5.2., 7.5.2.1., 7.5.3., 7.14.12.4.11.3. e 7.14.12.4.11.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, resultante da inobservância ao art. 8º, inciso IV, do Decreto 9.795/2019 em seu Anexo I, em violação ao disposto no art. 4º, incisos I, III, XIII e XV, da Portaria 78 GM, de 16 de janeiro de 2006 e no art. 67 da Lei 8.666/1993, caracteriza o cometimento de erro grosseiro e constitui afronta aos princípios básicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, insculpidos no art. 3º da referida Lei 8.666/1993.

204. Em face do exposto, encaminha-se proposta de ***rejeição das razões de justificativas*** *apresentadas pelo senhor* ***Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98)****, com a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.*

Razões de justificativa apresentadas por Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), peça 207.

205. Apresenta descrição do objeto deste ACOM e relata atos processuais precedentes. No que é pertinente aos pontos que ensejaram sua chamada em audiência, considera que (p. 3):

> *... não pode ser responsabilizada pelos déficits fiscalizatórios em questão, seja pelo fato de a sua atuação frente aos atos ocorreu em curto período de tempo, seja pelo fato de que sob sua coordenação houve ações efetivas por parte da equipe de fiscalização tendente a sanar tais omissões na execução contratual, como será exposto.*

206. Salienta que 'as ações de fiscalização se submetiam às diretrizes do titular da cadeira, competindo à substituta única e tão somente sua chancela em atos específicos durante a ausência do titular', havendo sido 'nomeada como coordenadora-geral substituta da CGLOG em 17/6/2019, tendo estado efetivamente no comando da Coordenação em menção entre 8/6/2021 a 8/11/2022, período em que houve a ausência de titular' e durante o qual 'esteve efetivamente a frente da CGLOG enquanto tomadora de decisão, como substituta' (p. 3).

207. Aduz que, durante o referido período de substituição, sobreveio a pandemia e seus desdobramentos, quais sejam: 'aumento considerável na utilização do Contrato 59/18 para transporte de insumos; uso do Contrato para armazenagem e transporte das vacinas COVID; Comissão Parlamentar de Inquérito; exoneração do então ex-diretor do Departamento de Logística (DLOG) e do então ex-coordenador da CGLOG', com o que o DLOG esteve 'inserido em um cenário de repercussão nacional, diligências de Órgãos de Controle e o desafio de continuar operacionalizando um Contrato, oriundo de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

um Termo de Referência problemático' (idem).

208. Afirma que, no período em que exerceu de forma interina a Coordenação-Geral da CGLOG, 'foram autuados cerca de 248 processos de glosas/notificações', havendo optado por 'focar em tarefas em graus de prioridade distintos, com atenção primária aos processos de glosas e sancionadores, lembrando-se que a realidade se contava com uma equipe de fiscalização enxuta, que beirava a sobrecarga' (p. 3-4).

209. Assinala também haver priorizado 'ações de normalização e padronização dos processos de pagamento, com a implantação de ferramentas de auditoria, para garantir a continuidade da operacionalização do contrato, pagando à empresa apenas o que lhe é devido' e conduzido o planejamento e execução dos Inventários Anuais de Insumos Estratégicos para Saúde, 'de onde extraiu-se processos de glosas nos valores de R$ 601.038,26 para o ano de 2021 e R$ 114.643,14 para o ano de 2022, consoante processo SEI 25000.130403/2020-65' (p. 4).

210. Considera, em relação à fiscalização contratual, haver atuado de forma diligente e assertiva em 'temas que, primariamente, recuperassem valores ao erário', de forma a garantir 'sustentabilidade ao Contrato 59/2018' e 'a governança nas relações institucionais entre o Ministério da Saúde e a VTC Operadora Logística' (idem).

211. Destaca a expedição de Ofício 423/2021/CGLOG/DLOG/SE/MS (SEI 0032249669), de 8 de dezembro de 2021, notificando a empresa VTC Operadora Logística sobre o descumprimento de cláusula contratual referente ao acompanhamento dos indicadores de desempenho previstos no Termo de Referência do Contrato 59/2018.

212. Aponta que (p. 4-5, grifou-se):

> *... os softwares objeto da celeuma estão intrinsicamente ligados ao acompanhamento dos indicadores de desempenho do Contrato, sendo estas ferramentas para que o Ministério da Saúde pudesse aferir as métricas durante a execução contratual.*
>
> *21. **Esta foi a primeira ação formal de cobrança de cumprimento contratual quanto ao tema**, e ainda que a principal temática do Ofício seja a apuração de indicadores, esta tem relação próxima com a questão da indisponibilidade de acesso aos sistemas.*
>
> *22. Após a cobrança, a VTCLOG apresentou respostas e indicadores que **NÃO** foram validados pela equipe de fiscalização de contrato e Coordenação da CGLOG (ocupada por mim à época). Em resposta oficial sobre o assunto ao TCU, emitimos a Nota Técnica 29/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS (sob código SEI 0032253725).*
>
> *23. A Nota Técnica acima reportada, evidencia que focamos (dentre as várias demandas existentes no Contrato 59/18) na resolução conjunta de duas problemáticas: a primeira, seria propriamente o cumprimento da cláusula contratual que versa sobre os indicadores de qualidade. Ao fazer isso, por uma questão de alinhamento de processos, **imaginava-se que a VTCLOG disponibilizaria acesso aos sistemas (WMS e TMS), uma vez que os referidos indicadores são mensurados e/ou possuem os dados extraídos de tais módulos. Para nossa surpresa, a contratada não apresentou os resultados almejados, e a equipe de fiscalização (sob minha coordenação) não os validou**.*
>
> *24. Dessa não-validação, foi aberto o processo SEI 25000.182297/2021-86 onde estão narradas as primeiras tratativas sobre o assunto. Dele, surgiu o processo administrativo 25000.115892/2022-97 que vem apurando a penalidade (advertência e multa) ora aplicada pela então equipe de fiscais de contrato.*
>
> *(...)*
>
> *26. **Importa frisar que o 'portal online' que a VTC disponibiliza ao Ministério da Saúde para inserção de pedidos, rastreio de cargas e mais algumas demandas operacionais não é e não deverá ser considerado como cumprimento da cláusula contratual do Termo de Referência que versa sobre a disponibilidade dos sistemas de gestão de armazenagem e transporte. Fala-se isso, pois, trata-se de um mero 'portal' e não um sistema, e, além disso, sabemos que a operacionalização do Centro de Distribuição do MS é feita por modernos softwares de mercado, sendo o 'portal online' um instrumento, reforçamos, que não se assemelha às exigências do edital para o caso concreto**.*
>
> *27. Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao dever de fiscalização, uma vez que houve a formalização de atividade fiscalizatória sobre o tema, com a iniciativa de oficiar a empresa e instauração do processo competente.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

213. Considera não ter incorrido em omissão no exercício da fiscalização e gestão contratual, pois o envio do referido Ofício 423/2021/CGLOG/DLOG/SE/MS (SEI 0032249669), de 8 de dezembro de 2021, 'foi o pontapé inicial para a atividade fiscalizatória do descumprimento do acesso aos sistemas WMS e TMS que permitiriam o mapeamento dos indicadores pactuados', sendo 'apenas e tão somente' em seu período de gestão 'que deu início à fiscalização da matéria indicadores [de desempenho] e acesso a softwares', razões pelas quais afirma não haver incorrido em afronta ao artigo 67 da Lei 8.666/1993 ou violação ao art. 8º, inciso IV, do Decreto 9.795/2019, uma vez que 'a servidora peticionária agiu em legalidade ao realizar as ações de fiscalização em conjunto com seus subordinados, sendo certo que se houve qualquer falha, esta não se deu por desídia ou má-fé da mesma, que atuou nos estritos limites de sua competência, de modo a resguardar o interesse público' (p. 5-6).

214. Salienta que 'no curto espaço de tempo em que a servidora figurou como Coordenadora-Geral de Logística em Insumos Estratégicos para Saúde substituta (de 8/6/2021 a 8/11/2022), houve um nítido incremento nas ações fiscalizatórias' (p. 6) em relação ao Contrato 59/2018, que incluíram a questão que trata do acesso aos softwares WMS e TMS.

215. Conclusivamente, requer ao TCU que acolha as razões de justificativa ora apresentadas e considere regular a sua atuação, 'afastando as irregularidades a ela imputadas' (p. 6, grifos no original).

Análise:

216. Tendo em vista os elementos comprobatórios indicados pela responsável, confirmados em exame de 76 processos administrativos do órgão, cujo acesso foi disponibilizado aos Auditores; considerando o fato de a responsável haver sido a única gestora à frente da CGLOG que adotou medidas concretas em face ao descumprimento das obrigações assumidas pela contratada relativas à disponibilidade dos softwares WMS e TMS; considerando que, apesar de a responsável não haver participado dos processos de planejamento da licitação e de escolha do fornecedor e de estar, ao longo do período de sua gestão na condição de substituta eventual na Coordenação-Geral da CGLOG, isso não a impediu de agir em conformidade com as atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018; considerando, por fim, que a responsável não detinha autoridade para aplicar sanções contratuais, atribuição que pertence ao diretor do DLOG, a quem se encontrava subordinada; encaminha-se ***proposta de acolhimento das razões de justificativa apresentadas pela Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53)****.*

217. Com relação ao senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel, e ao senhor Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91), revel, conclui-se que os elementos trazidos aos autos pelos demais responsáveis chamados em audiência não permitem afastar as imputações que lhes foram atribuídas, não havendo elementos de defesa que possam ser aproveitados em favor dos responsáveis revéis.

218. Cabe considerar como fator agravante o fato de que ambos exerceram a função de diretor do DLOG em caráter de titularidade, havendo permanecido omissos em face do reiterado descumprimento pela contratada das disposições contratuais, especialmente quanto a não disponibilização de acesso aos softwares WMS e TMS, supostamente utilizados pela Voetur/VTCLOG.

219. ***Em face do exposto, encaminha-se proposta de cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aos senhores Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel, e ao senhor Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91), revel****.*

Diligência ao Ministério da Saúde *(manifestação à peça 204):*

56.2.1. informe ao Tribunal quanto ao andamento dos trabalhos de atualização da norma interna relativa à gestão/fiscalização de contratos administrativos*;*

220. Após longa digressão historiando os atos processuais deste ACOM, limitou-se a informar que 'No que tange ao andamento dos trabalhos de atualização da norma interna relativa à gestão/fiscalização de contratos administrativos, tem-se o NUP 25000.146293/2021-34' (p. 7).

Análise

221. Em consulta ao processo administrativo SEI 25000.146293/2021-34 constata-se que sua autuação, em 30/9/2021, decorreu de iniciativa do então Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira (CGORF/DLOG/SE/MS), endereçada ao DLOG, com o objetivo de ser realizada atualização quanto aos procedimentos de acompanhamento e fiscalização de execução dos contratos firmados no âmbito do Ministério da Saúde, principalmente para aquisições de insumos estratégicos para saúde - IES, ao qual era sugerida a criação de grupo de trabalho entre as coordenações que

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

compõe a DLOG e, se possível, com suporte da DINTEG/MS e CONJUR/MS, a fim de que viesse a ser elaborada proposta de portaria para substituir a Portaria GM/MS 78 de 16 de janeiro de 2006 (SEI 0023046375 - peça 211, p. 53-58).

222. Em 1º/10/2021, o então diretor do DLOG encaminhou ofício a três coordenações-gerais a ele subordinadas para indicação dos participantes para compor o referido grupo de trabalho (SEI 0023051437 - peça 211, p. 59-64).

223. Em 7/10/2021, minuta de manual de acompanhamento e fiscalização de contratos foi apresentada ao grupo de trabalho para análise (SEI 0023326723 - peça 211, p. 65-66).

224. Em 28/10/2021, foi noticiada ao grupo de trabalho a criação de diretório no aplicativo MS-Teams para inserção de colaborações na minuta do Manual (SEI 0023827988 - peça 211, p. 67).

225. Em 16/11/2021, a Coordenadora-Geral de Aquisição de Insumos Estratégicos em Saúde encaminhou o processo para a subunidade Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde, a ela subordinada, para 'conhecimento e adoção das providências necessárias à continuidade do feito' (SEI 0023827988 - peça 211, p. 73).

226. Desde então, o processo não registra outros atos, além do envio ao DLOG, em 15/2/2023, 'para providências', face ao recebimento do ofício de diligência do TCU (SEI 0031917961 - peça 211, p. 74-75).

227. À vista do exposto e considerando que o Ministério da Saúde, em relação ao ponto, limitou-se a informar 'tem-se o NUP 25000.146293/2021-34', ***conclui-se que a atualização normativa dos procedimentos de gestão e fiscalização de contratos encontra-se abandonada pelo órgão desde, pelo menos, novembro de 2021****.*

228. Conforme apontado no TC 025.828/2021-5 – REPR (peça 147, p. 194) e ratificado em instrução precedente nestes autos (peça 151, p. 10), a deficiente fiscalização do Contrato 59/2018, falha reconhecida pelo próprio Ministério da Saúde, que salientou, dentre outros aspectos, haver 'alta rotatividade entre os fiscais, tanto que, na atual equipe, não há representante que tenha iniciado suas atividades junto ao início de execução contratual', 'indefinição do fluxo das atividades de fiscalização', 'não encaminhamento de notificações [à contratada] com a celeridade devida', 'falta de acompanhamento orçamentário satisfatório', constituem ***deficiências incompatíveis com os mais elementares princípios administrativos, especialmente em se tratando de serviços de caráter crítico para o Ministério da Saúde, além da elevada materialidade envolvida nesse contrato****.*

229. Faz-se oportuna a seguinte transcrição de excerto da instrução precedente (peça 151, p. 12-13, grifos no original):

> *41. Após o encerramento do Contrato 311/2010, os serviços de transportes de ICS passaram a ser providos por seguidos contratos emergenciais (61/2016, 12/2017, 46/2017, 89/2017 e 57/2018), todos firmados com a própria Voetur/VTCLOG por dispensa de licitação, o que, por si, já constitui uma anomalia, tendo em vista a natureza excepcional dessa modalidade de contratação. Sobre tais contratos, destaca-se a incapacidade do MS em apresentar dados elementares sobre sua execução, tais como quantitativos transportados e valores despendidos, conforme constatado na instrução precedente (peça 95), inviabilizando a avaliação quanto à efetividade dos benefícios esperados com a nova modelagem de contrato estabelecida no PE 42/2017.*
>
> *42. Embora o TR do certame tenha expressamente apontado que, além da execução dos serviços operacionais de logística, o objetivo da contratação também contemplaria a obtenção de 'ferramentas modernas e eficazes, capazes de subsidiar o Ministério da Saúde com elementos e informações precisos e ágeis no intuito de assessorar este órgão ministerial na gestão de todos os processos inerentes à cadeia de suprimentos' (peça 72, p. 6), as análises realizadas neste e nos demais processos relacionados ao Contrato 59/2018 indicaram que a evolução preconizada no instrumento convocatório não se materializou, uma vez que as falhas continuaram ocorrendo em níveis inaceitáveis.*
>
> *43. As irregularidades observadas, condenáveis em quaisquer contratações públicas, tornam-se ainda mais graves por estarem relacionadas a serviço essencial, cuja má-prestação tem grande potencial de gerar consequências nefastas para a saúde da população. A essencialidade dos serviços, em vez de servir como estímulo para uma gestão acurada, meticulosa, cuidadosa, tem sido utilizada como subterfúgio para recorrentes extrapolações de quantitativos e saldos contratados e para a realização de dispensas de licitação*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> *emergenciais. O panorama observado transparece que, por mais de uma década, a condução dos contratos relativos aos serviços de transporte de ICS esteve muito mais sob o domínio da empresa contratada do que do próprio MS.*
>
> *44. A materialidade envolvida na prestação desses serviços agrava ainda mais a situação. Veja-se que o valor atualizado do Contrato 59/2018, após os acréscimos e reajustes aplicados, segundo informações constantes do Termo de Apostilamento 5/2022 (peça 150), chegou a* ***R$ 1.014.615.488,37****, montante que, pela magnitude, exigiria atuação diligente não apenas dos fiscais designados, mas de todos os níveis de direção do órgão, inclusive da alta administração do MS.*
>
> *45. Há que se considerar que as ocorrências identificadas também estão atreladas à fragilidade do órgão no que toca à governança das contratações, configurando, conforme observado em análise realizada no TC 025.828/2021-5, quadro de '****graves fragilidades de caráter estrutural que propiciam elevação em grau temerário dos riscos de ineficácia, desperdício e, até mesmo, malversação de recursos públicos****' (peça 147, p. 23).*

230. Tais falhas podem ser atribuídas como resultado das persistentes fragilidades do Ministério da Saúde em gestão das contratações, o que fora identificado nos trabalhos de fiscalização sobre governança pública realizados pelo TCU.

231. Cabe assinalar que, com base em dados inseridos em relatório individual de autoavaliação pelo órgão, auditoria realizada pelo TCU estimou que o Ministério da Saúde encontra-se, em relação a 287 instituições públicas analisadas, na posição mais extrema de risco de exposição a fraude e corrupção: risco muito alto (Acórdão 2.604/2018-TCU-Plenário, de 14/11/2018, Relator Ministra Ana Arraes).

232. Em 9/6/2021, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS 1/2021 instituindo a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Ministério da Saúde (PGR/MS), ato que revogou a Portaria 1.822, de 20 de julho de 2017, que havia instituído a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão PGIRC no âmbito do Ministério da Saúde.

233. O art. 6º da Portaria GM/MS 1/2021 estabeleceu a estrutura de governança da gestão de riscos do Ministério da Saúde, havendo instituído o Comitê Interno de Governança (CIG), o Comitê de Gestão de Riscos (CGR) e a Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI), havendo, ainda, atribuído aos titulares das Secretarias a responsabilidade pelos processos e pelo gerenciamento dos riscos de sua Unidade.

234. O Ministério da Saúde, portanto, editou normas que indicam a necessidade de fortalecer os controles internos da gestão, assim definidos pelo normativo vigente: 'Controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos e rotinas destinados a evitar, mitigar, transferir, compartilhar ou aceitar os riscos e a oferecer segurança razoável para a consecução da missão da organização'.

235. No entanto, a edição de um normativo, conquanto seja elemento primordial para orientar a gestão e subsidiar a tomada de decisão para o alcance dos objetivos institucionais, por si só não é suficiente para assegurar que a gestão tenha implementado as diretrizes estabelecidas, executado os planos e feito o controle dos indicadores de risco.

236. O fato de o Ministério da Saúde não ter sido capaz de atualizar a normatização interna dos procedimentos de gestão e fiscalização contratual, dada a sabidamente defasagem e insuficiência da Portaria GM/MS 78, de 16/1/2006, apenas corrobora a percepção do aparente desinteresse da alta administração do órgão em aperfeiçoar os controles internos da gestão, contribuindo para a melhoria dos processos e do desempenho institucional, ainda que assim esteja preconizado no art. 2º, inciso II, da Portaria GM/MS 1/2021.

237. Na análise do Contrato 59/2018, conforme assinalado à peça 172 do TC 025.828/2021-5 (peça 147, p. 18-19 e peça 151, p. 10-11) foi observado que:

> *75. Os procedimentos de gestão e fiscalização de contratos administrativos, no âmbito do Ministério da Saúde, são até hoje regulamentados pelo disposto na Portaria 78 GM, de 16 de janeiro de 2006. A referida norma considera 'gestor e fiscal do contrato' como sendo um único e mesmo agente administrativo/servidor público, não estabelecendo atribuições e responsabilidades distintas na execução dessas atividades, o que a torna sabidamente defasada em face de normativos expedidos pelo órgão gerenciador, notadamente a Instrução Normativa 2, de 30 de abril de 2008, com as alterações introduzidas pela Instrução*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Normativa 6, de 23 de dezembro de 2013, revogada pela Instrução Normativa 5, de 5 de maio de 2017, vigente, que tratam da contratação de serviços sob o regime de execução indireta, de observância obrigatória por todos os órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

76. Porém, mesmo que a portaria do Ministério da Saúde faça referência a 'servidor', o que se verificou, na prática, em relação ao Contrato 59/2018, ao menos, é que o 'gestor ou fiscal do contrato' é a unidade gestora [do contrato]...

(...)

79. Ademais, os atos de designação de fiscais não estabelecem as atribuições, métodos e procedimentos a serem observados pelos fiscais, tornando o exercício da atividade dependente da boa vontade e do entendimento individual de cada fiscal, que se encontram, porém, condicionadas pela orientação emanada pela unidade gestora responsável ...

238. O não estabelecimento de atribuições e responsabilidades distintas dos agentes, seja na forma de um normativo de aplicação geral, seja na forma de especificação pontual dessas atribuições e responsabilidades sobre cada contrato administrativo, compromete o exercício eficaz das atividades de gestão e fiscalização contratual, indicando, porém, que se trata de ***assunção deliberada de risco pela alta administração****, razão pela qual se deva* ***dar ciência ao órgão*** *que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, a exemplo dos artigos 39 a 50 da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, que tratam da gestão e fiscalização de contratos, uma vez que a Portaria GM/MS 78/2006 não estabelece as atribuições e responsabilidades individuais dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual,* ***o que atrai a responsabilidade da alta administração do órgão, na figura dos dirigentes das Secretarias e das unidades gestoras de contratos, sobre irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados****.*

56.2.2. conceda aos Auditores Federais de Controle Externo indicados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) do TCU, por prazo indeterminado até a resolução de mérito deste processo, acesso integral ao processo SEI 25000.146293/2021-34*;*

239. O acesso foi requerido e concedido em 2/5/2023, inicialmente pelo período de sessenta dias.

56.2.3. encaminhe ao Tribunal a relação de processos administrativos autuados pelo órgão com vistas à apuração de glosas, irregularidades e aplicação de sanções no Contrato 59/2018, indicando o objeto tratado em cada processo e o resultado da apuração.

240. O órgão encaminhou a relação à peça 206.

Análise.

241. A manifestação encaminhada pelo Ministério da Saúde relaciona 110 processos administrativos SEI. No entanto, não esclarece o objeto tratado em cada processo e o resultado da apuração, indicando apenas, em relação ao objeto, que se trata de 'glosa', 'multa' e 'advertência'. Com relação ao resultado, indica, tão somente, que resultaram em 'atividade finalizada', 'atividade para monitoramento' e 'suspenso por decisão judicial', pelo que se considera haver ausência de atitude colaborativa de parte do Ministério da Saúde, que tangencia a sonegação de informações.

*242. No entanto, considerando a possibilidade de obtenção de acesso a esses processos e outros que lhes sejam correlatos, com fundamento no disposto nos artigos 42 e 87 da Lei 8.443/1992 c/c art. 240 do Regimento Interno do TCU, e já antecipando possível alegação de não se haver compreendido a extensão do detalhamento requerido a respeito do '****objeto tratado em cada processo****' e '****o resultado da apuração****', deixa-se de encaminhar proposição sancionatória fundada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c artigos 266 e 268, inciso IV, do RI-TCU, conquanto se deva considerar que a diligência não foi atendida de forma satisfatória pelo Ministério da Saúde.*

243. Considerando a alta materialidade envolvida e a necessidade de esclarecer as razões para a reversão das glosas aplicadas com posterior pagamento à contratada e porque não teria havido apreciação conclusiva de procedimentos de aplicação de sanções contratuais, encaminha-se ***proposta de autuação de apartado, na forma de Representação de iniciativa desta AudContratações*** *para prosseguimento da apuração do cometimento de possíveis irregularidades.*

Item 56.3. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010, referente aos comentários dos gestores:

a) solicitar ao Ministério da Saúde, caso queira, no prazo de quinze dias:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

a.1) a apresentação de possíveis ações que poderão ser tomadas pelo Ministério da Saúde que tenham por finalidade elevar sua governança organizacional a níveis mínimos aceitáveis, notadamente no que tange aos contratos administrativos;

a.2) na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas apresentadas pela unidade jurisdicionada, a manifestação quanto aos possíveis impactos de determinação para que o órgão realize estudos e implemente as medidas necessárias ao aprimoramento de sua governança organizacional, considerando o 'Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU', 3ª edição *(disponível em: https://portal.tcu.gov.br/referencial-basico-de-governanca-organizacional.htm);*

Manifestação da Unidade Jurisdicionada sobre a construção participativa de deliberações *(peça 204):*

*244. Despacho proferido pelo senhor Ademir Lapa, então Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG), encaminhado via Ofício 190/2023/CGINTE/AECI/MS, de 14/3/2023 (peça 204), em resposta ao Ofício 3187/2023-TCU/Seproc (peça 166 – comentários do gestor), destaca que '**os indicadores de performance e atividade existem, são disponibilizados no portal da empresa VTCLOG, cujo acesso já foi franqueado aos auditores desse Tribunal, que contém dados sobre armazenagem e transporte dos IES**', porém informa que (p. 6-7, grifos no original):*

> *... a empresa foi devidamente oficiada (Ofício 423/2021/CGLOG/DLOG/SE/MS - indicadores (SEI 0024369973) sobre o descumprimento de cláusula contratual relacionada à implementação de software para gerenciamento de indicadores, e houve a instauração de processo administrativo sancionador (25000.182297/2021-86) para aplicação de multa, o qual encontra-se suspenso por decisão judicial (00737.026711/2022-13).*
>
> *12. Neste ponto, é salutar registrar que esta CGLOG envidou esforços, dentro do que a realidade permitia, para escorreito cumprimento contratual, sendo certo que a cada medida de fiscalização adotada, houve, quase que simultaneamente, uma decisão judicial tendente a esvaziar o ato fiscalizatório em prol da Contratada. Não há, portanto, que se falar em inação, como registra a Instrução.*
>
> *13. Aliado a tal fato, não deve-se deixar de lado os efeitos nefastos que a pandemia de SARSCOV19 ocasionou não apenas ao Ministério da Saúde, mas especialmente a este no que diz respeito à execução simultânea de atividades ordinárias e atividades extraordinárias para enfrentamento à pandemia, o que, aliada ao déficit de pessoal mencionado, fez com que se priorizasse as atividades cuja finalidade seria o ressarcimento ao erário.*

245. Considera que (p. 7):

> *... o fato de o Ministério não realizar as atividades de fiscalização nos moldes entendidos como corretos pelo TCU não poderia invalidar a fiscalização realizada dentro da expertise e do conhecimento de sua equipe, não sendo plausível que a auditoria a posteriori invalide o trabalho feito. Pois é certo que o objeto da auditoria não é este, mas, sim, demonstrar ao gestor público os pontos passíveis de reforço e melhoria em suas ações, fato que vem sendo realizado com a parceria entre esse Tribunal de Contas e este Ministério da Saúde.*
>
> *15. Importa também esclarecer que, os esforços do DLOG para o planejamento da nova contratação perpassam pelo atendimento das recomendações apontadas pela Corte, melhorias nos processos de fiscalização, acompanhamento e monitoramento da execução, ampliação da equipe de apoio aos trabalhos fiscalizatórios com atuação dedicada e todas as ações visam mitigar os riscos e garantir a melhoria contínua dos processos de contratação e execução da operação logística.*

Análise:

*246. Resta evidente que o Ministério da Saúde não se manifestou de forma explícita a respeito da '**apresentação de possíveis ações que poderão ser tomadas pelo Ministério da Saúde que tenham por finalidade elevar sua governança organizacional a níveis mínimos aceitáveis, notadamente no que tange aos contratos administrativos**', uma vez que nada propõe a esse respeito, havendo optado por encaminhar considerações em teor genérico e apreciações subjetivas do então Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG), que manifesta aparente inconformismo com constatações registradas neste ACOM.*

247. No entanto, o senhor Ademir Lapa incorre em clara confrontação com a situação fática constatada e corroborada em manifestações pretéritas do próprio Ministério da Saúde. A existência de 'indicadores de desempenho' não foi posta em dúvida, em nenhum momento, nas apreciações efetuadas

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

por esta Unidade Técnica ou pela então denominada Selog, uma vez que se encontram expressos no Termo de Referência que deu origem ao Contrato 59/2018.

248. Ocorre que, apesar de previstos, não houve o devido acompanhamento, apuração e registro desses indicadores por parte do Ministério da Saúde, incorrendo o órgão em descumprimento da determinação exarada no item 1.7.1 do Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, de 24/11/2021 – Relator Augusto Nardes (peça 99, grifou-se):

> *1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:*
> *1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que **apure e registre mensalmente os indicadores de performance previstos no Contrato 59/2018 que interferem no Acordo de Níveis de Serviço (tempo de recebimento por veículo; tempo de separação por pedido; acuracidade de processamento de pedidos; e acuracidade de inventário, conforme item 3 do Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017)**, e que disponibilize, a este Tribunal, acesso integral e sem data-limite ao(s) processo(s) específico(s) do SEI onde essas apurações serão registradas, observado o disposto no Anexo V da IN-Seges/MP 5/2017 e o art. 6º, parágrafo único, do Decreto 9.507/2018, informando, no prazo de quinze dias, as providências adotadas;*
> *(...)*
> *1.7.4. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 59/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes:*
> ***1.7.4.1. falta de apuração dos indicadores de atividade, de performance e Acordo de Nível de Serviço em desatendimento ao previsto no Apêndice VI do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017;***
> ***1.7.4.2. limitação das informações operacionais e gerenciais disponibilizadas no sistema informatizado da contratada, em afronta ao subitem 7.5 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017**;*

249. De fato, causa espécie que o atual CGLOG pretenda questionar a existência de fato constatado pelo TCU e apontado em Acórdão exarado há quase dezoito meses e que não foi objeto que qualquer contestação pelos meios recursais cabíveis e disponíveis.

*250. Em realidade, ao pretender agora questionar a '**falta de apuração dos indicadores de atividade, de performance e Acordo de Nível de Serviço em desatendimento ao previsto no Apêndice VI do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017**' e a '**limitação das informações operacionais e gerenciais disponibilizadas no sistema informatizado da contratada, em afronta ao subitem 7.5 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017**', o gestor incorre em contradição com manifestações anteriores em sede de oitiva do próprio Ministério da Saúde, conforme se destaca no seguinte excerto de instrução precedente lançada nestes autos, na qual foi proposta a oportunidade de construção participativa de deliberações (peça 151, p. 6, grifou-se):*

> *14. Embora a oitiva tenha sido muito clara quanto à solicitação de esclarecimentos sobre o descumprimento do item 7.5 do TR, ao responder o quesito, o órgão não se manifestou quanto ao acesso ao software de gestão ali especificado, limitando-se a relatar que a equipe de fiscalização do contrato estaria ocupada realizando outras tarefas prioritárias. A ausência de argumentos refutando o descumprimento da regra permite inferir que a ferramenta informatizada não foi disponibilizada da forma prevista no instrumento convocatório.*
> *15. A manifestação do órgão referente ao subitem 1.7.1. do Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário (em avaliação no TC 044.307/2021-0), que determinou ao MS que apurasse e registrasse os indicadores de performance previstos no Contrato 59/2018, corrobora a inferência, pois, na Nota Técnica 29/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS [de 16/12/2021] (peça 109, p. 118), **o órgão relata que, por não dispor de métodos próprios para aferição dos indicadores previstos no TR, dependeria da VTC Operadora Logística Ltda. para obtenção dos dados**.*
>
> > *3.1.1. Reconhecemos que o acompanhamento de indicadores de desempenho é de fundamental importância na gestão de qualquer contrato da Administração Pública, porém, neste momento, a Coordenação-Geral de Logística de Insumos*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> *Estratégicos para Saúde (CGLOG)* ***não*** *[dispõe]* ***de métodos próprios para aferição dos indicadores previstos no Termo de Referência****. Isso significa dizer que dependemos das análises estabelecidas pela VTC Operadora Logística para possuirmos os dados, que, uma vez apresentados são auditados por esta área técnica. (grifos no original)*

16. No mesmo sentido, a Nota Técnica 1/2022-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 10/1/2022, relata, de forma expressa, que ***a Voetur/VTCLOG não disponibilizou ao MS perfil de acesso ao Sistema de Gerenciamento de Armazéns*** *(peça 119, p. 8-9, grifou-se):*

> *3.1. Primeiramente, de forma objetiva: a VTC, mesmo após concessão de prazos por esta CGLOG,* ***NÃO*** *conseguiu apresentar indicadores sólidos, concisos e auditáveis, o que inviabiliza validação desta área técnica. Reiteramos que* ***não dispomos de métodos próprios para aferição dos indicadores previstos no Termo de Referência****, ou seja, dependemos das análises estabelecidas pela contratada para possuirmos os dados que, uma vez apresentados, são auditados. Portanto, a VTCLOG é a proprietária do software WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém)* ***e não disponibiliza perfil de acesso para os fiscais ou demais técnicos desta Coordenação, seja porque, segundo ela, não há essa exigência no Termo de Referência construído à época, ou por motivos terceiros****. (grifo nosso)*
>
> *3.2.* ***Porém, não há como os técnicos simplesmente atestarem uma ferramenta de 'power B.I' criada no portal eletrônico da empresa (que, conceitualmente, nem podemos chamar de sistema de informação), onde os próprios funcionários da contratada carregam os dados sintéticos e analíticos. Tecnicamente, não podemos atestar a veracidade de uma informação em que um terceiro lança a síntese do dado e o próprio terceiro lança a 'base bruta' das informações de forma manual, criando um painel meramente informativo e ilustrativo****.*
>
> *3.3. A forma de auditar os dados pode ser realizada de 2 (duas) maneiras: a primeira, através de uma conferência física diária por colaboradores do Ministério da Saúde (que não é viável, no momento, dado o volume de recebimentos e envios no Centro de Distribuição e o déficit de servidores para realizar tais atribuições) ou através da permissão de acesso aos softwares para que possamos monitorá-los e, aí sim, constatarmos se as informações extraídas do WMS, de fato, correspondem ao que foi exposto na ferramenta de 'power B.I' criada.* ***Ou seja, apresentar gráficos e tabelas elaboradas a partir de dados sintéticos e brutos de sistemas (aos quais apenas a Contratada possui acesso) não é acompanhar indicador, nem tornar a informação auditável****.*

> *17. Portanto, a insuficiência de dados sobre os serviços de armazenagem prestados no curso do Contrato 59/2018, falha associada à indisponibilidade de acesso do MS ao software de gestão de armazéns, foi determinante para a ausência dos indicadores de performance previstos no Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017, que permitiu a realização de pagamentos, durante todo o período de execução contratual, sem a incidência do Acordo de Nível de Serviço e de descontos por eventuais descumprimentos das metas estabelecidas para cada indicador.*

*251. Ora, se o então titular da CGLOG entende que '****os indicadores de performance e atividade existem, são disponibilizados no portal da empresa VTCLOG****', caberia, ao menos, ter explicado porque razão não foram apurados até hoje e, ainda, porque a empresa contratada foi notificada pela CGLOG 'sobre o descumprimento de cláusula contratual relacionada à implementação de software para gerenciamento de indicadores, e houve a instauração de processo administrativo sancionador (25000.182297/2021-86) para aplicação de multa', conforme ele próprio assinala.*

252. A questão foi analisada conclusivamente no TC 044.607/2021-0 – MON, havendo sido objeto da seguinte deliberação do Tribunal (grifou-se):

> ***Acórdão 2.411/2022-TCU-Plenário***
>
> *Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em:*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> ***a) considerar não atendida a medida solicitada no subitem 1.7.1. do Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, porém, diante do iminente exaurimento do Contrato 59/2018 e considerando que o Ministério da Saúde não dispõe de dados confiáveis relativos à sua execução, não se vislumbra oportuna a continuidade deste monitoramento, sem prejuízo da devida apuração de responsabilidades pelo alongado período de inação dos gestores em face da continuada inexecução contratual, aspecto a ser enfrentado no TC 037.065/2019-0****;*

253. Em cumprimento à deliberação contida no item 'a' do Acórdão 2.411/2022-TCU-Plenário, de 26/10/2022, foi dado prosseguimento da apuração a respeito das razões para o não atendimento da medida solicitada no subitem 1.7.1. do Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, de 24/11/2021, ambos de relatoria do Ministro Augusto Nardes.

254. Entrementes, no decorrer das análises efetuadas sobre a execução do Contrato 59/2018, constatou-se à peça 151 que, além de não haver sido disponibilizado acesso ao software para gerenciamento de armazéns, a Voetur/VTCLOG também não disponibilizou acesso ao software para gerenciamento dos serviços de transporte, sendo ambas exigências estabelecidas nos termos da contratação, o que motivou a chamada em audiência dos responsáveis, cujas razões de justificativa foram analisadas em tópicos precedentes desta instrução.

*255. A não disponibilização de acesso aos softwares, além de constituir flagrante descumprimento de obrigações contratuais, contribuiu de forma determinante para que os objetivos declaradamente pretendidos com a contratação fossem tornados letra morta, uma vez que o Ministério da Saúde permaneceu sem acesso a soluções informatizadas de gestão/gerenciamento das operações e, portanto, sem a capacidade exercer adequadamente o controle de estoque por não obter 'dados estatísticos e emissão de relatórios gerenciais, racionalizar o aproveitamento dos espaços nas estantes; indicação prévia dos ICS – Insumos Críticos de Saúde que estão para vencer; entre outras funcionalidades incorporadas à solução de software ... **de modo que o operador contratado aja com absoluta transparência em todo o procedimento realizado e possa municiar a Administração Pública de dados capazes de influenciar a tomada de decisão dos gestores**' (peça 72, p. 2-3 – Termo de Referência – Justificativa da contratação, grifou-se).*

256. A incapacidade demonstrada para gerir o estoque de insumos estratégicos de saúde restou novamente evidente em fiscalização realizada pela então denominada SecexSaúde, no âmbito do TC 038.216/2021-3 – REPR, uma vez que o órgão não fora capaz de apresentar informações atualizadas do estoque de vacinas contra Covid-19, havendo apresentado respostas 'incompletas e confusas' (TC 038.216/2021-3 – REPR, peça 490, p. 28-29), o que motivou a seguinte deliberação exarada no Acórdão 313/2023-TCU-Plenário, de 1º/3/2023, Relator Ministro Vital do Rêgo (grifou-se):

> *9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 7º, § 3º, inciso VI, que, **no prazo de dez dias, apresente resposta objetiva, clara e concisa quanto à condição atual de todas as vacinas de Covid-19 que estavam nos estoques em 31/5/2022**, esclarecendo a quantidade que foi distribuída, a quantidade que teve sua validade prorrogada e até qual data, a quantidade que teve o prazo de validade alcançado sem utilização e permaneceu no estoque, a quantidade que já foi incinerada, a quantidade que teve destino diverso ou outras situações eventualmente ocorridas, especificando-os, identificando os lotes, marcas e valores dos imunizantes;*

257. Conforme assinalado no Voto condutor do referido julgado (TC 038.216/2021-3 – REPR, peça 494, grifou-se):

> *53. Ressalto que informações sobre os estoques de vacinas também foram objeto de medida cautelar adotada no final de dezembro de 2022, posteriormente referendada por meio do Acórdão 107/2023-TCU-Plenário, no âmbito do TC 031.627/2022-6. Naquela ocasião, foi determinado ao Ministério da Saúde que estabeleça procedimento para informar/levantar os volumes de vacinas contra covid-19 existentes no seu próprio estoque/depósito e os de posse dos entes subnacionais com prazo expirado de validade e a expirar (em 2023), adotando, para esses últimos, procedimentos para impedir ou mitigar as perdas, dando conhecimento a este Tribunal das medidas adotadas em igual prazo.*
>
> *54. A medida decorreu de representação de equipe de auditoria no âmbito de acompanhamento das ações realizadas pelo Ministério da Saúde para enfrentamento da covid. **Após o cruzamento de dados entre as doses de vacinas distribuídas pelo Ministério***

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

> ***da Saúde aos Estados e as doses aplicadas no público elegível, registradas nos Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), consideradas as datas de validade dos imunizantes, foram reveladas perdas de vacinas contra covid-19 nos estoques dos municípios, até setembro de 2022, de cerca de 54.276.447 de doses, perfazendo dano potencial de mais de R$ 2 bilhões. Em 30/11/2022, foram constatadas 660.506 doses de vacinas vencidas, portanto, não distribuídas aos entes subnacionais, nos depósitos do Ministério da Saúde em Guarulhos/SP***.
>
> *55. Dessa forma, este Tribunal está continuamente acompanhando a relevante questão do estoque e da perda de vacinas, cujas responsabilidades poderão ser apuradas em processos específicos.*

258. Tal relato apenas exemplifica uma das diversas situações em que a incapacidade de gerir o estoque de insumos para a saúde pode ter acarretado perdas de elevada materialidade para o erário, além de agravar o risco de comprometimento de ações voltadas a assegurar o atendimento às necessidades de saúde da população.

259. Com relação aos serviços de transporte, caberia tão somente mencionar, em relação ao conjunto de fragilidades existentes na execução do Contrato 59/2018 e que ainda persistem, que o Ministério da Saúde nem mesmo é capaz de verificar o peso da carga transportada, fator determinante para o cálculo dos valores a serem pagos pelos serviços, ou mesmo a veracidade do modal de transporte informado como tendo sido empregado para transporte da carga, fiando-se, apenas, nos valores e informações declarados pela contratada.

*260. Por fim, no que diz respeito à cogitada proposta de determinação, que foi objeto da oportunidade de construção participativa, conclui-se que, em face da não indicação pelo órgão de possíveis ações que poderia adotar com a finalidade de elevar sua governança organizacional a níveis mínimos aceitáveis, notadamente no que tange aos contratos administrativos, resta concluir que o órgão optou pela assunção deliberada de risco por parte da alta administração, razão pela qual se considera suficiente, por ora, a **proposta de ciência** já indicada em tópico precedente (parágrafo 238 desta instrução).*

261. Ademais, no Acórdão 313/2023-TCU-Plenário, de 1º/3/2023, Relator Ministro Vital do Rêgo, o Tribunal exarou determinações no sentido de o Ministério da Saúde elaborar planos de ação com vistas ao aprimoramento da função de planejamento logístico do Ministério e à atualização de sistemas de informação voltados à gestão de estoque, o que, caso venham a ser elaborados e executados, poderão, em alguma medida, redirecionar e orientar a função realizadora a cargo dos gestores do órgão.

262. Cumpre assinalar que o senhor Ademir Lapa foi exonerado da função de Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG/DLOG) em 5/5/2023, ato publicado em 8/5/2023.

CONCLUSÃO

*263. Considerando a proposta de **acatamento parcial** das razões de justificativas dos responsáveis, nova matriz de responsabilização, ajustada à presente análise, será anexada ao final desta instrução.*

IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

Haverá impacto relevante** na Unidade Jurisdicionada **e/ou na sociedade, decorrente dos encaminhamentos propostos?	*Não*

PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS, DE INFORMAÇÕES/VISTAS/CÓPIAS, E DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Há pedido de ingresso aos autos feito por terceiros?	*Não*
Há pedido de informações/vistas/cópia do processo?	*Não*
Há pedido de sustentação oral feito por terceiros?	*Não*

PROCESSOS CONEXOS, DE CONTAS E APENSOS

Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação ora em análise?	*Sim*

NÚMERO DO TC	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	ESTADO ATUAL	SITUAÇÃO ATUAL
TC 029.384/2015-0 – RA	*Auditoria em contratações de serviços logísticos e de apoio administrativo no Ministério da Saúde.*	*Aberto*	*Aguardando Providências Pós*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

(Relator Ministro Substituto Augusto Sherman)			*Julgamento. Acórdão 512/2023-TCU-Plenário, de 22/3/2023. Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro.*
TC 000.525/2018-9 – REPR (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Representação, com pedido de cautelar, contra o Pregão Eletrônico 42/2017, tipo menor preço, em execução pelo Ministério da Saúde (MS) - (UASG 250110), e que tem como objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS).*	*Encerrado*	*Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, de 18/9/2019.*
TC 038.216/2021-3 – REPR (Relator Ministro Vital do Rêgo)	*Representação formulada por deputados federais a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde (MS) relacionadas ao vencimento sem utilização de medicamentos, vacinas e outros produtos, totalizando um montante de R$ 243 milhões de reais, segundo noticiado na imprensa em setembro de 2021.*	*Aberto*	*Aguardando Providências Pós Julgamento. Acórdão 313/2023-TCU-Plenário, de 1º/3/2023.*
TC 044.607/2021-0 – MON (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) ministério da saúde, por meio do Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, no âmbito do processo 037.065/2019-0.*	*Aberto*	*Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro*
TC 001.805/2022-3 - REPR (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) pelo MS - verificar, por amostragem, os quantitativos de ICS transportados no Contrato 59/2018 a partir de 2019 e de que forma foram aferidos e pagos, inclusive quanto à suposta variação em relação aos exercícios de 2017 e 2018.*	*Aberto*	*Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro (Agravo).*
TC 006.765/2023-8 (Relator Ministro Vital do Rêgo)	*Representação com a finalidade de examinar a regularidade dos pagamentos relativos ao item de serviço 2.7 Manipulação de item para atendimento.*	*Aberto*	*Em comunicações (diligência).*
TC 006.767/2023-0 – REPR (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Representação tendo por objeto esclarecer as razões para a majoração de preços na aquisição (de R$ 503.880,33 para R$ 3.680.000,00) realizada por requisição administrativa de sete usinas geradoras de oxigênio - Item 9.10.2. do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário.*	*Aberto*	*Em comunicações (audiência/oitiva).*
TC 006.791/2023-9 – TCE (Relator Ministro Aroldo Cedraz)	*Possíveis irregularidades em razão do suposto pagamento indevido à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG a título de fretamento de aeronave, no valor de R$ 150.157,03. (Item 9.10.3. do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário - TC 025.828/2021-5).*	*Aberto*	*Aguardando instrução após recebimento de informações em diligência.*
TC 006.792/2023-5 – TCE (Relator Ministro Jhonatan de Jesus)	*Possíveis irregularidades em face da inexistência de documentação suficiente e hábil para comprovar o alegado fretamento de aeronave ou mesmo a realização pela contratada da operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, com suposto prejuízo de R$ 6.307.257,15. (Item 9.10.4. do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário - TC 025.828/2021-5).*	*Aberto*	*Em comunicações (diligência).*
Há processos de contas referentes ao(s) exercício(s) em que as irregularidades ocorreram?			*Sim*

NÚMERO DO TC	*UNIDADE TÉCNICA RESPONSÁVEL*	*ESTADO ATUAL*	*SITUAÇÃO ATUAL*
TC 011.475/2022-6	*Secex-Saúde/D1*	*Aberto*	*Sobrestado enquanto pendentes de conclusão o TC*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

			037.065/2019-0, o TC 044.607/2021-0, o TC 001.805/2022-3 e o TC 025.828/2021-5, uma vez que futuras decisões nesses processos podem impactar a decisão de mérito.
TC 012.478/2021-0	*Secex-Saúde*	*Aberto*	*Sobrestado. Motivo: Despacho do Relator.*
TC 033.608/2020-2	*Secex-Saúde*	*Aberto*	*Sobrestado. Motivo: Sobrestamento do julgamento das presentes contas enquanto pendente de conclusão o TC 037.065/2019-0 e o TC 025.828/2021-5, com fulcro no art. 10, § 1º, da Lei 8.4443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1º, do RITCU e com os arts. 2º, inciso XXIII, e 47 da Resolução TCU 259/2014.*
TC 040.773/2019-1	*Secex-Saúde*	*Aberto*	*Sobrestado. Motivo: Em consonância com a proposta da unidade técnica (peças 71/72) e com fulcro nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 201, § 1º, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 2º, XXIII e 47 da Resolução TCU 259/2014, determino o sobrestamento do julgamento das presentes contas enquanto pendentes de conclusão o TC 037.065/2019-0 e o TC 025.828/2021-5, uma vez que futuras decisões nestes processos podem impactar a decisão de mérito. - Processo sobrestante: TC 025.828/2021-5*
Há processos apensos?			*Sim*
NÚMERO DO TC			*TC 000.525/2018-9 – REPR*

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

264. Em virtude do exposto, propõe-se:

*264.1. **considerar revéis** o senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e o senhor Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhes a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor (parágrafos 10 a 12 e 217 a 218);*

*264.2. **acolher** as razões de justificativa apresentadas por Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), em relação aos dois itens que fundamentaram sua chamada em audiência (parágrafo 216);*

*264.3. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), em relação aos dois itens que fundamentaram sua chamada em audiência, **deixando, excepcionalmente, de lhe aplicar a multa legal**, considerando as circunstâncias atenuantes de sua conduta, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal (parágrafos 112 a 127);*

*264.4. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Tiago Pontes Queiroz (CPF: 038.932.574-03) e Henrique da Cunha Mayrinck (CPF: 035.146.934-63) – (parágrafos 21 a 54 e 64 a 91), e por Alex Lial Marinho (CPF: 051.576.527-98) – (parágrafos 156 a 204), em relação aos dois itens que fundamentaram suas chamadas em audiência, aplicando-lhes a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;*

*264.5. **autorizar**, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;*

*264.6. **determinar** ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Defesa/Comando do Exército, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis que se encontrem vinculados ao órgão, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992;

264.7. ***autorizar****, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas;*

264.8. ***deferir o pedido de sustentação oral*** *formulado por Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) à peça 190, com fundamento no art. 168,* ***caput****, do Regimento Interno deste Tribunal;*

264.9. com fundamento no disposto no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ***dar ciência ao Ministério da Saúde*** *que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, a exemplo dos artigos 39 a 50 da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, que tratam da gestão e fiscalização de contratos, uma vez que a Portaria GM/MS 78/2006 não estabelece as atribuições e responsabilidades individuais dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, fragilidade recorrente que configura* ***assunção deliberada de risco pela alta administração****,* ***o que atrai a responsabilidade da alta administração do órgão, na figura dos dirigentes das Secretarias e das unidades gestoras de contratos, sobre irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados*** *(parágrafo 238);*

264.10. ***encaminhar*** *cópia desta instrução e da deliberação que vier a ser proferida aos responsáveis chamados em audiência: Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98), Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel, e Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91), revel, bem assim aos seus respectivos representantes legais;*

264.11. ***informar*** *ao Ministério da Saúde do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;*

264.12. independentemente da interposição de recursos com efeito suspensivo em face dos demais itens desse acórdão, ***autuar os seguintes processos apartados****:*

a) representação tendo por objeto esclarecer as razões para a reversão das glosas aplicadas no Contrato 59/2018 com posterior pagamento à contratada e porque não teria havido apreciação conclusiva de procedimentos de aplicação de sanções contratuais à empresa Voetur/VTCLOG - VTC Operadora Logística Ltda. (CNPJ: 24.893.687/0001-08) - (parágrafos 240 a 243); e

b) representação com a finalidade de examinar a regularidade das declarações apresentadas pela empresa Voetur/VTCLOG - VTC Operadora Logística Ltda. (CNPJ: 24.893.687/0001-08), emitidas pelas empresas Nucci Produções Ltda. (CNPJ: 02.064.458/0001-30) e Tucat Serviços de Informática Ltda. – ME (CNPJ: 12.668.437/0001-87), para fins de entrega de 'documentos solicitados no item 11.2 do Termo de Referência' do Pregão Eletrônico 42/2017, visto que tais declarações, destinadas a comprovar a aquisição pela licitante de direitos de uso de softwares TMS (Transportation Management System) e WMS (Warehouse Management System) contêm elementos fictícios, configurando, em tese, possível cometimento de fraude documental, sendo a autuação do processo requerida para prosseguimento da apuração do cometimento de possíveis irregularidades e a possível declaração de inidoneidade das empresas envolvidas (parágrafos 74 a 98)."

2. Por meio do pronunciamento transcrito a seguir (peça 214), o Auditor-Chefe da AudContratações manifestou-se de acordo com a proposta do auditor da unidade especializada, sem prejuízo de determinar o envio dos autos inicialmente à Seproc, para autuação das representações indicadas no item 264.12 da proposta de encaminhamento da instrução à peça 212.

"*Manifesto-me de acordo com a proposta formulada pelo (...), a qual contou com a anuência do titular da D3AudContratações.*

Com relação às propostas de autuação de representação para esclarecer as razões para a reversão das glosas aplicadas no Contrato 59/2018, contida no item 264.12, 'a', da instrução à peça 212, considerando que a relação à peça 206 indica processos de glosa a partir de 2019, entende-se adequado autuar, desde já, a representação, de modo a evitar eventual prescrição quanto a esses fatos específicos.

Do mesmo modo, quanto à proposta de autuação de representação com a finalidade de examinar a regularidade das declarações apresentadas por licitantes no âmbito do Pregão

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Eletrônico 42/2017, contida no item 264.12, 'b', da instrução à peça 212, considerando que o item da citada instrução indica eventual possibilidade de prescrição, a partir de 26/7/2023, entende-se, pelo mesmo motivo, que cabe, desde já, autuar a representação.

Assim, com fulcro no art. 237, VI, do Regimento Interno/TCU, determino o envio dos autos inicialmente à Seproc, para autuação das representações indicadas no item 264.12 da proposta de encaminhamento da instrução à peça 212.

Posteriormente, com a urgência que o caso requer, os autos devem ser encaminhados pela Seproc diretamente ao Gabinete do Relator, para análise das demais medidas propostas pela citada instrução da Unidade Técnica.

Declaro, ainda, que foi verificado, no que se mostrou aplicável, o atendimento ao disposto na Resolução-TCU 315/2020."

3. Estando os autos em meu Gabinete, o responsável Ridauto Lúcio Fernandes, ex-Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG) da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (MS), solicitou, por meio do expediente de peça 216, em caráter excepcional, prorrogação do prazo originalmente concedido no Ofício 3185/2023-TCU/Seproc (peça 173) para apresentação de razões de justificativa em resposta à audiência que lhe foi dirigida.

4. Em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade material, deferi o pedido de prorrogação de prazo em apreço e determinei a remessa dos autos à unidade técnica especializada para ciência ao responsável e prosseguimento da instrução processual, nos termos do Despacho de peça 217.

5. Em atendimento ao mencionado comando, a AudContratações analisou as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ridauto Lúcio Fernandes, consoante instrução de peça 222, a seguir transcrita, cuja proposta de encaminhamento foi anuída pelo corpo diretivo daquela especializada (peças 223 e 224).

"*Trata-se de processo de acompanhamento (ACOM), autuado com a finalidade de fiscalizar: i) se o Ministério da Saúde (MS) estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018; ii) a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e iii) a metodologia adotada pelo citado jurisdicionado quanto à definição dos índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes, conforme disposto no subitem 9.4 do Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes (peça 2, p. 1-2).*

HISTÓRICO

2. Promovidas as medidas saneadoras propostas nas instruções de peças 5, 12 e 19 destes autos, a Unidade Técnica, então denominada Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), formulou a análise constante da peça 95, cujo encaminhamento foi acolhido pelo Tribunal e resultou no Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, de 24/11/2021, Relator Augusto Nardes (peça 99), do qual se extraem as seguintes conclusões:

> *i) o Ministério da Saúde não estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018;*
>
> *ii) não houve apuração dos indicadores de atividade, de performance e Acordo de Nível de Serviço em desatendimento ao previsto no Apêndice VI do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, o que comprometeu a possibilidade de atestar a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e*
>
> *iii) a metodologia adotada pelo MS para aceitação de propostas e critério de julgamento no PE 42/2017, a partir da obtenção do valor médio do transporte, a qual resultou nos índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', e serviu de referência para a definição do valor previsto no Contrato 59/2018, não reflete, na prática, os preços dos modais utilizados, observadas as variações expressivas encontradas entre os valores médios dos índices e os valores efetivamente realizados.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

3. No referido no Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, de 24/11/2021, Relator Augusto Nardes, o Tribunal exarou, dentre outras, a seguinte deliberação (grifos no original):

> *1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que apure e registre mensalmente os indicadores de performance previstos no Contrato 59/2018 que interferem no Acordo de Níveis de Serviço (tempo de recebimento por veículo; tempo de separação por pedido; acuracidade de processamento de pedidos; e acuracidade de inventário, conforme item 3 do Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017) , e que disponibilize, a este Tribunal, acesso integral e sem data-limite ao(s) processo(s) específico(s) do SEI onde essas apurações serão registradas, observado o disposto no Anexo V da IN-Seges/MP 5/2017 e o art. 6º, parágrafo único, do Decreto 9.507/2018, informando, **no prazo de quinze dias**, as providências adotadas.*

4. Para fins de monitoramento das deliberações, foi autuado, em 6/12/2021, o TC 044.607/2021-0 – MON. Em relação ao supracitado item 1.7.1, acolhendo proposição da unidade técnica então denominada Selog, o TCU manifestou-se, conclusivamente e por unanimidade, nos seguintes termos ao exarar o Acórdão 2.411/2022-Plenário, de 26/10/2022, Relator Ministro Augusto Nardes (grifou-se):

> ***a) considerar não atendida a medida solicitada no subitem 1.7.1. do Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, porém, diante do iminente exaurimento do Contrato 59/2018 e considerando que o Ministério da Saúde não dispõe de dados confiáveis relativos à sua execução, não se vislumbra oportuna a continuidade deste monitoramento, sem prejuízo da devida apuração de responsabilidades pelo alongado período de inação dos gestores em face da continuada inexecução contratual, aspecto a ser enfrentado no TC 037.065/2019-0**.*

5. Em apreciação subsequente deste ACOM (peças 151 a 153), a mesma Selog constatou conclusivamente que a contratada descumpriu o previsto nos subitens 7.5. e 7.14.12.4.11 do Termo de Referência ao não disponibilizar ao Ministério da Saúde acesso aos softwares de gestão WMS e TMS, que seria condição determinante para se realizar adequadamente a gestão e fiscalização contratual, razão pela qual encaminhou proposição de serem realizadas audiências dos gestores responsáveis pela coordenação da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e dirigentes do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), unidade gestora do contrato.

*6. Em face das deficiências de governança do órgão, 'configurando, conforme observado em análise realizada no TC 025.828/2021-5, quadro de **graves fragilidades de caráter estrutural que propiciam elevação em grau temerário dos riscos de ineficácia, desperdício e, até mesmo, malversação de recursos públicos**' (peça 151, p. 14), também foi encaminhada proposta de oportunizar ao órgão a construção participativa das deliberações, ante a possibilidade de proposta de determinação ao Ministério da Saúde para que adotasse medidas que conduzam a níveis mínimos aceitáveis de governança organizacional.*

7. Por fim, foi proposta diligência ao Ministério da Saúde para que apresentasse informações atualizadas a respeito da atualização da Portaria 78, de 16/1/2006, norma interna do Ministério da Saúde já defasada, mais ainda vigente, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de contratos.

8. Despacho proferido pelo Ministro Relator Augusto Nardes, em 2/2/2023, acolheu integralmente a proposição (peça 155).

9. Os responsáveis Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63), Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) e o Ministério da Saúde requereram prorrogação de prazo para envio de suas manifestações (peças 187, 191, 194 e 193, respectivamente); pleitos que foram integralmente atendidos (peças 188, 192, 196, 197 e 198-200).

10. Apesar de devidamente notificados da chamada em audiência (peças 189 e 177), os responsáveis Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) não apresentaram razões de justificativa ao TCU, restando caracterizada a revelia de ambos.

11. As manifestações encaminhadas pelos responsáveis chamados em sede de audiência e pelo Ministério da Saúde foram analisadas à peça 212.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

12. Havendo sido concluída a apreciação de mérito pela AudContratações (peças 212 a 214), em 23/5/2023, e estando os autos já aguardando pronunciamento do Ministro Relator Augusto Nardes, o senhor Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) ingressou, em 7/6/2023, com pedido de prorrogação de prazo para envio de sua manifestação, em sede de audiência, alegando que não fora devidamente notificado, uma vez que havia se mudado e seu endereço residencial estaria desatualizado e incorreto nos registros do TCU (peça 216).

13. Despacho proferido pelo Ministro Relator, em 16/6/2023, deferiu o pedido de prorrogação de prazo, até 13/7/2023, 'em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade material' (peça 217).

14. O responsável Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) manifestou-se tempestivamente, em 10/7/2023 (peças 219 e 220), apresentando suas razões de justificativa, que constituem o objeto desta análise.

15. O responsável Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), devidamente notificado, em 23/2/2023, (peça 189), permaneceu silente, restando inalterada sua condição de revel.

EXAME TÉCNICO

Audiências realizadas:

***Irregularidade 1**: indisponibilidade de acesso ao software de gerenciamento de armazéns, obrigação estabelecida nos subitens 7.5.2. e 7.5.2.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, e ausência de validação do referido sistema prevista nos subitens 7.5.3. e 11.2.22. do mesmo documento (parágrafos 9 a 21 e 31 a 38 da instrução à peça 151).*

***Responsáveis 1**: Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e Ridauto Lúcio Fernandes (CPF 843.993.767-91), que exerceram a função de Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), respectivamente, nos seguintes períodos: de 8/5/2018 a 8/1/2019, de 8/1/2019 a 29/6/2021 e a partir de 6/7/2021 a 31/12/2022.*

***Conduta dos responsáveis**: Na condição de Diretores do Departamento de Logística em Saúde, a quem competia, nos termos do inciso IV do art. 8º do Decreto 9795/2019, 'planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde', omitiram-se quanto à exigência de cumprimento, no curso da execução do Contrato 59/2018, dos subitens 7.5.2. e 7.5.2.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, que estabelecem a obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao software para gerenciamento de armazéns, bem como dos subitens 7.5.3. e 11.2.22., referentes à validação do software pelo órgão contratante. A insuficiência de dados sobre os serviços de armazenagem prestados no curso do Contrato 59/2018, decorrência associada à indisponibilidade de acesso do MS ao software de gestão de armazéns, além de gerar evidentes prejuízos à gestão do contrato, foi determinante para a ausência dos indicadores de performance previstos no Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017, condição que ensejou a realização de pagamentos, durante todo o período de execução contratual, sem a incidência do Acordo de Nível de Serviço previsto no instrumento convocatório e de descontos por eventuais descumprimentos das metas estabelecidas para cada indicador. A indisponibilidade do software e, consequentemente, dos dados sobre a execução dos serviços, prejudicou a análise dos valores cobrados pela Voetur/VTCLOG para o item de serviço '2.7 – Manipulação de item para atendimento (picking)', objeto do irregular 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, ato administrativo posteriormente anulado pelo próprio órgão.*

***Normas infringidas pela conduta**: Inciso IV do art. 8º do Decreto 9.795/2019; subitens 7.5.2., 7.5.2.1. e 7.5.3. do Termo de Referência do PE 42/2017. Art. 67 da Lei 8.666/1993.*

***Irregularidade 2**: indisponibilidade de acesso pleno ao software de gerenciamento de transporte, obrigação estabelecida nos subitens 7.14.12.4.11.3., 7.14.12.4.11.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, e ausência de validação do sistema prevista no subitem 7.14.12.4.11.4., do mesmo Termo de Referência (parágrafos 22 a 28 e 31 a 38 da instrução à peça 151).*

***Responsáveis 1**: Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91), que exerceram a função de*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Diretor do Departamento de Logística em Saúde, respectivamente, nos seguintes períodos: de 8/5/2018 a 8/1/2019, de 8/1/2019 a 26/9/2021 e a partir de 6/7/2021 a 31/12/2022.

***Conduta dos responsáveis**: Na condição de Diretores do Departamento de Logística em Saúde, a quem competia, nos termos do inciso IV do art. 8º do Decreto 9795/2019, 'planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde', omitiram-se quanto à exigência de cumprimento, no curso da execução do Contrato 59/2018, dos subitens 7.14.12.4.11.3., 7.14.12.4.11.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, que estabelecem a obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao software de gerenciamento de transporte, bem como do subitem 7.14.12.4.11.4. referente à validação do software pelo órgão contratante. A indisponibilidade de acesso ao software de gestão de transporte, além dos evidentes prejuízos à gestão do contrato, contribuiu para as seguintes ocorrências: a) efetivação do 1º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, que acrescentou 25% aos serviços de transporte contratados, com base em identificação imprecisa do saldo contratual disponível; b) pagamentos por cobranças indevidas de taxas de emergência e de redespacho; c) gestão deficiente dos serviços de transportes, culminado na extrapolação do saldo contratual e na necessidade de se recorrer a pagamentos por reconhecimento de dívida e realização de contratação emergencial por dispensa de licitação.*

***Normas infringidas pela conduta**: Inciso IV do art. 8º do Decreto 9.795/2019; subitens 7.14.12.4.11.3., 7.14.12.4.11.3.1. e 7.14.12.4.11.4. do Termo de Referência do PE 42/2017. Art. 67 da Lei 8.666/1993.*

Contextualização.

16. A chamada em audiência decorre da suposta inação dos responsáveis em face do descumprimento pela empresa contratada, VTC Operadora de Logística Ltda. – Voetur/VTCLOG (CNPJ: 24.893.687/0001-08), de obrigações estabelecidas no Contrato 59/2018, que consistiam, em síntese, na obrigação de disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde, ente contratante, aos softwares de gestão de armazéns WMS – Warehouse Management System e de gerenciamento de transporte TMS – Transportation Management System, que deveriam ter sido previamente validados pelo Ministério da Saúde, antes do início da execução contratual. Constatou-se, porém, que, ao longo de toda a execução contratual, não houve a validação requerida e a empresa contratada não cumpriu a obrigação de conceder acesso aos sistemas ao órgão contratante, irregularidades que comprometeram a gestão e a fiscalização do contrato.

Razões de justificativa apresentadas por Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) à peça 219.

17. Na transcrição das razões de justificativa, será observada a disposição e a forma que foram adotadas pelo responsável em sua manifestação.

- definição das atribuições e competências dos agentes públicos envolvidos, à luz da legislação e normativas vigentes, delimitando, de forma mais clara, as atribuições e competências do Diretor do DLOG relativas ao caso (parágrafos 4 a 37).

18. Afirma que, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993, cabe ao representante da Administração acompanhar e fiscalizar a execução contratual, não havendo referência na lei à figura do 'gestor do contrato'.

19. Considera que, apesar de desatualizada, a Lei 8.666/1993 permanece em vigor, não cabendo a aplicação da Lei 14.133/2021 ao Contrato 59/2018, em vista da vedação contida no art. 191 da nova lei de licitações.

20. Considera que a Instrução Normativa 5/2017 tampouco incidiria sobre o Contrato 59/2018, devendo serem consideradas as disposições da Instrução Normativa 2/2008, conforme estabelecido expressamente no próprio edital da licitação e no preâmbulo do contrato em questão.

*21. Admite que a Instrução Normativa 2/2008 'já fazia referência e distinção quanto às figuras do gestor e do fiscal do Contrato' (p. 5), conforme disposto em seu art. 31, **caput** e § 2º, e*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

*Anexo I, item VIII, e que, portanto, '**O representante da Administração é o Gestor do Contrato**' (p. 5, grifos no original).*

*22. Afirma que a Instrução Normativa 2/2008 estabelece que a fiscalização do contrato, a ser exercida pelo gestor do contrato, admite que este ''**poderá ser auxiliado** pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato'. Ou seja, abre a possibilidade de que o gestor do contrato atue até sozinho como fiscal, sem outros auxiliares' (idem).*

23. Observa que se encontra em vigor, desde 23/1/2006, a Portaria GM 78/2016, do Ministério da Saúde, sendo essa a 'normativa de referência para orientação do gestor e fiscais do Contrato 59/2018' (p. 6, grifos no original), admitindo que esta determina a observância 'das demais legislações pertinentes e vigentes', na qual se enquadra a Instrução Normativa 2/2008.

24. Pondera que, ainda que a Instrução Normativa 2/2008 considere, 'o Gestor como sendo um coordenador e comandante do processo de fiscalização (mas cogita a possibilidade de que atue sozinho, sem outros auxiliares), a Portaria GM 78/2006 coloca a gestão e a fiscalização como sendo sinônimos' (p. 6, grifos no original).

*25. No entanto, observa que 'ainda que a Portaria GM 78/2006 fale em 'Gestor ou Fiscal do Contrato', as portarias de designação de fiscais já se alinham com concepções mais modernas e consideram os elementos designados como sendo apenas **FISCAIS**' (p. 7, grifos no original).*

26. Afirma que, uma vez que os 'fiscais estavam claramente designados e suas atribuições bem definidas' nas portarias de designação, restaria identificar 'quem seria o gestor do contrato' (p. 8, grifos no original).

*27. Menciona que a Portaria 1.419, de 8/6/2017 do Ministério da Saúde, salientando estar na situação de 'nunca revogada' (p. 8), estabeleceu ser de competência da Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para Saúde '**gerir os contratos de serviços e compras relativos à armazenagem e à distribuição de insumos estratégicos para a saúde**' e '**avaliar e acompanhar a qualidade dos serviços prestados por empresas contratadas para a realização dos serviços de armazenagem e distribuição de insumos estratégicos para a saúde**' (p. 8, grifos no original).*

28. Observa que a Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para Saúde (CGAD) teve sua denominação alterada, em maio de 2019, para Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG), concluindo que caberia a seu Coordenador-Geral ou ao substituto formalmente designado a gestão do Contrato 59/2018.

29. Afirma que, ao não haver 'proposto a nomeação de um servidor integrante de seus quadros para a função' de gestor do Contrato 59/2018, o Coordenador-Geral da CGLOG 'atraiu para si, s.m.j., a responsabilidade', aduzindo que: 'A atuação direta do Coordenador-Geral da CGLOG, ou de seu substituto eventual, foi muito importante para que tivesse sido possível realizar a enorme quantidade de tarefas que foram levadas ao cabo pela equipe e pelo DLOG como um todo, como se verá adiante.' (p. 10).

30. Considera serem necessários 'alguns ajustes em relação ao que até aqui consta do Processo' no que se refere aos 'servidores que estiveram à frente da função, como Gestores do Contrato 59/2018', apontando em quadro reproduzido a seguir quem seriam os servidores que 'estiveram à frente da CGLOG e foram Gestores do Contrato 59/2018' (p. 10):

Período	Situação	Servidor
8/6/2021 a 12/6/2022 e 25/6/2022 a 7/11/2022	Substituta eventual	Katiane Rodrigues Torres
13/6/2022 a 24/6/2022	Substituta eventual	Lilian Almeida Araújo de Melo Sá
8/11/2022 a 7/12/2022	Substituto eventual	Ademir Lapa
8/12/2022 em diante	Titular	Ademir Lapa

Tabela 1: Coordenadores-Gerais da CGLOG (e Gestores do Contrato 59/2018) durante o período em que Ridauto Fernandes foi Diretor do DLOG. Fonte: Anexo 5, p. 1 a 3).

31. Afirma que, ainda que o DLOG figure nos autos como 'unidade gestora', tendo como 'competências regimentais de 'planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde'', não lhe cabia 'acompanhar a execução contratual no seu dia a dia; para isso, o contrato tinha GESTOR e FISCAIS' (p. 11, grifos no original).

*32. Aduz que esteve à frente do DLOG durante dezoito meses, nos quais 'foram assinados 520 contratos e estiveram vigentes diversos outros', salientando que 'Em todos eles **o Diretor do DLOG tinha responsabilidade relativa à aplicação de sanções e, quando acionado pelos gestores e fiscais, de agir junto aos contratados para cobrar ajustes na execução contratual**, no que extrapolasse a capacidade da equipe de gestão/fiscalização' (p. 11, grifou-se).*

*33. Salienta que, ainda que o Contrato 59/2018 fosse dos mais relevantes, em razão do que participou de 'inúmeras reuniões envolvendo a Direção do DLOG, a Empresa, a Gestão do Contrato e seus fiscais', somente lhe cabia agir '**nos casos que extrapolassem as competências e capacidades** do(a) Gestor(a) do contrato e/ou de seus fiscais', desde que fosse '**acionado** para tal pela Equipe de Gestão/Fiscalização' ou quando viesse a '**tomar conhecimento**, por quaisquer meios, de ocorrência que não tivesse sido levada ao seu conhecimento pela Equipe' (p. 11, grifos no original).*

34. Considera que não cabe exigir do Diretor do DLOG 'que executasse, por sobreposição, as atividades para as quais havia servidores responsáveis formalmente designados/nomeados (gestor e fiscais de contrato), exceto se, para isso, tivesse sido acionado na qualidade de superior, conforme estabelece o § 2º do Art. 67 da Lei 8.666/1993' (p. 11).

35. Afirma, em síntese, que: o Coordenador-Geral da CGLOG era o Gestor do Contrato 59/2018, conforme 'claramente definido(a) pelo Regimento Interno do Ministério da Saúde'; também haviam sido claramente definidos em portarias de designação os fiscais do contrato, 'com competências explicitamente definidas pela Portaria GM 78/2006'; ainda que a referida portaria não faça distinção entre 'gestor' e 'fiscal' de contrato, devem ser observadas normas como a Instrução Normativa 2/2008, de aplicação obrigatória; 'não caberia ao Diretor do DLOG atrair para si a responsabilidade sobre irregularidades e eventuais danos ao erário decorrentes do não estabelecimento de atribuições e responsabilidades distintas entre Gestor e fiscais no âmbito do Contrato 59/2018'; não competia ao DLOG atualizar a Portaria GM 78/2006, mas observa, em nota de rodapé, que exarou despacho determinando a criação de grupo de trabalho para efetuar a revisão da norma; caberia ao Diretor do DLOG 'exercer o papel de superior do representante da Administração (Gestor de Contrato)', 'tomar as decisões ou adotar as providências relativas a aquilo que ultrapassasse a competência do Gestor e dos fiscais', sem prejuízo de exercer 'competências que tinha o órgão do qual era o Diretor, ligadas à coordenação, orientação e avaliação da armazenagem e da distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde'; o DLOG fazia 'constante avaliação da armazenagem e da distribuição para identificar oportunidades de melhoria e, quando necessário, coordenava as ações e orientava a busca de soluções, mas o fazia justamente por meio de sua CGLOG, órgão técnico especificamente voltado para tais tarefas, sendo a atuação do Diretor do DLOG concentrada naquilo que superasse a capacidade de atuação da CGLOG' (p. 11-12, grifou-se).

- definição da responsabilidade por parte da Empresa relativa ao fornecimento de dados e as consequências disso na capacidade de ação dos agentes públicos envolvidos (parágrafos 38 a 60).

*36. Afirma que as obrigações relacionadas aos softwares constam no Termo de Referência (TR) do Edital do Pregão Eletrônico 42/2017, que, em relação ao WMS, estabelece no item 7.5.1 que 'deveria garantir a rastreabilidade e acuracidade de todas as atividades descritas no Termo de Referência e **ser passível** de interoperabilidade com sistemas designados pela Contratante' (p. 13, grifos no original).*

*37. Considera que a expressão '**ser passível**' indicaria, 'no sentido dicionarizado', 'algo que pode ser ou que está sujeito a acontecer, mas abre a possibilidade de que não aconteça', aduzindo que isso 'dependeria da apresentação, pela Contratante, dos softwares com os quais se desejasse que ela ocorresse. Em não sendo apresentados, ou em não sendo acionada para agir, a Empresa não seria obrigada a isso' (idem).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

*38. Observa que as considerações do item 7.5.2 '**não dirão respeito ao WMS, mas, sim, ao portal de dados a ser disponibilizado pela Contratada**', uma vez que não haveria necessidade, em seu entendimento, de se fazer menção a que as informações fossem ''atualizadas com a periodicidade mínima de um dia', uma vez que o software as teria atualizadas instantaneamente, após cada operação feita'. Ademais, indica que o Apêndice V do TR faz referência ao item 7.5.2 como sendo relativo a 'Portal Logístico' (ibidem).*

39. Afirma que, ainda que o item 7.5.2.1 estabeleça que o WMS deva 'permitir a visualização de dados', não define 'a quem ele deveria permitir tal visualização, se à Contratante, à Contratada ou a ambas' (p. 14, grifos no original).

40. Conclui que 'as informações deveriam ser visualizáveis pela Contratada, que é quem teria acesso direto ao software' e que sua menção no TR teria como única finalidade 'garantir que o software fosse capaz de tratar e apresentar os dados impostos (definindo a capacidade do WMS a ser utilizado)' (p. 14, grifos no original).

41. Considera que, 'da leitura seca do Termo de Referência', torna-se 'bastante discutível que houvesse nele obrigação expressa, por parte da Empresa, de fornecer acesso pleno, que incluísse consulta feita diretamente por servidores do Ministério da Saúde, ao seu WMS' (idem).

42. Afirma que a obrigação da empresa consistira em (ibidem):

> *... caso fosse acionada para isso e mediante definição do software do Ministério da Saúde, obrigação de tornar seu WMS interoperável com o mesmo e o Ministério teria, então, por meio de seu próprio software e sem consultar diretamente o WMS da Empresa, acesso ao que quisesse, sendo ou não material já disponibilizado no Portal.*
>
> *46. Entenda-se: não se discute, aqui, a obrigação de a Empresa disponibilizar OS DADOS, mas, apenas, em como estava previsto que ela faria tal disponibilização. E o TR, s.m.j., não previu que seria concedendo acesso direto a seu WMS. Não quer dizer que ela não poderia fazê-lo, se quisesse. Apenas que não seria obrigada a isso.*

*43. Considera que, ainda que a contratante tenha o direito de inspecionar, os termos da contratação apenas assegurariam o '**acesso aos registros de dados**. Não ao software, diretamente. O Ministério pede os dados, a Contratada vai ao software (que só ela acessa), obtém os registros de dados e os disponibiliza' (p. 14, grifos no original).*

44. Afirma não estar colocando em discussão 'a conveniência ou necessidade de que o Ministério da Saúde tivesse acesso aos dados do WMS', mas considera que o Edital e seus anexos não estabeleceram a obrigação de a contratada 'fornecer acesso pleno ao Ministério da Saúde ao software para gerenciamento de armazéns' (p. 15).

45. Considera que a obrigação consistiria, estritamente, a 'tornar seu WMS interoperável com sistemas do Ministério da Saúde, após indicados quais seriam esses sistemas e após acionada para fazê-lo', assinalando que o único software disponível no Ministério da Saúde era o SISMAT, que apresenta limitações, indicadas em transcrição de excerto da instrução lançada à peça 212, parágrafo 117, e das razões de justificativa apresentadas nestes autos pela responsável Fabiane Karwowski à peça 195, salientando que a 'interação com o DATASUS para fins de gestão do SISMAT' era de responsabilidade da CGLOG, 'de forma direta e sem interferências por parte do DLOG' (p. 15, grifos no original).

46. Reproduz texto da Portaria Datasus de 24/8/2021 que designa a servidora Katiane Rodrigues Torres, então à frente da CGLOG, para atuar como Gestora Titular de Negócio do Sistema de Administração de Material – SISMAT e como Gestora Titular da Informação do Sistema de Administração de Material – SISMAT, a qual caberia subscrever as ordens de serviço ao Datasus para atualizações no SISMAT.

47. Afirma não haver 'qualquer indício de que o Diretor do DLOG tenha sido acionado pela Equipe de Fiscalização, ou pela CGLOG (gestora do SISMAT perante o DATASUS), para agir, junto ao DATASUS ou a seus escalões superiores, no sentido de obter atualizações e aperfeiçoamentos do SISMAT' (p. 16).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

48. Em relação ao software TMS, menciona haver no item 7.14.12.4.11.1 do TR a previsão de que o TMS deverá 'ser passível de integração com os sistemas designados pela CONTRATANTE ou ainda de ser utilizado pela CONTRATANTE, por meio da internet', assinalando haver, novamente, uso da expressão 'ser passível', pelo que se estaria 'Abrindo a possibilidade de que não aconteça. No entanto, aqui, abre a possibilidade de que a Contratante se utilize do TMS, diretamente e de forma remota. Da forma como está escrito, essa opção seria da Contratante. Portanto, se o Ministério da Saúde quisesse se utilizar do TMS diretamente, a Empresa deveria ceder o acesso' (p. 16, grifos no original).

49. Menciona que, no seguinte item 7.14.12.4.11.2 encontra-se estabelecido: '7.14.12.4.11.2 A CONTRATADA deverá prover a interoperabilidade do seu software TMS com o Sistema de Gerenciamento de Armazéns utilizado pela CONTRATANTE ou qualquer outro software da CONTRATANTE utilizado para esta finalidade, quando for solicitado' (p. 16, grifos no original).

50. Assinala que a obrigação de se prover interoperabilidade entre dois softwares de finalidades diferentes decorreria do fato de, na área de logística, o Ministério da Saúde apenas dispor do SISMAT, 'que era e é um instrumento de controle de armazéns, e não de transporte' (p. 17).

51. Considera que a provisão da interoperabilidade 'seria em futuro indefinido', uma vez que dependeria de solicitação a ser feita pelo Ministério da Saúde: 'Como não se fala em qualquer prazo, a Empresa deveria aguardar a solicitação' (p. 17, grifos no original).

52. Com relação à previsão, no item 7.14.12.4.11.3.1 do TR, de que o 'portal de consultas' deveria 'permitir visualização de dados relativos à coleta e transporte das cargas, incluindo (...) peso em Kg (quilograma)', afirma haver encontrado indícios de que o portal 'atendia ao que se fazia necessário e que a Empresa teria feito alterações e aperfeiçoamentos no mesmo, nas ocasiões em que foi solicitada a fazê-lo', citando, a propósito, trecho das razões de justificativa apresentadas nestes autos pela responsável Fabiane Karwowski à peça 195, p. 2-3, e de Ata de reunião entre a Empresa e o DLOG, realizada em 10/9/2021, da qual transcreve o seguinte excerto (p. 18, grifos no original):

> *A Sra. Andreia questionou se a forma de faturamento adotada pela Empresa estaria sendo feita de maneira adequada, após ajustes nos sistemas. O Sr. Eric afirmou que sim, a forma de faturamento estaria de acordo com o desejável pelo Ministério da Saúde e as etapas de auditoria estavam, todas, podendo ser executadas, utilizando-se dos relatórios disponíveis no Portal.*

53. Afirma também haver encontrado indícios de que 'o Portal teria sido, desde a concepção da licitação, o instrumento por meio do qual a Contratada forneceria TODOS os dados necessários ao acompanhamento contratual, sem necessidade de acesso direto aos softwares logísticos', considerando as razões de justificativa apresentadas nestes autos pelo responsável Henrique da Cunha Mayrinck (CPF: 035.146.934-63), que aponta como primeiro gestor do Contrato 59/2018, além de ser o responsável pela elaboração do Edital, quando este afirma que o portal na internet foi disponibilizado pela contratada.

54. À guisa de síntese conclusiva, afirma (p. 18-19, grifou-se):

> *- a redação do Termo de Referência deixa margem a dúvidas em relação a existir ou não uma obrigação contratual explícita para que a Contratada cedesse acesso direto (pleno) ao seu software WMS;*
>
> *- em relação ao TMS, a redação é mais clara e parece, sim, que existiria tal obrigação. No entanto, tal acesso apenas ao software de transporte não atenderia à maior parte das demandas de fiscalização, que eram relativas aos armazéns;*
>
> *- **data venia**, em não sendo clara a obrigação de a Empresa ceder acesso pleno ao WMS, a Irregularidade 1 imputada a este ex-Diretor estaria com sua redação prejudicada, uma vez que não se poderia exigir cumprimento de algo que a Empresa não fosse formalmente obrigada a executar;*
>
> *- persistindo o entendimento de que a Empresa seria obrigada a conceder acesso pleno (direto) aos softwares para o Ministério da Saúde, a responsabilidade do Diretor do DLOG em exigir seu cumprimento estaria restrita, como já mostrado no Item II (Atribuições e Competências dos Agentes Públicos Envolvidos), a tomar as decisões ou adotar as providências relativas a aquilo*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

que ultrapassasse a competência do(a) representante da Administração, após ser acionado para tal.

- definição da responsabilidade pela atividade de validação dos softwares logísticos e do papel do Diretor do DLOG em relação a tal atividade (parágrafos 61 a 79).

55. Extrai e reproduz os conceitos dos termos 'qualificação' e 'validação', conforme descritos no Apêndice X ao TR e transcreve o item 6 do Apêndice III, que trata da 'qualificação e validação', além de mencionar que o item 7.5.3, conquanto estabeleça a obrigação de o WMS ser validado, não define 'quando a ação deveria ocorrer e quem faria a validação' (p. 20, grifos no original).

56. Afirma que pretende discutir 'aqui a correção ou a conveniência de que a própria Empresa contratada fosse a encarregada de validar um sistema que ela mesma iria utilizar', mas entende que o planejador da contratação 'concebeu e fez constar' nos termos da contratação que 'a responsável pela validação do software logístico WMS seria a própria VTC LOG' (idem).

57. Aduz não haver encontrado no TR qualquer indicação quanto ao 'momento em que deveria ocorrer a validação', salientando, porém, que a 'atividade de avaliação' deveria ser 'conduzida pela Equipe de Fiscalização' (p. 20).

58. Assinala que no item '9 – Tecnologia da Informação', no Apêndice V ao TR, encontra-se que a 'apresentação de Solução de Gestão Logística' abrange a 'logística completa', compreendendo a armazenagem e o transporte, o que deveria ocorrer 'em até noventa dias após assinatura do contrato (antes do início da operação)', indicando que 'a demonstração seria feita em ambiente de testes, uma vez que a operação não teria sido iniciada' (p. 21).

59. Considera que (p. 21, grifos no original):

> *67. O fiscal de contrato, ao chegar a este ponto de seu '**check list**', deveria receber, da Empresa, a apresentação de suas soluções de gestão logísticas (incluindo os softwares WMS e TMS), com demonstração das principais funcionalidades em ambiente de testes, incluindo atividades em computadores e coletores de dados móveis e, nessa apresentação, avaliar as ferramentas apresentadas.*
>
> *68. Ao presenciar a apresentação, o fiscal não poderia ficar inerte diante de falhas, inadequações ou disfuncionalidades. E, não as encontrando, comprovar-se-ia que o sistema seria consistente e que levaria aos resultados esperados, o que **coincide com a definição de validação**. No entanto, como já foi dito, a validação deveria ser feita pela Contratada, ainda que aquele momento da avaliação inicial fosse um momento muito adequado para que se procedesse com ela.*

*60. Afirma que o parágrafo 11.1.2 do TR estabeleceu que à Empresa caberia, ainda na fase de habilitação do certame: '11.1.2 Declarar a utilização de solução de gestão de logística **validada** para controle da operação do armazém', o que, em seu entendimento, 'vai causar mais dúvidas sobre a validação', pois, nessa fase 'uma simples declaração da Empresa resolveria' (idem).*

61. Também menciona que, conforme estabelecido nos itens 11.2 e 11.2.22, a empresa deveria, 'no início da operação', apresentar declaração emitida pelo fornecedor de Tecnologia Validada de Sistema de Gerenciamento de Armazém – WMS informando que é contratado pela empresa licitante, o que, em seu entendimento, irá 'coincidir com a versão de que o WMS seria validado pela Contratada (VTC LOG) e não pela Contratante e que tal ação deveria ocorrer até o início da operação' (p. 21).

62. Cogita que, uma vez que a empresa apresentou a referida declaração, 'tal ação poderia ter caracterizado a validação' (idem).

63. Em relação ao TMS, assinala que o TR estabelece, no item 7.14.12.4.11.4, que 'o TMS será validado PELA CONTRATANTE' (p. 21, grifos no original).

64. Afirma haver incoerência que dificulta a definição de responsabilidades, admitindo a possibilidade de haver dúvida 'se a intenção, em relação ao WMS, também teria sido que a Contratante fizesse a validação' (p. 22).

65. Em redação algo confusa, afirma (p. 22, grifos no original):

> *74. Quanto à indefinição do momento da validação, por similitude ao raciocínio desenvolvido em relação ao WMS, poderiam ser buscados subsídios no Apêndice V. E, no caso do TMS, em que a*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

validação caberia de forma mais explícita à Contratada [???], considerar que a atividade prevista de avaliação inicial pudesse caracterizar a validação. Ao definir a fase em que a ação deveria ocorrer (QT1), ficaria definido que ela ocorreria 'em até noventa dias após assinatura do contrato (antes do início da operação)'.

66. Admite que, tanto em relação ao WMS quanto ao TMS, 'não se encontraram indícios de ter sido realizada a atividade de avaliação inicial prevista no Apêndice V ao TR. No entanto, tampouco se encontraram indícios de descumprimento, por parte da Empresa, de sua obrigação relativa à qualidade deles, como, por exemplo, aplicação de penalidades ou glosas por tal razão' (p. 22).

67. Assinala que (p. 22-23, grifos no original):

*76. Observando o TR, fica claro que o planejador da contratação não cogitava que a Contratada operasse sem utilizar um WMS e um TMS adequados. Por essa razão, impôs aos fiscais que fizessem a avaliação deles antes do início da operação, tornando-as aptas a serem empregadas. Se tal avaliação inicial coincidiu ou não com a validação e se poderia ser com ela confundida, acredita-se que o tema possa admitir diferentes interpretações. No entanto, não se cogita que o planejador da contratação tivesse imaginado colocar em uso ferramentas tão importantes sem que elas fossem avaliadas e validadas **previamente ao início da operação**.*

77. Com base no Apêndice V ao TR, ficaram bem definidos os prazos para que a Empresa apresentasse cada item, assim como para que os fiscais de contrato os avaliassem. Como o Contrato nº 59/2018 foi assinado em 9/7/2018 e a Contratada teria o prazo máximo de até 90 (noventa) dias após a assinatura para iniciar as atividades, os fiscais da época teriam até, no máximo, 7/10/2018 para efetuar a avaliação dos softwares WMS e TMS e, entende-se, também sua validação, caso se admita que lhes competia.

78. Às equipes de fiscalização posteriores não caberia, s.m.j., 'validar novamente' os softwares, mas, sim, exigir da Empresa, em suas fiscalizações de rotina (avaliações), que os softwares seguissem atendendo às prescrições contratuais e que se adequassem às demandas que a Contratante tivesse o direito de exigir, inclusive a interoperabilidade com seus sistemas próprios que fossem indicados, uma vez que o citado Apêndice V prevê a continuidade e a constância na fiscalização.

APÊNDICE V

GUIA DE AVALIAÇÃO PARA ATIVIDADE DO FISCAL DO CONTRATO (...)

Após a avaliação inicial com os prazos indicados, os itens deverão ser avaliados mensalmente pelo fiscal do contrato (g.n.).

68. À guisa de síntese conclusiva, afirma (p. 23, grifos no original):

- a redação do Termo de Referência deixa grande margem a dúvidas em relação à responsabilidade pela validação dos softwares, com definições em partes distintas do Termo de Referência que se chocam;

- quanto ao que é imputado a este ex-Diretor em relação à (em tese) omissão da exigência de cumprimento da validação do WMS pelo órgão contratante, o Termo de Referência parece claramente determinar que tal validação seria responsabilidade da Contratada. Quanto ao TMS, existiria a dúvida já descrita, motivada pelos termos em conflito;

- além disso, este ex-Diretor jamais foi informado pelo(a) Gestor(a) do Contrato e/ou por seus fiscais de que tal validação, para ambos os softwares, não havia sido feita ou que fossem necessárias providências, de sua parte, para que alguém a fizesse, sendo que os softwares, em si, nunca foram alvo de questionamento em relação à qualidade e serventia;

- ainda quanto à validação de ambos os softwares, parece claro que ela não seria uma atividade a ser feita ao longo de todo o contrato, mas, como foi mostrado, seria uma atividade inicial, precedente ao início da operação, cuja competência (de fazer ou exigir que fosse feita) era exclusiva da Equipe de Fiscalização e que não poderia ser atribuída ao Diretor do DLOG, em especial a este ex-Diretor, que já encontrou o Contrato com quase 3 (três) anos de execução;

- caso haja entendimento de que a validação deveria ter sido feita de forma constante ao longo da execução contratual, por certo não seria atribuição do Diretor do DLOG, que era o superior do representante da Administração, uma vez que seria atividade de rotina da fiscalização, para a qual

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

há agentes públicos definidos e cuja atuação do superior somente caberia apenas caso fosse para isso acionado e se fosse ultrapassada a competência do Gestor e dos fiscais.

- definição da responsabilidade por parte da empresa relativa à apresentação de indicadores e análise das ações dos agentes públicos para que tal obrigação fosse cumprida, uma vez que a obtenção dos indicadores está ligada à origem do questionamento relativo à necessidade de acesso direto aos softwares logísticos (parágrafos 80 a 120).

69. Afirma que a contratada 'era obrigada a entregar indicadores', conforme previsão contida no Apêndice VI ao TR, e que 'o método de medição deles seria por meio de 'informações exportadas de Sistema de Gerenciamento de Armazéns do Operador Logístico'. Ou seja, o WMS da Empresa exportaria os dados, que seriam avaliados pelos fiscais' (p. 24).

70. Aduz que os indicadores de atividades 'não estariam incluídos no Acordo de Níveis de Serviço, eles se compunham apenas de informações a serem fornecidas. Para eles, não havia metas previstas e tampouco previsão de sanções por não se atingirem metas' (idem).

71. Considera que, 'uma vez fornecidas as informações, as obrigações contratuais estariam cumpridas. Se não fossem fornecidas, caracterizaria o descumprimento contratual e a Empresa estaria sujeita a sanções' (ibidem).

*72. Admite não haver encontrado informações a respeito do cumprimento dessas obrigações, mas afirma haver vasculhado as 'sanções aplicadas à Empresa', não havendo encontrado '**qualquer sanção que tenha sido aplicada à mesma por ter deixado de cumpri-las**' (p. 24, grifou-se).*

73. Assinala que: '83. Já os indicadores de performance faziam parte do Acordo de Níveis de Serviço. De um total de 5 (cinco) indicadores, 4 (quatro) deles tinham metas estabelecidas e previsão de aplicação de multas progressivas em função do não atingimento das metas' (p. 24).

74. Afirma que o primeiro questionamento e alerta a respeito da 'utilização de indicadores que permitissem quantificar e monitorar os ganhos com a contratação' partiu do TCU, em 28/4/2020, havendo a CGLOG então se manifestado a respeito, em 16/7/2020, informando (p. 26, grifos no original):

> *... que os indicadores ainda não haviam sido 'concretizados' devido à complexidade da operação, à alta rotatividade dos fiscais, ao limitado número de servidores públicos, às variadas demandas administrativas e à pandemia provocada pelo COVID-19, mas que seria iniciado 'o desenvolvimento dos indicadores com base nos dados históricos existentes'. As ações saneadoras em relação à utilização dos indicadores, portanto, se iniciaram a partir daquele momento.*

75. Assinala que, em 18/1/2021, a CGLOG comunicou à Voetur/VTCLOG o 'não cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Níveis de Serviço, especificamente no item 'acuracidade do inventário' e da intenção de aplicação de multa, concedendo prazo para defesa prévia' (p. 26), havendo a contratada apresentado sua defesa em 4/2/2021.

76. Menciona a realização de inventário geral dos insumos armazenados, informado pela CGLOG em 9/3/2021.

77. Afirma que a análise da defesa apresentada foi concluída pela CGLOG em 10/11/2021, na qual a unidade manifestou-se 'concluindo pela manutenção da multa e encaminhando ao Diretor do DLOG, autoridade que, como Ordenador de Despesas, seria competente para abrir o processo sancionatório' (p. 26, grifou-se).

78. Assinala que, em 30/11/2021, o TCU exarou o Acórdão 2.752/2021-Plenário, determinado ao Ministério da Saúde que efetuasse a apuração e o registro mensal dos indicadores de performance previstos no Contrato 59/2018 que interferem no Acordo de Níveis de Serviço (tempo de recebimento por veículo; tempo de separação por pedido; acuracidade de processamento de pedidos; e acuracidade de inventário, conforme item 3 do Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017), e que disponibilizasse ao Tribunal, acesso integral e sem data-limite ao(s) processo(s) específico(s) do SEI onde essas apurações serão registradas.

79. Afirma que, em 8/12/2021, a CGLOG expediu ofício à contratada requerendo a adoção de providências, de modo a dar cumprimento à determinação do Tribunal.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

80. Em resposta, a contratada 'criou a ferramenta 'Power BI', acessível pelo Portal', passando a relatar 'eventos sucessivos' de interlocução entre a Voetur/VTCLOG e a CGLOG (p. 27).

81. Afirma que, somente em 16/12/2021, foi pela primeira vez informado do assunto, havendo então assinado, em conjunto com a CGLOG, a Nota Técnica 29/2021 em que se registra que 'os indicadores apresentados pela VTC LOG não foram validados pela fiscalização do contrato' (p. 28).

82. Aduz que, em 7/1/2022, a contratada foi informada por ofício da pretensão de 'sancioná-la com advertência e multa no valor de R$ 1.473.546,28 por deixar de apresentar os indicadores, concedendo prazo para resposta (defesa prévia)' – (idem).

83. Ainda em relato da sequência de atos, registra que (p. 28, grifou-se):

*- 10/1/2022: assinatura da Nota Técnica 1/2022, que informa que **a VTC LOG, mesmo após concessão de prazos, não conseguiu apresentar indicadores sólidos, concisos e auditáveis e justifica a aplicação de sanções**; nessa Nota Técnica, a Gestora do Contrato e seu fiscal deixam claro que seria conveniente ter **acesso direto ao WMS da Empresa**, para que os dados pudessem ser conferidos.*

*92. A Equipe de Fiscalização, portanto, não validou o 'Power BI' disponibilizado como ferramenta de apresentação dos indicadores. Ela não deixou de validar tal formato por causa da insuficiência de dados. Se houvesse como ter certeza de que os dados ali disponibilizados expressavam a verdade, certamente teria sido aprovado. A dúvida sempre foi em relação à confiabilidade: como saber, com certeza, **de onde estariam vindo os dados** que apareciam no 'Power BI', como expressado pela Gestora e os fiscais de contrato na mesma Nota Técnica nº 1/2022:*

*3.2. Porém, não há como os técnicos simplesmente atestarem uma ferramenta de 'power B.I' criada no portal eletrônico da empresa (que, conceitualmente, nem podemos chamar de sistema de informação), onde os próprios funcionários da contratada carregam os dados sintéticos e analíticos. Tecnicamente, **não podemos atestar a veracidade de uma informação em que um terceiro lança a síntese do dado e o próprio terceiro lança a 'base bruta' das informações de forma manual**, criando um painel meramente informativo e ilustrativo (g.n.).*

*3.3. A forma de auditar os dados pode ser (...) através da permissão de acesso aos softwares para que possamos monitorá-los e, aí sim, constatarmos se as informações extraídas do WMS, de fato, correspondem ao que foi exposto na ferramenta de 'power B.I' criada. Ou seja, **apresentar gráficos e tabelas elaboradas a partir de dados sintéticos e brutos de sistemas (aos quais apenas a Contratada possui acesso) não é acompanhar indicador, nem tornar a informação auditável** (g.n.)*

84. Afirma que, em 31/1/2022, a Voetur/VTCLOG apresentou defesa em relação à comunicação feita pelo ofício de 7/1/2022, seguida de dois complementos em 2/2/2022. Prossegue o relato do responsável: 'percebendo que não se avançava em diversos pontos, foi feita uma reunião presencial com o Diretor do DLOG e os principais envolvidos, que vai acontecer em 9/2/2022', tendo como pauta 'indicadores relativos ao Contrato 59/2018' (p. 29).

85. Transcreve excerto da ata dessa reunião, destacando que a empresa foi comunicada que seriam exigidos apenas os indicadores que constam originalmente no TR, sem qualquer alteração, e que já eram de conhecimento da empresa quando decidiu participar do certame licitatório.

86. Destaca, ainda, que a representante da Voetur/VTCLOG, senhora Andréia, afirmou que 'até o momento da reunião, os indicadores nunca foram postos em discussão' (p. 29, grifos no original).

87. Afirma ser possível encontrar nessa ata 'indícios de que o tema somente havia sido chamado à discussão naquele momento, ao menos no que envolvesse diretamente a Direção do DLOG'. Em relação à afirmação da senhora Andréia, assinala que 'teriam ocorrido reuniões preliminares àquela e que a Empresa teria sido chamada a se manifestar sobre a não-conformidade dos indicadores desde cerca de dois meses antes (dezembro de 2021)', assinalando, posteriormente, não haver participado dessas reuniões (p. 29).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

88. Aduz que, além da ata, a reunião encontra-se registrada em gravação de áudio, cuja transcrição anexou às razões de justificativa, assinalando que se trata de 'uma gravação em áudio, completa e sem interrupções, com 1h 24min de duração' (p. 30).

89. Salienta que, nessa reunião, verifica-se 'a preocupação por parte da CGLOG e do Diretor do DLOG de que os indicadores fossem apresentados conforme previsto no Termo de Referência e que não seriam admitidas modificações, até em respeito ao Edital e ao processo licitatório ocorrido' (p. 29, grifos no original).

90. Afirma haver exposto nessa reunião 'a visão rígida deste ex-Diretor, expressa logo no início da reunião, quanto à necessidade de se respeitar o Edital e seu Anexo (o Termo de Referência) e quanto ao possível descumprimento contratual decorrente da não disponibilização dos indicadores' (p. 30, grifos no original).

*91. Aduz que, ao procurar referências na transcrição do áudio da reunião, 'não foi observada qualquer alusão à Empresa não ter cedido acesso aos sistemas logísticos, ou sequer à necessidade de que cedesse', assinalando que 'àquela altura, **fevereiro de 2022, o tema da necessidade de acesso direto aos softwares logísticos sequer estava em discussão com a Empresa**', ainda que a Coordenadora-Geral da CGLOG tenha manifestado nessa reunião a 'insatisfação relativa aos dados que o Portal Logístico fornecia', a respeito do que transcreve o seguinte excerto da transcrição do áudio da reunião (p. 32, grifos no original)*

> *00:01:25 Katiane Torres Coordenadora-Geral CGLOG (substituta, no exercício do cargo)*
> *(...) A gente entendeu a questão dos dados, lá, e tudo, só que, quando foi enviado para a gente, é, o glossário lá e junto com o que a gente procurou no Portal, **ele não bate com o que está no glossário**, por exemplo, sei lá, A mais B vai dar X, então a gente ia lá no A mais B e não dava o X, entendeu? Então, assim, é, o Rogério vai explicar melhor, o Luciano, porque aí **a gente vai tentar ajustar isso aí**.*

92. Afirma que, em resultado do que fora ajustado nessa reunião, a Voetur/VTCLOG enviou um ofício, em 9/2/2022, havendo sido elaborada, em 2/3/2022, a Nota Técnica 7/2022, no qual se registra que a documentação então apresentada pela contratada não iria alterar o encaminhamento de aplicação de multa inicial no valor de R$ 1.473.546,28. Porém, os documentos estavam sendo analisados 'pelos técnicos da Coordenação para o próximo passo, que é a aferição se as atualizações apresentadas correspondem as metas pactuadas no Termo de Referência' (p. 33, grifos no original).

93. Prossegue o responsável (p. 33):

> *105. Ainda assim, as ações da Empresa mereciam ser analisadas, para fins de eventual abertura de processo sancionatório. Em 20/5/2022, a CGLOG informa à VTCLOG a pretensão de aplicação da sanção de advertência pelo atraso no fornecimento dos indicadores, abrindo prazo para defesa prévia. Em 27/5/2022, a Empresa apresenta sua defesa.*
> *106. Em 6/6/2022 a CGLOG informa à VTCLOG ter sido considerada a defesa prévia insuficiente para afastar a sanção e, em 20/6/2022, a VTCLOG requer reconsideração da decisão relativa à penalidade e abertura de fase de instrução processual para análise das penalidades. Em 12/8/2022, a CGLOG emite Relatório de Execução Contratual, recomendando ao Diretor do DLOG (que, como Ordenador de Despesas, é a autoridade competente para aplicação de sanções em qualquer contrato) a aplicação das sanções de advertência e multa.*

94. Afirma que, em 17/8/2022, a Voetur/VTCLOG 'decide mover processo judicial contra a aplicação de sanções relativas às falhas na apresentação dos indicadores' e que, em 17/11/2022, no âmbito do processo judicial 1075874-22.2022.4.01.3400 da 1ª Vara Federal Cível da SJDF, solicitou a suspensão dos 'efeitos das penalidades e declarar nulas as decisões que determinaram a suposta aplicação das sanções de advertência e multa, que ainda nem sequer havia sido decidida pela autoridade competente na esfera administrativa, o Diretor do DLOG' (p. 33-34).

95. Aduz que, em sua petição, a Voetur/VTCLOG 'expôs, de forma clara, suas razões para que, até ali, tivesse se recusado a ceder acesso direto do Ministério da Saúde a seu WMS, tendo explicado, ainda, porque o 'Power BI' seria confiável' (p. 34).

96. Reproduz excerto da petição e considera que (p. 34, grifos no original):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

109. Explica a Empresa, assim, que os dados que se disponibilizavam no 'Power BI' seriam confiáveis e idênticos aos da fonte primária (seu WMS). As razões de a Equipe de Fiscalização não ter aceitado tal explicação e de não ter validado o 'Power BI', cabem a ela explicar. No entanto, exigir da Empresa que cedesse o acesso direto ao software WMS não parece viável, face ao já exposto.

110. Em 3/2/2023, já fora da gestão deste ex-Diretor, ocorre decisão judicial suspendendo, liminarmente, a aplicação das sanções, situação que permanece em vigor.

*97. Assinala que, em 23/2/2023, a CGLOG informou ao TCU 'que o problema com os indicadores foi resolvido, utilizando-se o Portal', havendo informado que '**os indicadores de performance e atividade existem, são disponibilizados no portal da empresa VTCLOG, cujo acesso já foi franqueado aos auditores desse Tribunal, que contém dados sobre armazenagem e transporte dos IES**' (p. 34, grifos no original).*

98. A referida transcrição também assinala que (p. 34-35, grifos no original)

... a empresa foi devidamente oficiada (Ofício 423/2021/CGLOG/DLOG/SE/MS - indicadores (SEI 0024369973) sobre o descumprimento de cláusula contratual relacionada à implementação de software para gerenciamento de indicadores, e houve a instauração de processo administrativo sancionador (25000.182297/2021-86) para aplicação de multa, o qual encontra-se suspenso por decisão judicial (00737.026711/2022-13).

12. Neste ponto, é salutar registrar que esta CGLOG envidou esforços, dentro do que a realidade permitia, para escorreito cumprimento contratual, sendo certo que a cada medida de fiscalização adotada, houve, quase que simultaneamente, uma decisão judicial tendente a esvaziar o ato fiscalizatório em prol da Contratada. Não há, portanto, que se falar em inação, como registra a Instrução.

*99. Afirma que, em 5/4/2023, a CGLOG solicitou formalmente à Voetur/VTCLOG, '**pela primeira vez**, acesso direto ao seu WMS' (p. 35, grifou-se), havendo a solicitação sido atendida em 13/4/2023, pelo que considera que, 'ao que tudo indica, **não somente os indicadores estão sendo apresentados a contento, como existe acesso pleno (direto) ao seu WMS**' (p. 35, grifos no original).*

100. Considera haver 'falta de clareza' no TR, por não 'explicitar uma eventual obrigação de conceder acesso direto ao WMS', pois, se houvesse tal comando explícito, 'a Empresa não teria se recusado a fazê-lo e os indicadores apresentados teriam sido validados mais cedo' (p. 35).

101. Aduz que também estaria 'na raiz do problema', a incapacidade do SISMAT 'em se tornar interoperável com o WMS da Empresa', e que, se isso 'tivesse sido pedido, a Empresa teria providenciado a interoperabilidade, uma vez que era obrigação contratual indiscutível e o problema de obtenção dos indicadores estaria resolvido desde o início' (idem).

102. Aponta que, nas razões de justificativa apresentadas nestes autos pela senhora Fabiane Karwowski (CPF: 060.155.099-45), encontrou 'indícios de que as adaptações no SISMAT que poderiam permitir tal uso foram pedidas pela CGLOG ao longo de toda a vigência contratual sem necessidade de qualquer interferência do Diretor do DLOG, mas não foram atendidas pelo órgão encarregado disso no Ministério' (p. 35-36).

103. Considera que, caso houvesse a interoperabilidade 'a confiabilidade dos dados apresentados no 'Power BI' seria maior. Mas, não tendo ocorrido isso, a Equipe de Fiscalização questionou, com razão, a confiabilidade da ferramenta, no que contou com o 'de acordo' do Diretor do DLOG' (p. 36).

104. Assinala não haver encontrado indícios de que 'a Equipe de Fiscalização tenha exigido, em algum momento, que o WMS e o TMS da Empresa fossem tornados interoperáveis com o SISMAT', havendo, em lugar disso, 'optado por obter os dados necessários a seu trabalho por meio do Portal Logístico, tendo havido, ao menos até a gestão de Fabiane Karwowski à frente da CGLOG, bom atendimento por meio dessa ferramenta' (p. 36).

105. Afirma desconhecer as razões pelas quais as primeiras equipes de gestão e fiscalização do contrato não exigiram que os indicadores fossem apresentados, mas cogita que, com o advento da pandemia de Covid-19, seria razoável que 'o esforço da equipe passasse a ser focado no

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

funcionamento da logística em si: assegurar-se de que a massa de medicamentos, equipamentos de proteção individual e vacinas chegassem em tempo hábil para o atendimento da população' (p. 36).

106. Assinala que, a partir de junho de 2021, quando assumiu a direção do DLOG, a equipe que assumiu a gestão e fiscalização do contrato 'herdou uma série de atrasos', havendo concentrado esforços nas seguintes pendências: 'aplicação de glosas e sanções, normalização e padronização de processos de pagamento e execução dos inventários anuais previstos em Contrato' (p. 36).

107. À guisa de síntese conclusiva, afirma (p. 36-37):

> *- desconhecem-se as razões pelas quais os indicadores nunca foram cobrados da Empresa, antes dos acionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União; no entanto, a partir de tais acionamentos, não houve inércia por parte da Administração, em especial após os fatos terem sido trazidos ao conhecimento deste ex-Diretor, o que só ocorreu em 16/12/2021;*
>
> *- a Administração, por meio da expedição de diversos ofícios e da realização documentada de várias reuniões, cobrou da Empresa, de forma intensa e enérgica, o pleno atendimento da obrigação contratual relativa aos indicadores;*
>
> *- tendo considerado a Administração que a Empresa não atuou com a rapidez necessária, foi aberto processo sancionatório contra ela, tendo havido proposta da Gestora do Contrato/representante da Administração de aplicação de advertência e multa no valor de R$ 1.473.546,28 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), estando o processo suspenso em cumprimento a determinação judicial;*
>
> *- todas essas ações resultaram no pleno atendimento das obrigações contratuais, estando, hoje, os indicadores informados e o acesso direto ao WMS da Empresa, concedido.*
>
> *- outras ações dos agentes públicos relativas ao Contrato, que terão consequências na atuação desses agentes nos fatos específicos ligados às irregularidades listadas (parágrafos 121 a 127).*

108. Transcreve excerto das razões de justificativas apresentadas à peça 207 pela senhora Katiane Rodrigues Torres (CPF: 845.590.041-53), que atuou como substituta eventual do cargo de Coordenador-Geral da CGLOG, durante 482 dias dos 549 dias em que o responsável esteve à frente do DLOG.

*109. Afirma que, em seu período de gestão no DLOG, realizou 'reuniões semanais com suas Coordenações-Gerais, nas quais, invariavelmente, eram tratados os temas relativos ao Contrato 58/2018 **[59/2018]** e as contratações de empresas que viessem a substituir a VTCLOG na armazenagem e distribuição dos insumos de saúde' (p. 38).*

110. Assinala haver realizado oito visitas técnicas à empresa, vinte reuniões com a presença da Contratada, seis outras reuniões para tratar do Contrato 59/2018 (sem a presença da empresa) e 52 reuniões de alinhamento interno, destacando que, em todas essas atividades, 'houve participação direta e presencial deste ex-Diretor do DLOG' (p. 38).

111. Afirma que das inúmeras reuniões com a equipe da CGLOG, 'derivaram, nos temas que foram de conhecimento do Diretor e sob a orientação dele, quase todas as ações citadas pela Sra. Katiane em seu depoimento' (idem).

112. Salienta que, durante seu período de gestão, 'nunca ficou inerte ou omisso e fez questão de se manifestar, sempre que cabível, nos assuntos ligados à logística de armazenagem e distribuição de insumos', havendo feito questão de 'assinar, em conjunto com a equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, as principais peças confeccionadas, de forma a dividir a responsabilidade e assinalar imediato conhecimento do tema, motivando a equipe e dando confiança à mesma de que a alta administração do Departamento compartilhava de suas ideias e trabalhos' (p. 38-39, grifos no original).

113. Exemplifica atos que demonstrariam sua 'atuação ativa' em relação ao Contrato 59/2018, enumerando os seguintes (p. 39-44):

a) emissão de despacho, em 6/7/2021, data de sua nomeação efetiva no cargo, proibindo o descumprimento da regra FEFO (do inglês first expire, first out – o primeiro a perder a validade deve ser o primeiro a sair), proibição que 'vigorou durante toda a administração deste ex-Diretor e que, acredita-se,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

tenha contribuído para evitar perdas de insumos estocados por vencimento da validade, em função de distribuição indevida de itens com validade maior' (p. 39);

b) envio de ofício à Voetur/VTCLOG informando a equivalência do termo 'item' a SKU para fins de pagamento dos serviços de picking, além de envio de ofício, em 28/7/2021, 'informando a intenção de se revogar o 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018' (idem);

c) recusa de sua parte, da gestora do contrato e da equipe de fiscais do pleito de concessão de 'reequilíbrio econômico-financeiro no Contrato 59/2018, em processo que se arrastava havia mais de um ano, no qual a Empresa solicitava reajuste de 381% no valor médio da tarifa 'próximo voo'' (ibidem);

d) audiência com o Ministro Benjamin Zymler, do TCU, em 23/9/2021, 'solicitada por este ex-Diretor e gentilmente atendida pelo Ministro, para tratar dos temas relativos ao TC 025.828/2021-5' (p. 40);

e) a 'Anulação do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, feita em 28/9/2021, por considerar ilegal o ato praticado em gestão anterior', o que resultou em 'perda de oportunidade de ganho de considerável recurso financeiro por parte da Empresa' (p. 40), em montante próximo a R$ 18 milhões;

f) criação de grupo de trabalho para tratar da atualização da Portaria GM nº 78/2006, relativa às atribuições de gestores/fiscais de contratos, em 1º/10/2021, havendo sido o DLOG 'o ÚNICO órgão no Ministério da Saúde que se moveu para atualizar' (p. 40, grifos no original) esse normativo, ainda que o grupo não tenha chegado a uma proposta conclusiva;

g) menção na Nota Técnica 29/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 16/12/2021, de que a 'aplicação de sanções contratuais à Empresa estava parada e só foi destravada por este ex-Diretor' (p. 40);

h) aplicação, durante a sua gestão, de 69 glosas à Voetur/VTCLOG no âmbito do Contrato 59/2018, 'com valor total glosado de R$ 56.741.180,85, sendo que, desse total, 26 glosas, com valor de R$ 56.222.237,98 (99% do total), foram aplicadas diretamente por este ex-Diretor, na qualidade de Ordenador de Despesas, após análise dos recursos apresentados' (p. 41);

i) iniciativa de proposta de celebração de convênio com a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (ABRAPPE), no bojo de 'intensa a atuação do então Diretor do DLOG e de sua equipe para combater as perdas de insumos armazenados, que ocorriam, em maior quantidade, devido ao vencimento da validade de medicamentos ainda em estoque' (idem);

j) envio de ofício à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, no qual encaminha minuta de portaria, que resultou na assinatura pelo Ministro da Saúde, em 30/12/2022, da Portaria GM/MS 4.777, 'que estabeleceu cerrados procedimentos de controle, inclusive junto às Empresas Operadoras Logísticas, visando evitar as perdas e responsabilizar gestores, caso viessem a ocorrer' (p. 42).

114. À guisa de síntese conclusiva, afirma (p. 44):

- durante toda a gestão deste ex-Diretor do DLOG, tanto o Diretor, quanto a Equipe de Gestão e Fiscalização, estiveram intensamente empenhados para exigir, da Empresa Contratada, o fiel cumprimento de todas as suas obrigações;

- inúmeros avanços foram obtidos, em especial ligados à recuperação de valores devidos ao erário por meio de glosas, de correção de atos falhos da Administração e da prevenção de perdas, sempre com atendimento dinâmico e intenso diálogo com os Órgãos de Controle, inclusive em seu mais alto nível;

- o Diretor do DLOG esteve sempre envolvido de forma ativa em todas as atividades, estimulando e orientando a equipe e compensando, em parte, a exiguidade de pessoal e de recursos disponibilizados pela Administração, num momento em que a pandemia ainda se manifestava com toda a sua força, dificultando ainda mais a execução das tarefas administrativas não-essenciais.

<u>- conclusão (parágrafos 128 a 139)</u>.

115. Repassa os tópicos já apresentados em suas razões de justificativa e apresenta os seguintes requerimentos (p. 46, grifos no original):

138. Sendo assim, considera este ex-Diretor do DLOG ter atendido à audiência e apresentado as devidas razões de justificativa, solicitando que sejam afastadas quaisquer irregularidades, em tese, cogitadas sobre sua conduta.

139. Diante da complexidade do caso, este ex-Diretor solicita, ainda, que lhe seja concedida a oportunidade de <u>produzir SUSTENTAÇÃO ORAL</u>, requerendo, desde já, a <u>prorrogação do tempo</u> prevista no § 3º do Art. 168 do Regimento Interno dessa Corte de Contas.

<u>Análise</u>:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

116. Cabe assinalar, de início, que a chamada em audiência do responsável, conforme descrito na Matriz de Responsabilização anexada às instruções precedentes (peças 151 e 212) decorre de possível infringência a disposições contidas no inciso IV do art. 8º do Anexo I ao Decreto 9.795/2019; a disposições do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017 e ao art. 67 da Lei 8.666/1993. Logo, devem ser consideradas como não pertinentes as menções feitas pelo responsável à Lei 14.133/2021 e à Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, uma vez que não constituíram fundamento para sua chamada em audiência, tendo em vista serem normas editadas após a publicação do Edital do certame.

117. Ao apontar o Coordenador-Geral da CGLOG como gestor do Contrato 59/2018 e atribuir aos agentes que exerceram a função, em caráter eventual ou efetivo, a responsabilidade por eventuais falhas e irregularidades observadas nos procedimentos de gestão e fiscalização contratual, o responsável não poderia desconsiderar que a CGLOG é unidade administrativa diretamente subordinada à Diretoria que ele ocupou e a qual competia 'planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde', uma vez que as disposições do Decreto 8.901/2016 estabeleciam (grifou-se):

> ***Art. 8º Ao Departamento de Logística em Saúde compete**:*
> ***I - planejar o processo de logística integrada de insumos estratégicos para a saúde**;*
> ***II - planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de compra de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde**;*
> ***III - acompanhar e avaliar a elaboração dos contratos e dos aditivos referentes ao fornecimento de bens e à prestação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde**;*
> ***IV - planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde**;*
> ***V - planejar, coordenar, orientar e avaliar os processos de orçamento, finanças e contabilidade das compras de bens e das contratações de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde**; e*
> *VI - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Saúde, relativas aos créditos sob sua gestão.*

118. Logo, ao contrário do que alega o responsável, havia clara definição de atribuições do DLOG, estabelecidas pelo Decreto 8.901/2016, então vigente quando da celebração do contrato, restando evidente que gerir as contratações e a execução de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde, particularmente quanto à armazenagem e transporte para distribuição desses insumos, era e continua sendo atribuição do Departamento de Logística em Saúde (DLOG).

*119. Tais atribuições encontram-se reproduzidas integralmente no art. 8º do Anexo I ao Decreto 9.795/2019, que vigorou até 20/6/2022, quando foi revogado pelo Decreto 11.098/2022, de 20/6/2022, norma que, estranhamente, não mais descreve as atribuições de todas as unidades do Ministério da Saúde, em particular o DLOG, limitando-se a indicar no art. 25 do Anexo que 'aos demais dirigentes incumbe **planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades de suas unidades** e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Ministro de Estado no âmbito de sua competência' (grifou-se).*

120. Contudo, a omissão descritiva não tem o condão de fazer desaparecer responsabilidades, pois, caso assim fosse, o responsável não teria competência para haver assinado boa parte dos ditos 495 contratos que relacionou à peça 220, p. 216 a 223, uma vez que Decreto 11.098/2022 não estabelece de forma explícita a quem caberia realizar a aquisição de medicamentos e demais insumos para a saúde.

121. O Decreto 11.098/2022 foi revogado pelo Decreto 11.358/2023, que restabeleceu integral e textualmente a descrição de atribuições do DLOG estabelecidas pelos Decreto 8.901/2016 e Decreto 9.795/2019.

122. Cabe ao DLOG, portanto, gerir os processos de aquisição, armazenagem e transporte para distribuição dos chamados 'insumos estratégicos para a saúde' ou, por vezes, 'insumos críticos para a saúde', ainda que a execução dos serviços tenha sido transferida a empresa

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

terceirizada em contrato cuja gestão e fiscalização foi atribuída a subunidade direta e hierarquicamente subordinada ao DLOG.

*123. Logo, não merece acolhida a pretensão de atribuir unicamente à CGLOG a responsabilidade pela gestão do Contrato 59/2018, especialmente ao se considerar que está embasada em revisão normativa que não foi 'concluída e publicada' (p. 9), quando o próprio responsável admite que 'coordenava as ações e orientava a busca de soluções, mas o fazia justamente por meio de sua CGLOG, órgão técnico especificamente voltado para tais tarefas, sendo a atuação do Diretor do DLOG concentrada naquilo que superasse a capacidade de atuação da CGLOG', havendo admitido que '**o Diretor do DLOG tinha responsabilidade relativa à aplicação de sanções**' [contratuais] e que detinha responsabilidade para '**cobrar ajustes na execução contratual**' (p. 11-12, grifou-se).*

124. Tampouco deve merecer acolhida a aparente sugestão de inserir no rol de responsáveis deste processo servidores que exerceram de modo eventual e por curto período a função de Coordenador-Geral da CGLOG, sendo esse o caso da senhora Lilian Almeida Araújo de Melo Sá, que exerceu a função de Coordenadora-Geral por apenas doze dias em substituição à substituta eventual da função, quando do usufruto de férias desta (peça 220, p. 192). Ou mesmo do senhor Ademir Lapa, que foi designado como substituto eventual na CGLOG em 8/11/2022, sendo designado como titular da função em 8/12/2022 (peça 220, p. 193), quando o saldo contratual já havia exaurido e a gestão do Ministério da Saúde encontrava-se em fase de transição, em vista da posse iminente de novo governo, havendo o senhor Ademir Lapa sido exonerado da função em 5/5/2023, ato publicado em 8/5/2023. Em relação à senhora Katiane Rodrigues Torres (CPF: 845.590.041-53), substituta eventual na CGLOG, esta já figura no rol de responsáveis, havendo sido chamada em audiência e apresentado tempestivamente suas razões de justificativa, que foram analisadas na instrução lançada à peça 212.

*125. O responsável considera que somente lhe cabia agir '**nos casos que extrapolassem as competências e capacidades** do(a) Gestor(a) do contrato e/ou de seus fiscais', desde que fosse '**acionado** para tal pela Equipe de Gestão/Fiscalização' ou quando viesse a '**tomar conhecimento**, por quaisquer meios, de ocorrência que não tivesse sido levada ao seu conhecimento pela Equipe' (p. 11, grifos no original).*

*126. Sendo assim, não se deve ignorar que o responsável assina a Nota Técnica 1/2022-CGLOG/DLOG/SE/MS, **de 10/1/2022** (peça 127, p. 7-12), à qual manifesta o seu 'de acordo', em que a CGLOG registra que a Voetur/VTCLOG 'não disponibiliza perfil de acesso para os fiscais ou demais técnicos desta Coordenação' (peça 127, p. 8) ao software WMS, supostamente utilizado pela contratada, cabendo considerar que o responsável tinha conhecimento da irregularidade desde essa data, pelo menos, mantendo-se inerte, desde então, em relação à questão, pois em nenhum momento exigiu da contratada que concedesse acesso aos softwares WMS e TMS.*

127. O responsável alega considerar 'bastante discutível' haver obrigação no Edital e seus anexos de a contratada fornecer acesso pleno a servidores do Ministério da Saúde ao software WMS, embora considere que tal acesso seria conveniente e necessário, mas admite que, em relação ao provimento de acesso ao software TMS, 'parece, sim, que existiria tal obrigação. No entanto, tal acesso apenas ao software de transporte não atenderia à maior parte das demandas de fiscalização, que eram relativas aos armazéns' (p. 19, grifou-se).

128. Trata-se de alegações desprovidas de sentido lógico. Os serviços de transporte consistiam na parte mais relevante, em termos financeiros, do Contrato 59/2018, correspondendo a mais de 83% do valor do contrato, cujo valor final ultrapassou R$ 1 bilhão (peça 150). Ademais, os fiscais do contrato constataram dezenas de ocorrências, desde o início da execução do Contrato 59/2018, relativas a irregularidades recorrentes na execução dos serviços de transporte: avarias e extravios de medicamentos e demais insumos; rompimento de lacre e violação de embalagens de medicamentos; excursão de temperatura resultando em inutilização de vacinas, testes, amostras e medicamentos; pedidos entregues com itens faltantes; roubo de carga transportada; apresentação de cobranças por fretamentos de aeronaves não comprovados; cobranças indevidas de taxa de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

*redespacho e de taxa de urgência/emergência; reajuste indevido e realizado unilateralmente pela contratada do percentual **ad valorem** incidente sobre o valor da carga transportada; além de milhares de pedidos emergenciais entregues fora do prazo de até 48 horas a partir da emissão da Nota de Fornecimento.*

*129. Além disso, trabalhos conduzidos por Auditores do TCU no âmbito deste processo, no TC 001.805/2022-3 – REPR e no TC 025.828/2021-5 – REPR constataram haver faturamento de serviços de transporte terrestre exclusivamente por carga fracionada (LTL - **Less than Truck Load**), forma mais onerosa, contrariando diretriz estabelecida no Termo de Referência que privilegia o transporte por veículo fechado (FTL - **Full Truck Load**); além de transportes supostamente realizados pelo modal aéreo, cujas entregas foram realizadas em prazo muito superior ao contratualmente previsto e razoavelmente esperado, sem a apresentação de documentos da companhia aérea que comprovassem a realização do transporte.*

130. Também restou evidenciado que as informações e os valores apresentados para cobrança pela Voetur/VTCLOG não são passíveis de verificação pelo Ministério da Saúde em aspectos como a volumetria, o peso da carga transportada e o modal de transporte utilizado, que são determinantes na mensuração de custo e pagamento, revestindo-se as cobranças apresentadas pela contratada de caráter meramente declaratório.

131. As requisições de transporte efetuadas pelos gestores dos diferentes programas de saúde do Ministério da Saúde devem conter indicações do quantitativo do insumo a ser transportado e o ente destinatário, além de indicar o modal de transporte a ser utilizado e se há urgência na entrega. Porém, o Ministério da Saúde não efetua verificações no processo de cubagem/pesagem da carga, nem mesmo por amostragem, tampouco dispõe de comprovantes de que a carga foi, de fato, transportada no modal indicado, propiciando que se tenha indicado transporte pelo modal aéreo, que é mais oneroso, mas a carga ter sido transportada pelo modal terrestre.

132. A obrigação de a contratada conceder acesso direto ao TMS não constitui mera aparência, como parece querer o responsável fazer crer, mas decorre de explícita disposição contratual, conforme veio a reconhecer o próprio responsável, estabelecida no item 7.14.12.4.11 do Termo de Referência (peça 72, p. 62-64).

*133. Ao optar pela terceirização, o DLOG, unidade demandante da contratação, indicou no Termo de Referência (peça 72, p. 3) que a 'logística integrada', que abrange a armazenagem, transporte e distribuição, sob responsabilidade de execução por uma única empresa, visava possibilitar maior controle do fluxo dos insumos para a saúde, ganhos de produtividade, redução de custos e maior controle sobre o contrato, tendo como benefícios esperados da contratação, entre outros, o de 'dotar o Ministério da Saúde de melhores ferramentas de planejamento, controle e gestão' e '**Acesso à tecnologia de gestão integrada de toda a operação logística**' (peça 72, p. 8-9, grifou-se).*

*134. Portanto, esperava-se que o DLOG obtivesse 'acesso à tecnologia de gestão integrada de toda a operação logística', conforme previsto no Termo de Referência, que é parte integrante do contrato, cabendo ao 'único operador logístico' contratado o compartilhamento de '**todas as informações de cada etapa**' e executar a 'gestão dos estoques por meio de sistema de gerenciamento de armazéns informatizado', constituindo obrigação da contratada 'possuir software para gerenciamento de armazéns, o qual deverá garantir a rastreabilidade e acuracidade de todas as atividades', ao qual deveria disponibilizar acesso para consulta 'por meio da internet, para o acompanhamento e controle das operações realizadas, incluindo a impressão de relatórios', de modo a permitir ao DLOG, unidade demandante da contratação (Termo de Referência – peça 72, p. 11, 14 e 22-23):*

> *... a visualização de dados relativos ao recebimento (Nota fiscal, fornecedor, data de recebimento, produtos recebidos, lotes recebidos e quantidades), controle de armazenagem (contendo dados relativos à quantidade, lotes, validade, número de posições de paletes ocupadas, status dos produtos), separação e embalagem (monitoramento de performance de romaneio) e expedição (visualização dos status da operação e emissão de Nota de Despacho eletrônica, destinatário,*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

*produtos expedidos, lotes expedidos e quantidades, **além de outras informações que a CONTRATANTE julgar necessárias**);.*

135. Logo, ao contrário do que alega o responsável, resta incontroverso que constituía obrigação da contratada disponibilizar acesso pleno não apenas ao software TMS, mas também ao software WMS, que permitissem consultas por meio da internet, mesmo porque as informações por eles geradas e os bancos de dados existentes são de propriedade do Ministério da Saúde, conforme estabelecido nas seguintes disposições contratuais (peça 72, p. 22-24 e p. 62-64, grifou-se):

***Em relação ao WMS (7.5)**:*

*7.5.4 **Toda informação obtida por meio dessa contratação**, de natureza técnica, operacional, comercial, **dos sistemas de gerenciamento de armazém**, logística, documentos, contrato, papéis, estudos, pareceres, inventários, pesquisas ou de qualquer outro dado **são considerados confidenciais, e de propriedade do Ministério da Saúde**, ficando proibida a sua utilização ou divulgação em atividades que não se relacionem com a própria contratação, salvo autorização expressa da CONTRATANTE;*

*7.5.5 A CONTRATADA **deverá fornecer** à CONTRATANTE, quando solicitado, as bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato em formatos abertos (txt, csv, pdf) por meio de webservices ou servidores ftp, garantindo a segurança e a integridade dos dados;*

*7.5.5.1 A CONTRATADA, ao término do contrato, **deverá fornecer** à CONTRATANTE o banco de dados, bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato.*

(...) 7.5.7.2 A CONTRATADA deverá garantir a integração entre os seus sistemas e a tecnológica [sic] disponibilizada pela CONTRATANTE a forma de integração deverá ser via web service.

*(...) **Em relação ao TMS (7.14.12.4.11)**:*

*7.14.12.4.11.5: **Toda informação obtida por meio dessa contratação**, de natureza técnica, operacional, comercial, **dos sistemas de gerenciamento de transportes**, documentos, contrato, papéis, estudos, pareceres, inventários, pesquisas ou de qualquer outro dado **são considerados confidenciais e de propriedade do Ministério da Saúde**, ficando proibida a sua utilização ou divulgação em atividades que não se relacionem com a própria contratação, salvo autorização expressa da CONTRATANTE;*

*(...) 7.14.12.4.11.6 A CONTRATADA **deverá fornecer** à CONTRATANTE quando solicitado o banco de dados, bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato.*

*7.14.12.4.11.6.1 A CONTRATADA, ao término do contrato, **deverá fornecer** à CONTRATANTE o banco de dados, bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato.*

(...) 7.14.12.4.11.8 A CONTRATADA deverá possuir sistema de rastreamento via satélite dos veículos permitindo a localização geográfica em tempo real do veículo, assim como o bloqueio e travamento das portas.

***7.14.12.4.11.9 Somente terá acesso ao portal de consulta ou sistema da CONTRATADA, as pessoas autorizadas pela CONTRATANTE**.*

136. Ora, a confidencialidade foi estabelecida pelo próprio Ministério da Saúde, proprietário das informações, não havendo qualquer embasamento para a alegação do responsável, ao endossar a argumentação da contratada, de que esta não poderia conceder acesso ao software WMS à equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 'em vista das normas técnicas e jurídicas de segurança da informação em relação aos demais clientes da VTCLOG (a cujos dados não se poderia dar acesso)' (p. 34).

137. Ademais, a recusa da Voetur/VTCLOG de conceder acesso ao software WMS também constituía flagrante descumprimento ao disposto no item 10.11 do Termo de Referência, que estabelece à contratada a obrigação de prestar à contratante todos os esclarecimentos solicitados, atender e resolver prontamente às reclamações e/ou solicitações formuladas dentro dos prazos solicitados (peça 72, p. 73), que, associadas às disposições contratuais específicas já transcritas, caracterizam a inexecução de obrigação assumida em decorrência da contratação, exigência que está embasada pelo disposto nos art. 58, inciso III, e art. 67 da Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram-se igualmente reproduzidas nos art. 104 e art. 117 da Lei 14.133/2021.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

138. Assim, mesmo após haver se manifestado 'de acordo' com os termos da Nota Técnica 1/2022-CGLOG/DLOG/SE/MS, ***de 10/1/2022*** *(peça 127, p. 7-12), o responsável não atuou de nenhum modo para exigir o cumprimento da obrigação contratual, ainda que, conforme assinalado por ele próprio em suas razões de justificativa, 'nessa Nota Técnica, a Gestora do Contrato e seu fiscal deixam claro que seria conveniente ter* ***acesso direto ao WMS da Empresa****, para que os dados pudessem ser conferidos' (p. 28, grifou-se).*

139. Todavia, não se tratava de mera questão de conveniência, mas, sim, de estar obrigado a agir em face da inexecução contratual que comprometia a efetiva gestão das operações logísticas.

140. O responsável aparentemente pretende induzir que a não disponibilização de acesso ao WMS estaria restrita, tão somente, à incapacidade de o DLOG/MS mensurar e avaliar os indicadores de atividade e performance e o Acordo de Níveis de Serviço estabelecidos contratualmente e descritos no Apêndice VI do Termo de Referência (peça 72, p. 135-138), apontando, erroneamente, que 'a obtenção dos indicadores está ligada à origem dos questionamentos relativos à necessidade de acesso direto aos softwares logísticos' (p. 2-3).

141. Porém, a não disponibilização de acesso direto ao WMS e ao TMS, em realidade, inviabilizou não somente a apuração dos indicadores de atividade, de performance e Acordo de Nível de Serviço em desatendimento ao previsto no Apêndice VI do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, mas constituiu fator determinante para inviabilizar uma efetiva gestão das operações logísticas pelo DLOG, que, ao final, entregou à contratada o total controle sobre a 'logística integrada', omitindo-se da obrigação de coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde.

142. Tal constatação é corroborada pela incapacidade demonstrada pelo DLOG/SE/Ministério da Saúde de estruturar adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018, conforme já concluído pelo TCU no Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, de 24/11/2021, Relator Augusto Nardes (peça 99).

*143. Em relação ao descumprimento pela contratada das obrigações relativas aos indicadores de atividade e performance e o Acordo de Níveis de Serviço, o responsável alega não haver encontrado informações a respeito do cumprimento dessas obrigações, mas afirma haver vasculhado as 'sanções aplicadas à Empresa', não havendo encontrado '****qualquer sanção que tenha sido aplicada à mesma por ter deixado de cumpri-las****' (p. 24, grifou-se).*

144. Em realidade, apesar das recorrentes ocorrências de inexecução contratual, sanção alguma foi efetivamente aplicada à Voetur/VTCLOG ao longo da execução do Contrato 59/2018, dado que a indefinição do fluxo de procedimentos para aplicação de sanções contratuais propicia um ciclo interminável de ações protelatórias em que, uma vez notificada a contratada, sucede-se o envio de 'resposta', geralmente precedida de pedido de prorrogação de prazo. Uma vez analisada a resposta, segue-se a apresentação pela contratada de 'defesa prévia' por vezes mais de uma vez, as quais, depois de analisadas, são sucedidas pela interposição de recursos previstos na legislação e até mesmo 'recursos' extraordinários criados pela própria contratada, sem qualquer embasamento normativo, quando já supostamente exaurida a decisão na instância final administrativa, após o que, cria-se uma necessidade de autuação de um outro 'processo sancionatório', sem qualquer embasamento legal, em que se irá recomeçar todo o ciclo, quando não ocorre o simples abandono da questão.

145. Tal é o que se verificou, por exemplo, no caso da multa no valor de ***R$ 5.997.029,00*** *alegadamente aplicada à contratada em razão do não cumprimento das metas estabelecidas no acordo de níveis de serviço, especificamente no item 'acuracidade do inventário', referente ao exercício de 2020, que fora comunicada à contratada pelo CGLOG em* ***18/1/2021****. Cerca de um ano e meio depois, em* ***21/6/2022****, a multa foi tornada sem efeito pelo senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91), que só então teria percebido que o senhor Alex Lial Marinho (CPF: 051.576.527-98) não poderia ter aplicado a multa, pois 'a competência para aplicação de penalidade é restrita ao Diretor do Departamento de Logística em Saúde' (peça 221, p. 1).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

146. Ato contínuo, o responsável anulou o expediente em que a aplicação da multa fora notificada à contratada, havendo assinalado que 'a Contratada foi devidamente notificada da instauração do processo sancionatório e, posteriormente, apresentou a Defesa Prévia' (idem).

147. No expediente em que notifica a contratada sobre a anulação da multa, o responsável assinalou que 'o procedimento sancionatório continuará com a Defesa Prévia anexada aos autos' (peça 221, p. 2), porém, o processo 25000.008904/2022-28, autuado em 21/1/2022, não teve continuidade, encontrando-se aparentemente abandonado desde então.

*148. Assim, o fato de o responsável alegar haver vasculhado as 'sanções aplicadas à Empresa', não havendo encontrado '**qualquer sanção que tenha sido aplicada à mesma por ter deixado de cumpri-las**' (p. 24, grifou-se), decorre justamente de o responsável haver anulado a multa cuja aplicação fora comunicada à contratada em 18/1/2021, mas que, em realidade, jamais se concretizou.*

149. Os fiscais do Contrato 59/2018 também apontaram que a contratada não atingira a meta de acuracidade do inventário referente ao exercício de 2021, havendo notificado a empresa, em 18/2/2022, quanto à possibilidade de vir a ser sancionada pela inexecução contratual.

150. Em 3/5/2022, após haverem analisado a 'defesa prévia' apresentada pela Voetur/VTCLOG, recomendaram em relatório destinado ao DLOG, encaminhado em 4/5/2022, que houvesse a devida aplicação de multa (peça 221, p. 4-8). No dia seguinte, o responsável remeteu o processo à Coordenação-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde (CGIES), subunidade sem qualquer conexão aparente com o assunto, para adoção de 'providências pertinentes à instauração e instrução de processo administrativo específico para apuração das infrações registradas no relatório acima mencionado' (peça 221, p. 9).

151. Ocorre que tal apuração já fora concluída pela CGLOG e, requerido em diligência nestes autos a encaminhar 'a relação de processos administrativos autuados pelo órgão com vistas à apuração de glosas, irregularidades e aplicação de sanções no Contrato 59/2018', o Ministério da Saúde não indicou haver qualquer processo autuado para tal fim, do que se conclui que a questão foi simplesmente abandonada pelo DLOG.

152. A não efetivação de sanção contratual indicada pelos fiscais do Contrato 59/2018 também se verificou em relação à penalidade de advertência aplicada pelo próprio responsável, em 30/12/2022, véspera da data de sua exoneração do DLOG, 'em decorrência das falhas recorrentes na execução da prestação dos serviços pactuado[s] no Contrato 59/2018' (peça 221, p. 10-16), mais especificamente, em razão de falhas recorrentes no transporte de amostras oriundas do laboratório central de saúde pública do Mato Grosso do Sul (LACEN/MS), que vieram ao conhecimento do Ministério da Saúde em setembro de 2021.

153. As falhas relatadas resultaram na perda de centenas de amostras de material biológico que foram inutilizadas em razão do transporte haver ocorrido em condições de temperatura inadequada, havendo relato de que o gelo seco disponibilizado pela Voetur/VTCLOG para acondicionamento das amostras fora entregue ao LACEN/MS já 'em forma de pó' e sem condições de utilização.

154. Ademais, houve caso de perda decorrente de excursão de temperatura de amostra de liquor (líquido céfalo raquidiano), armazenada em gelo seco, para a pesquisa de Doença Priônica (Doença Neurodegenerativa), cujo procedimento de extração é extremamente doloroso para o paciente, em razão da demora observada para a realização do transporte, concluída pela Voetur/VTCLOG somente oito dias após o envio.

155. Apesar de devidamente notificada da 'aplicação de penalidade', em 30/12/2022 (peça 221, p. 15-16), a Voetur/VTCLOG recebeu na semana seguinte outra 'notificação de aplicação de penalidade', em ofício datado de 6/1/2023, mas somente enviado à contratada em 9/1/2023.

156. Desta feita, a notificação é assinada pela senhora Lenice Guimarães Araújo, diretora substituta do DLOG, informando que 'o referido processo se encontra à disposição dos interessados

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

para vistas, eventual solicitação de cópias e, facultativamente, interposição de RECURSO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste' (peça 221, p. 17-18).

157. Em 16/1/2023, a Voetur/VTCLOG ingressa com 'recurso administrativo' e o processo SEI 25000.008915/2022-16 não teve continuidade, encontrando-se aparentemente abandonado desde então.

158. Poderia ser mencionado, ainda de forma não exaustiva, o caso tratado no processo SEI 25000.048108/2022-28 em que a equipe de fiscalização notificou a Voetur/VTCLOG, em 6/4/2022, para que se manifestasse a respeito da avaria no pedido 382383 – placa Ágar Mueller Hinton sangue de cavalo 5% - placas de 90 MM, em que indicara não apenas a recomendação de glosa, mas, ainda, a possibilidade de vir a ser aplicada sanção contratual de advertência e/ou multa.

*159. Em relatório datado de 10/5/2022, a Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG) indica ao DLOG que, após analisar as justificativas apresentadas pela contratada, '**mantém a análise favorável à aplicação de ADVERTÊNCIA** por falhas recorrentes em problemas com entregas no Estado do Rio Grande do Sul **e sugere** à autoridade superior que prossiga os trâmites necessários, para que seja possível inserir a sanção no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal (SICAF)' - (peça 221, p. 19-23, grifos no original).*

160. Em 13/5/2022, a Sra. Lenice Guimarães Araújo, diretora substituta do DLOG, remeteu o processo à Coordenação-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde (CGIES), subunidade sem qualquer conexão aparente com o assunto, para adoção de 'providências quanto à autuação de processo administrativo sancionatório' (peça 221, p. 24).

161. Ora, se não havia 'processo administrativo sancionatório' já autuado pela CGLOG, em que consistiria o objeto do processo SEI 25000.048108/2022-28, autuado em 6/4/2022 e classificado como sendo do tipo 'Gestão de Contrato: Aplicação de Sanção/Aplicação Contratual'?

162. O processo permaneceu sem qualquer andamento até 17/11/2022, quando a Voetur/VTCLOG requereu vista dos autos, concedida e devidamente comunicada à contratada no dia seguinte, encontrando-se o processo SEI 25000.048108/2022-28 aparentemente abandonado desde então.

*163. Esses quatro casos, tomados a título de exemplo de sanções contratuais recomendadas pela equipe de fiscalização que não resultaram em nada, evidenciam a ausência de definição de procedimentos que estabeleçam de forma clara e objetiva o fluxo e os agentes responsáveis em cada etapa de um processo sancionador, uma vez que a Portaria 78, de 16/1/2006, normativo cuja evidente defasagem e insuficiência já foi por diversas vezes indicada ao Ministério da Saúde, limita-se a indicar que constitui atribuição do gestor do contrato, que a norma confunde com o fiscal do contrato, 'encaminhar a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, sugestão de aplicação de sanção prevista no contrato, em graduação a gravidade da inexecução, quando o objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as necessidades administrativas pactuadas', referindo-se a **subunidade administrativa que sequer existe na estrutura do órgão** desde a revogação do Decreto 5.974/2006 pelo Decreto 6.860, de 27 de maio de 2009, ou seja, **há mais de quatorze anos**.*

164. A inegável fragilidade do órgão relativa à governança das contratações, porém, não constitui, por si só, justificativa para a acomodação do gestor frente a situações de inexecução contratual passíveis de sancionamento pela contratante, pois não há razoabilidade na aceitação passiva e atuação partícipe em procedimentos protelatórios intermináveis, dado que a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos (art. 48 da Lei 9.784/1999).

*165. O responsável alega que não lhe competia atualizar a Portaria 78, de 16/1/2006, mas observa, em nota de rodapé, que exarou despacho determinando a criação de grupo de trabalho para efetuar a revisão da norma. Tal ato, praticado em **1º/10/2021**, pouco concorre em favor do responsável, tendo em vista que não resultou em nada, nem mesmo a simples proposição de uma minuta para edição de nova norma, o que seria o resultado minimamente esperado, uma vez que **a***

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

***atualização normativa dos procedimentos de gestão e fiscalização de contratos encontra-se abandonada pelo órgão desde, pelo menos, novembro de 2021**, já havendo sido objeto de análise na instrução precedente à peça 212, páginas 39-42, parágrafos 221-238.*

166. De todo modo, as fragilidades e possíveis irregularidades existentes nos procedimentos de imposição de glosas, posteriormente revertidas com pagamentos à contratada, e porque não teria havido apreciação conclusiva de procedimentos de aplicação de sanções contratuais à empresa Voetur/VTCLOG em relação ao Contrato 59/2018, constitui objeto do TC 014.647/2023-0 – REPR de iniciativa desta AudContratações, autuada por determinação de seu Auditor-Chefe, acolhendo proposição encaminhada no âmbito deste TC 037.065/2019-0 – ACOM (peças 212 a 214).

167. Tampouco devem merecer acolhida as alegações do responsável de que 'o Portal teria sido, desde a concepção da licitação, o instrumento por meio do qual a Contratada forneceria TODOS os dados necessários ao acompanhamento contratual, sem necessidade de acesso direto aos softwares logísticos' (p. 18, grifos no original), tomando por base as razões de justificativa apresentadas neste processo pelo senhor Henrique da Cunha Mayrinck (CPF 035.146.934-63).

168. A análise dessas alegações, já efetuada à peça 212, páginas 15-20, concluiu pela rejeição das razões de justificativa daquele responsável, com a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.

169. Ora, se o 'portal' fosse plenamente capaz de suprir o acesso às informações necessárias à gestão da 'logística integrada' sem o devido acesso aos softwares, contrariando o que se encontra expressamente disposto nos termos da contratação, não teria a CGLOG afirmado, em nota técnica endossada pelo senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91). que não dispunha de meios para aferir os indicadores de desempenho, pois as informações disponibilizadas no 'portal' estavam constantemente sujeitas a 'atualizações/inserções manuais' realizadas pela contratada (peça 119, p. 7), o que não garantia a integridade dos dados.

170. Ainda em relação à questão dos indicadores de desempenho, o senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF 843.993.767-91) alega que 'o método de medição deles seria por meio de 'informações exportadas de Sistema de Gerenciamento de Armazéns do Operador Logístico'. Ou seja, o WMS da Empresa exportaria os dados, que seriam avaliados pelos fiscais' (p. 24), e que, após determinação exarada pelo TCU no Acórdão 2.752/2021-Plenário, a contratada 'criou a ferramenta 'Power BI', acessível pelo Portal' (p. 27).

171. No referido Acórdão 2.752/2021-Plenário, de 24/11/2021, Relator Ministro Augusto Nardes, o Tribunal aponta 'a inexistência de dados concretos, relativos à aferição de indicadores de desempenho para o Contrato 59/2018' e, particularmente, 'a falta de apuração dos indicadores de atividade de performance definidos no Apêndice VI do Termo de Referência (TR) do Pregão Eletrônico 42/2017, que deu origem ao atual contrato', além de assinalar que era de se esperar que o Ministério da Saúde:

> *... já tivesse envidado esforços para viabilizar a implantação dos indicadores de atividade e de performance já previstos no edital (ou mesmo reavaliar a sua suficiência), além do Acordo de Nível de Serviços, nos termos do Apêndice VI do Termo de Referência da contratação, a fim de confirmar - ou não - a expectativa empírica das vantagens do novo modelo de logística integrada.*

*172. Em face de tais fragilidades, o Tribunal considerou que não era possível ao TCU, naquele momento, 'aferir se a solução de logística integrada adotada no Contrato 59/2018 está efetivamente trazendo os benefícios estimados pelo MS em relação ao modelo delineado nos contratos anteriores', pois, 'após mais de três anos da vigência do contrato em análise, se verifica **ausência quase que total de controles efetivos**, que permitam avaliar os benefícios advindos com a nova contratação e, tão relevante quanto, mensurar o desempenho da contratada, para fins de condicionar o seu pagamento'; havendo o TCU já apontado, naquele momento, 'a limitação das informações operacionais e gerenciais disponibilizadas no sistema informatizado fornecido pela contratada e a carência de informações completas sobre os atributos e os resultados dos indicadores alegadamente adotados pelo MS'; e que, em relação ao WMS, 'não se observou, nos documentos enviados pelo MS,*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

que o pleno cumprimento das obrigações relacionadas ao software por parte da contratada tenha sido aferido na gestão do contrato'.

173. Em razão dessas considerações, houve por bem o Tribunal, entre outras deliberações, determinar ao Ministério da Saúde no item 1.7.1 do julgado que:

> *apure e registre mensalmente os indicadores de performance previstos no Contrato 59/2018 que interferem no Acordo de Níveis de Serviço (tempo de recebimento por veículo; tempo de separação por pedido; acuracidade de processamento de pedidos; e acuracidade de inventário, conforme item 3 do Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017).*

174. O senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF 843.993.767-91) afirma que somente tomou conhecimento desse julgado em 16/12/2021, data em que assinou, em conjunto com a CGLOG, a Nota Técnica 29/2021 em que se registra que 'os indicadores apresentados pela VTC LOG não foram validados pela fiscalização do contrato' (p. 28), aduzindo que, em 7/1/2022, a contratada foi informada por ofício da pretensão de 'sancioná-la com advertência e multa no valor de R$ 1.473.546,28 por deixar de apresentar os indicadores, concedendo prazo para resposta (defesa prévia)' – (idem).

175. Sobre essa possibilidade de aplicação de advertência e multa, seguiu-se o rito usual e invariavelmente inconclusivo. A Voetur/VTCLOG requereu dilação de prazo, em 17/1/2022, quando já vencido o prazo de cinco dias úteis para se manifestar no processo. A dilação foi concedida, sendo estabelecido novo prazo até 24/1/2022. Porém, em 21/1/2022, requereu nova dilação de prazo, igualmente concedida. A 'defesa prévia' da Voetur/VTCLOG, tal como denominada a peça pela própria empresa, foi remetida ao Ministério da Saúde em 31/1/2022, mas somente juntada aos autos do processo SEI 25000.130403/2020-65 em 3/3/2022. No expediente, a Voetur/VTCLOG requer 'seja a presente Defesa Prévia recebida com efeito suspensivo', ou seja, requerendo 'efeito suspensivo' de medidas que ainda não haviam sido tomadas, e o afastamento de qualquer penalidade.

176. Em 2/2/2022, a Voetur/VTCLOG encaminhara, por duas vezes, documentos a título de 'complementação' de sua 'defesa prévia', igualmente juntados ao processo em 3/3/2022, o que levou um dos fiscais do contrato indagar da empresa, uma vez que o prazo para apresentação da 'defesa prévia' já havia vencido, se ainda haveria outros complementos que a empresa pretenderia enviar, havendo a Voetur/VTCLOG informado que não enviaria outros documentos. Porém, em 18/2/2022, encaminhou novo expediente, a pretexto de 'expor de forma mais acurada informações a respeito dos indicadores de atividade e performance previstos no Contrato 59/2018' e, em 22/2/2022, a Voetur/VTCLOG enviou novos documentos.

177. Entretanto, nada mais foi localizado no processo SEI 25000.130403/2020-65 a respeito do assunto, indicando que a possibilidade de aplicação de advertência e multa à Voetur/VTCLOG por deixar de apresentar os indicadores, ou apresentá-los em desacordo 'com as especificações e objetivos previstos no Termo de Referência' (peça 221, p. 25-27) foi aparentemente abandonada, desde então, sem qualquer justificativa.

178. Sobre as informações disponibilizadas pela Voetur/VTCLOG na ferramenta 'Power BI', acessível pelo Portal, esta tampouco foi validada pelos fiscais do contrato, uma vez que, sem o devido acesso ao WMS, as informações disponibilizadas pela contratada não eram auditáveis. Conforme se extrai da Nota Técnica 1/2022-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 10/1/2022, enviada ao TCU em sede de diligência e assinada pelo próprio senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91) – (peça 119, p. 8-9):

> *3.2. Porém, não há como os técnicos simplesmente atestarem uma ferramenta de 'power B.I' criada no portal eletrônico da empresa (que, conceitualmente, nem podemos chamar de sistema de informação), onde os próprios funcionários da contratada carregam os dados sintéticos e analíticos. Tecnicamente, não podemos atestar a veracidade de uma informação em que um terceiro lança a síntese do dado e o próprio terceiro lança a 'base bruta' das informações de forma manual, criando um painel meramente informativo e ilustrativo.*

179. O responsável menciona que conduziu uma reunião com a contratada, em 9/2/2022, na qual destaca sua própria 'visão rígida' quanto à 'necessidade de se respeitar o Edital e seu Anexo

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

(o Termo de Referência) e quanto ao possível descumprimento contratual decorrente da não disponibilização dos indicadores' (p. 30, grifos no original), havendo encaminhado link para arquivo de áudio contendo a gravação da reunião. Porém, tal arquivo encontra-se corrompido, pois a reprodução é interrompida ao 46:23 minutos, restando íntegro, somente, o arquivo em texto com a transcrição da reunião (peça 220, p. 602-628).

180. Durante a reunião, os fiscais do contrato questionaram a existência no portal de registros informando que cerca de oito mil pedidos haviam sido processados em apenas um minuto. Os representantes da Voetur/VTCLOG confirmaram a existência desses registros, havendo admitido que, na prática, o registro não correspondia ao tempo real de processamento e à realidade dos fatos, mas corresponderiam à 'prática do mercado', a que chamaram de processamento 'em onda'. Isto é, registra-se no sistema que uma expressiva quantidade de pedidos foi processada simultaneamente, mas, na prática, os pedidos ficam represados para que o processamento seja concluído posteriormente, assim indicando, de forma fictícia, que os prazos estão sendo cumpridos.

181. No entanto, é desconhecido que qualquer empresa privada aceite que suas operações logísticas, especialmente quando terceirizadas, possam ser gerenciadas com base em dados fictícios.

182. Conclusivamente, a Nota Técnica 1/2022-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 10/1/2022, enviada ao TCU em sede de diligência e assinada pelo próprio senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91), registra (peça 201, p. 40):

> *3.1. Primeiramente, de forma objetiva: a VTC, mesmo após concessão de prazos por esta CGLOG, **NÃO** conseguiu apresentar indicadores sólidos, concisos e auditáveis, o que inviabiliza quaisquer [sic] validação desta área técnica. Reiteramos que não dispomos de métodos próprios para aferição dos indicadores previstos no Termo de Referência, ou seja, dependemos das análises estabelecidas pela contratada para possuirmos os dados que, uma vez apresentados, são auditados. Portanto, a VTCLOG é a proprietária do software WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém) e não disponibiliza perfil de acesso para os fiscais ou demais técnicos desta Coordenação, seja porque, segundo ela, não há essa exigência no Termo de Referência construído à época, ou por motivos terceiros.*

183. Tal é a posição final dos fiscais do Contrato 59/2018 sobre a questão dos indicadores, encaminhada ao TCU, não havendo qualquer fundamento que permita sustentar a alegação do responsável de que 'os dados que se disponibilizavam no 'Power BI' seriam confiáveis e idênticos aos da fonte primária (seu WMS)' (p. 34), dado que se limita, tão somente, a repetir declarações da própria contratada.

*184. Tampouco merecem acolhida as alegações de que '**os indicadores de performance e atividade existem, são disponibilizados no portal da empresa VTCLOG, cujo acesso já foi franqueado aos auditores desse Tribunal, que contém dados sobre armazenagem e transporte dos IES**' (p. 34, grifos no original), que foram extraídas de expediente encaminhado ao Tribunal pelo senhor Ademir Lapa, então Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG), encaminhado via Ofício 190/2023/CGINTE/AECI/MS, de 14/3/2023 (peça 204), em resposta ao Ofício 3187/2023-TCU/Seproc (peça 166 – comentários do gestor).*

185. Tais alegações, desprovidas de veracidade, foram refutadas na instrução lançada à peça 212, páginas 43-48, parágrafos 246 a 262, cabendo tão somente assinalar que nenhum Auditor lotado nesta AudContratações ou na antiga Selog jamais teve acesso concedido ao 'portal da empresa VTCLOG', sendo ignorado que qualquer outro Auditor do TCU o tenha obtido.

186. O responsável também alega que não lhe cabia efetuar a validação do software WMS, por presumir que tal ato já houvesse sido praticado no início da contratação e que caberia à própria Voetur/VTCLOG realizar a validação, o que teria sido atendido com a entrega de simples declaração pela contratada. Tais alegações, igualmente, carecem de sentido lógico, por incorrerem em contradições.

187. O próprio responsável admite que tanto em relação ao WMS quanto ao TMS, 'não se encontraram indícios de ter sido realizada a atividade de avaliação inicial prevista no Apêndice V ao TR', e que o TR é claro ao atribuir à contratante a validação do TMS.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

*188. Ademais, o responsável admite que constituía obrigação dos fiscais do contrato avaliar os dois softwares, antes do início da operação, indicando que o TR 'impôs aos fiscais que fizessem a avaliação deles antes do início da operação, tornando-as aptas a serem empregadas' e chegando a afirmar que 'não se cogita que o planejador da contratação tivesse imaginado colocar em uso ferramentas tão importantes sem que elas fossem avaliadas e validadas **previamente ao início da operação**' (p. 22-23, grifos no original), mesmo porque carece de razoabilidade cogitar que a validação dos softwares supostamente utilizados pela Voetur/VTCLOG caberia a ela própria e não ao Ministério da Saúde, ente contratante.*

*189. Por certo, não caberia ao responsável efetuar a validação '**previamente ao início da operação**', pois nem mesmo integrava o quadro do Ministério da Saúde nessa época. Contudo, uma vez que a contratada nem mesmo cumprira as obrigações de conceder acesso aos softwares, a validação prévia logicamente não havia ocorrido, pois não é possível validar qualquer coisa de que não se tenha conhecimento e a qual não se teve acesso. O que não se encontra, entretanto, são justificativas para o responsável, tal como seus antecessores, igualmente haver se omitido da obrigação de exigir da contratada o cumprimento de obrigações contratuais existentes que vinham sendo descumpridas desde o início da contratação, quais sejam, conceder ao Ministério da Saúde acesso pleno aos softwares WMS e TMS.*

190. Com relação à interoperabilidade dos softwares com sistemas designados pela Contratante, o responsável estendeu-se em circunlóquios a respeito do significado do vocábulo 'passível', na tentativa de indicar ser algo que poderia ou não acontecer, de modo a esvaziar o caráter obrigatório de tal exigência, deduzindo que por ser o SISMAT o único sistema disponível no Ministério da Saúde, caberia exclusivamente à senhora Katiane Rodrigues Torres, substituta eventual na CGLOG e designada gestora do SISMAT, agir junto ao Datasus para requerer atualizações.

191. Porém, o Termo de Referência sequer menciona a existência do SISMAT e, ainda que o SISMAT possa carecer de atualizações, ou mesmo precise ser amplamente reformatado ou substituído, isso não guarda qualquer relação com a obrigação de a contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno aos softwares WMS e TMS, sem o que não seria possível a interoperabilidade com o SISMAT ou com qualquer outra coisa.

192. Ainda assim, depreende-se que foram os registros no SISMAT e, especialmente, a inspeção física dos armazéns pelos fiscais do Contrato 59/2018 que propiciaram ao Ministério da Saúde apontar o descumprimento do índice de acurácia do inventário nos exercícios 2020 e 2021.

*193. O responsável alega que, em 5/4/2023, a CGLOG solicitou formalmente à Voetur/VTCLOG, '**pela primeira vez**, acesso direto ao seu WMS' (p. 35, grifou-se, e peça 220, p. 521-523), havendo a solicitação sido atendida em 13/4/2023, pelo que considera que, 'ao que tudo indica, **não somente os indicadores estão sendo apresentados a contento, como existe acesso pleno (direto) ao seu WMS**' (p. 35, grifos no original).*

194. Porém, os indicadores não estão sendo aferidos, seja porque o Ministério da Saúde não dispõe de meios para sua aferição, seja porque o Contrato 59/2018 já estava exaurido à época, havendo a Voetur/VTCLOG dado continuidade à execução dos serviços sem cobertura contratual e, por óbvio, sem a obrigação formal de atender a qualquer requisito de desempenho.

195. Nem mesmo o tardiamente requerido acesso ao WMS foi, de fato, concedido. Apesar de a Voetur/VTCLOG haver informado, em 5/4/2023, em resposta ao requerimento, que havia criado um perfil de acesso com senha provisória para a senhora Katiane Rodrigues Torres, não foi possível acessar o WMS no link disponibilizado, o que foi relatado à empresa em 6/4/2023. No dia 11/4/2023, a Voetur/VTCLOG respondeu que 'o acesso é limitado às unidades da VTCLOG ou através de uma conexão segura, chamada VPN', o que alegou decorrer da 'importância de estabelecer uma conexão protegida entre os sistemas do DATASUS e da VTCLOG', de modo a garantir a 'segurança e integridade das informações do Ministério da Saúde presentes na plataforma WMS' (peça 221, p. 28-30).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

196. Trata-se de novo e evidente descumprimento de disposições contratuais, que em nada vinculam que o acesso ao WMS e ao TMS deva se dar por meio de sistemas do Datasus, uma vez que o TR estabelece que as informações devem ser disponibilizadas ***on line*** *por meio da internet, não havendo qualquer fundamento para a atitude da contratada de estabelecer embaraços para que o Ministério da Saúde possa acessar dados e informações que são de sua propriedade.*

197. A insuficiência de informações, ou mesmo a sua completa ausência, decorrentes da não disponibilização de pleno acesso aos softwares WMS e TMS acarretou o comprometimento da gestão das operações de 'logística integrada', levando o Ministério da Saúde a operar, praticamente, em condições de 'voo cego' ao longo de toda a execução do Contrato 59/2018.

198. Tal fragilidade pode ainda ser exemplificada pela situação encontrada ao final do exercício 2022. Estando a equipe de fiscais em campo, ao final de novembro de 2022, realizando fiscalização nos armazéns da Voetur/VTCLOG em Guarulhos (SP) e São Bernardo do Campo (SP), relatou que 'a situação encontrada é grave', com a 'possível transgressão da legislação sanitária', pois constatara que o armazém em São Bernardo do Campo (SP), classificado como químico, 'não estava munido de equipamento necessário para o escoamento de produto químico em caso de um vazamento ou acidente durante a manipulação', além de insuficiência de porta-paletes, com 'grande quantidade de produto armazenada' de modo inadequado, havendo os fiscais estimado que quase três mil paletes se encontravam armazenados de forma diferente do previsto no contrato, além de haverem constatado a obstrução de corredores, áreas de recebimento, expedição e circulação, 'contrariando a legislação em vigor quanto às boas práticas de armazenagem', situação que também se repetia no armazém de Guarulhos (SP): 'O armazém teve sua capacidade esgotada, estão sendo utilizados diversos corredores, áreas de circulação, expedição e recebimento para armazenagem dos IES diretamente no chão (sem o uso de porta-palete), uso inadequado do espaço e contrário às normas de boas práticas de armazenagem' (peça 221, p. 31-34).

199. O quadro acima relatado encontra-se registrado em fotos realizadas pela equipe de fiscais, exemplificadas nas duas imagens a seguir: [imagens no original].

200. Contudo, o processo SEI 25000.130403/2020-65 não registra qualquer ato que tenha sido praticado pelo responsável em relação a esse relatório.

201. Em 21/12/2022, a Voetur/VTCLOG encaminhou mensagem de e-mail ao responsável, reiterando que, conforme fora informado 'em reunião realizada na última semana, nosso Centro de Distribuição está prestes a atingir sua capacidade máxima de armazenagem', cenário que teria sido 'previsto e informado há mais de três meses e, infelizmente, esse Ministério da Saúde não conseguiu expedir um número significativo de insumos', em razão do que a contratada afirmava que não poderia 'a partir do dia 26/12/2022 proceder com a programação de recebimentos', assinalando que 'as boas práticas de armazenagem bem como as regras sanitárias devem ser fielmente cumpridas e há normas rígidas que impedem a superlotação do centro de distribuição' (peça 221, p. 35-36).

202. Todavia, tal situação já havia sido levada pela equipe de fiscais ao conhecimento do responsável desde o final do mês de novembro, não havendo registro, até então, de qualquer providência que tenha sido adotada pelo responsável.

203. Em 22/12/2022, o senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91) enviou expedientes a todos os gestores de programas de saúde, em caráter 'urgentíssimo', requerendo que verificassem a possibilidade de, 'nos próximos dias (se possível, até 23/12/2022), expeçam o máximo de pautas de envio aos usuários finais, aliviando os depósitos, sob risco de impossibilitar o recebimento de itens com previsão de entrega nas próximas semanas' (peça 221, p. 37-38).

204. A adoção no improviso e às pressas de tal medida ao final do exercício e na iminência de mudança de gestão decorrente da posse de novo governo, constitui evidência adicional da incapacidade de o DLOG gerir adequadamente os estoques, situação assemelhada, quando não agravada, ao quadro anterior existente, com o qual se buscou justificar a decisão de adotar uma 'estratégia de logística integrada', fragilidade que já fora objeto de considerações na instrução

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

lançada à peça 212, páginas 46-47, parágrafos 255-259, e para a qual concorreu de forma decisiva a não obtenção de acesso aos softwares WMS e TMS.

205. Por fim, com relação à alegação de que houve aplicação, durante a gestão do responsável, de 69 glosas à Voetur/VTCLOG no âmbito do Contrato 59/2018, 'com valor total glosado de R$ 56.741.180,85, sendo que, desse total, 26 glosas, com valor de R$ 56.222.237,98 (99% do total), foram aplicadas diretamente por este ex-Diretor, na qualidade de Ordenador de Despesas, após análise dos recursos apresentados' (p. 41), cabe considerar que também pouco concorre em favor do responsável.

206. Em exame que vem sendo empreendido no já mencionado TC 014.647/2023-0 – REPR constatou-se que tais glosas foram tão somente notificadas à contratada, mas não chegaram a ser efetivadas. O senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91) teria considerado a glosa como sendo uma penalidade a ser aplicada à contratada, razão pela qual alegava ser necessário esgotar o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de efetivar a glosa. Tal é o que se verifica, por exemplo, no Ofício 378/2021/DLOG/SE/MS, de 16/11/2021, no qual o responsável informa à Voetur/VTCLOG que fora apreciado 'pedido de reconsideração interposto ***contra a aplicação da penalidade de aplicação de glosa*** *no valor de R$ 420.842,97' (peça 221, p. 39-40,*

207. Ocorre, porém, que não existe direito adquirido ao recebimento de pagamentos indevidos e tampouco obrigação de a Administração realizá-los, prestando-se o instituto da glosa exatamente para impedir sua consecução, ou, caso já tenham ocorrido, permitir que a Administração possa recuperar os valores impugnados efetuando a devida glosa em pagamentos vincendos.

208. Posteriormente, o responsável aparentemente abandonou a concepção de glosa como forma de penalidade. No entanto, manteve o mesmo rito usual e invariavelmente inconclusivo adotado para o processamento de sanções contratuais. Dessa forma, foi atribuído, na prática e formalmente, 'efeito suspensivo' às glosas que haviam sido notificadas à contratada pela CGLOG.

209. Ora, suspender a aplicação de glosa é tornar sem efeito o instrumento, propiciando a continuidade de pagamentos indevidos em desfavor do erário. Tal prática, tornada usual sob a gestão do responsável, vinha sendo adotada mesmo antes de haver qualquer decisão judicial a respeito do assunto.

210. Foi o que se verificou, por exemplo, no processo SEI 25000.051390/2021-40, em que se tratou de glosa 'referente à cobrança de taxa de redespacho e taxa de emergência indevida no transporte dos insumos e equipamentos utilizados no combate à pandemia, em especial, usinas e cilindros de oxigênios, principalmente destinados aos estados da região Norte do país', a respeito do qual o responsável assinalou em Despacho dirigido à CGLOG: 'No tocante ao efeito suspensivo pleiteado pela Contratada, entendemos que somente após a decisão de mérito é que será efetivamente realizada a glosa, estando tal pedido deferido' (peça 221, p. 41).

211. Idêntica foi a orientação do responsável à CGLOG, ao se pronunciar no processo SEI 25000.082076/2021-17, quando se tratava de glosa a ser aplicada, no valor de R$ 10.966.293,00 (peça 221, p. 43).

212. Entretanto, até junho de 2021, a CGLOG adotava a seguinte orientação: uma vez que houvesse ratificado a glosa, após analisar a manifestação ou 'defesa prévia' apresentada pela contratada, efetivar as glosas 'nos próximos pagamentos destinados à Contratada' (peça 221, p. 45-47), sendo que o caso em questão envolvia glosa no valor de R$ 5.352.606,00.

213. É possível depreender que tal orientação foi alterada durante o período de gestão do responsável, efetivado na função de Diretor do DLOG em 6/7/2021, pois, conforme assinalado em Despacho da CGLOG, datado de 29/10/2021, ao tratar da possível aplicação de glosa no valor de R$ 26.725.177,59 referente ***aos valores pagos a maior no reajuste do ad valorem (seguro) pelo IGPM****: 'Como já é de conhecimento da contratada, a glosa só é aplicada após análise do caso pela autoridade superior, que, nesse caso, é o Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/MS). Portanto, até que ele analise o caso, não há de se falar em efetiva aplicação de glosa.' (peça 221, p. 48-52).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

214. Resta evidente, portanto, que o responsável avocou para si a decisão a respeito da aplicação de glosas no Contrato 59/2018, exercendo atribuição própria ao gestor do contrato, resultando em processos que permaneciam inconclusos antes mesmo de haver qualquer decisão judicial a respeito do assunto.

215. As glosas aplicadas sob essa nova orientação prestaram-se, tão somente, como forma oblíqua de inflar artificialmente o saldo contratual e propiciar a continuidade da execução do Contrato 59/2018, uma vez que os valores atribuídos a tais glosas, conquanto não efetivadas, eram consideradas como havendo sido 'restituídas' ao saldo contratual existente.

216. Posteriormente, o responsável determinou em processo administrativo de 'reconhecimento de dívidas' – SEI 25000.180982/2021-78 a realização de pagamentos no valor de R$ 4.704.086,23, correspondente a glosas anteriormente efetuadas pela CGLOG, questão que é objeto dos processos TC 006.791/2023-9 – Tomada de Contas Especial e TC 006.792/2023-5 – Tomada de Contas Especial, nos quais o senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91) figura no rol de responsáveis, ambos autuados em cumprimento às deliberações contidas nos itens 9.10.3 e 9.10.4 do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, de 5/4/2023, Relator Ministro Benjamin Zymler.

217. Em face de todo o exposto, encaminha-se proposta de rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo senhor ***Ridauto Lúcio Fernandes (CPF: 843.993.767-91)****, com a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.*

CONCLUSÃO
218. Considerando a proposta de ***acatamento*** *das razões de justificativas apresentadas pela senhora Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), em relação aos dois itens que fundamentaram sua chamada em audiência (peça 212, p. 38, parágrafo 216), nova matriz de responsabilização, ajustada à presente análise, será anexada ao final desta instrução.*

IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS	
Haverá impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade, decorrente dos encaminhamentos propostos?	*Não*

PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS, DE INFORMAÇÕES/VISTAS/CÓPIAS, E DE SUSTENTAÇÃO ORAL	
Há pedido de ingresso aos autos feito por terceiros?	*Não*
Há pedido de informações/vistas/cópia do processo?	*Não*
Há pedido de sustentação oral feito por terceiros?	*Sim*

219. Quanto ao pedido de sustentação oral formulado por Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) à peça 190, e por Ridauto Lúcio Fernandes (CPF 843.993.767-91) à peça 218, sendo os autores considerados como parte interessada, propõe-se que sejam deferidos, com fundamento no art. 168, ***caput****, do Regimento Interno/TCU.*

220. Com relação ao pedido de prorrogação do tempo de dez minutos para sustentação oral, apresentado pelo senhor Ridauto Lúcio Fernandes (CPF 843.993.767-91), cabe considerá-lo prejudicado, tendo em vista que, nos termos do disposto no art. 168, § 3º, do Regimento Interno/TCU, a concessão de prorrogação de tempo para sustentação oral constitui prerrogativa exclusiva do Presidente do colegiado que estiver apreciando o processo, não cabendo à Unidade Técnica efetuar proposições a esse respeito. Contudo, não se vislumbra haver prejuízo à possibilidade de sua apresentação pelo interessado ao Presidente do colegiado, quando da sessão de apreciação deste processo pelo Tribunal.

PROCESSOS CONEXOS, DE CONTAS E APENSOS	
Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação ora em análise?	*Sim*

NÚMERO DO TC	***DESCRIÇÃO SUMÁRIA***	***ESTADO ATUAL***	***SITUAÇÃO ATUAL***
TC 029.384/2015-0 – RA (Relator Ministro Substituto Augusto	*Auditoria em contratações de serviços logísticos e de apoio administrativo no Ministério da Saúde.*	*Aberto*	*Aguardando Providências Pós Julgamento. Acórdão 512/2023-*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

Sherman)			*TCU-Plenário, de 22/3/2023. Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro.*
TC 000.525/2018-9 – REPR (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Representação, com pedido de cautelar, contra o Pregão Eletrônico 42/2017, tipo menor preço, em execução pelo Ministério da Saúde (MS) - (UASG 250110), e que tem como objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS).*	*Encerrado*	*Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, de 18/9/2019.*
TC 038.216/2021-3 – REPR (Relator Ministro Vital do Rêgo)	*Representação formulada por deputados federais a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde (MS) relacionadas ao vencimento sem utilização de medicamentos, vacinas e outros produtos, totalizando um montante de R$ 243 milhões de reais, segundo noticiado na imprensa em setembro de 2021.*	*Aberto*	*Aguardando Providências Pós Julgamento. Acórdão 313/2023-TCU-Plenário, de 1º/3/2023.*
TC 044.607/2021-0 – MON (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas ao Ministério da Saúde, por meio do Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, no âmbito do processo 037.065/2019-0*	*Aberto*	*Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro.*
TC 001.805/2022-3 - REPR (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) pelo MS - verificar, por amostragem, os quantitativos de ICS transportados no Contrato 59/2018 a partir de 2019 e de que forma foram aferidos e pagos, inclusive quanto à suposta variação em relação aos exercícios de 2017 e 2018.*	*Aberto*	*Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro (Agravo).*
TC 006.765/2023-8 (Relator Ministro Vital do Rêgo)	*Representação com a finalidade de examinar a regularidade dos pagamentos relativos ao item de serviço 2.7 Manipulação de item para atendimento.*	*Aberto*	*Aguardando instrução pós diligência.*
TC 006.767/2023-0 – REPR (Relator Ministro Augusto Nardes)	*Representação tendo por objeto esclarecer as razões para a majoração de preços na aquisição (de R$ 503.880,33 para R$ 3.680.000,00) realizada por requisição administrativa de sete usinas geradoras de oxigênio - Item 9.10.2. do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário.*	*Aberto*	*Em comunicações (audiência/oitiva).*
TC 006.791/2023-9 – TCE (Relator Ministro Aroldo Cedraz)	*Possíveis irregularidades em razão do suposto pagamento indevido à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG a título de fretamento de aeronave, no valor de R$ 150.157,03. (Item 9.10.3 - Acórdão 651/2023-TCU-Plenário - TC 025.828/2021-5).*	*Aberto*	*Aguardando instrução após recebimento de informações em diligência.*
TC 006.792/2023-5 – TCE (Relator Ministro Jhonatan de Jesus)	*Possíveis irregularidades em face da inexistência de documentação suficiente e hábil para comprovar o alegado fretamento de aeronave ou mesmo a realização pela contratada da operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, com*	*Aberto*	*Aguardando instrução após recebimento de informações em diligência.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

	suposto prejuízo de R$ 6.307.257,15. (Item 9.10.4 - Acórdão 651/2023-TCU-Plenário - TC 025.828/2021-5).		

Há processos de contas referentes ao(s) exercício(s) em que as irregularidades ocorreram? *Sim*

NÚMERO DO TC	*UNIDADE TÉCNICA RESPONSÁVEL*	*ESTADO ATUAL*	*SITUAÇÃO ATUAL*
TC 011.475/2022-6	*Secex-Saúde/D1*	*Aberto*	*Sobrestado enquanto pendentes de conclusão o TC 037.065/2019-0, o TC 044.607/2021-0, o TC 001.805/2022-3 e o TC 025.828/2021-5, uma vez que futuras decisões nesses processos podem impactar a decisão de mérito.*
TC 012.478/2021-0	*Secex-Saúde*	*Aberto*	*Sobrestado. Motivo: Despacho do Relator.*
TC 033.608/2020-2	*Secex-Saúde*	*Aberto*	*Sobrestado. Motivo: Sobrestamento do julgamento das presentes contas enquanto pendente de conclusão o TC 037.065/2019-0 e o TC 025.828/2021-5, com fulcro no art. 10, § 1º, da Lei 8.4443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1º, do RITCU e com os arts. 2º, inciso XXIII, e 47 da Resolução TCU 259/2014.*
TC 040.773/2019-1	*Secex-Saúde*	*Aberto*	*Sobrestado. Motivo: Em consonância com a proposta da unidade técnica (peças 71/72) e com fulcro nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 201, § 1º, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 2º, XXIII e 47 da Resolução TCU 259/2014, determino o sobrestamento do julgamento das presentes contas enquanto pendentes de conclusão o TC 037.065/2019-0 e o TC 025.828/2021-5, uma vez que futuras decisões nestes processos podem impactar a decisão de mérito. - Processo sobrestante: 025.828/2021-5*

Há processos apensos? *Sim*

NÚMERO DO TC	*TC 000.525/2018-9 – REPR*

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

221. Em virtude do exposto, propõe-se:

*221.1. **considerar revel** o senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor (peça 212, p. 6, parágrafos 10 a 12, e p. 38, parágrafos 217 a 218);*

*221.2. **acolher** as razões de justificativa apresentadas por Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), em relação aos dois itens que fundamentaram sua chamada em audiência (peça 212, p. 38, parágrafo 216);*

*221.3. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), em relação aos dois itens que fundamentaram sua chamada em audiência, **deixando, excepcionalmente, de lhe aplicar a multa legal**, considerando as circunstâncias atenuantes de sua conduta, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal (peça 212, p. 22-24, parágrafos 112 a 127);*

*221.4. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Tiago Pontes Queiroz (CPF: 038.932.574-03), Henrique da Cunha Mayrinck (CPF: 035.146.934-63) – (peça 212, p. 8-14, parágrafos 21 a 54, e p. 15-19, parágrafos 64 a 91), por Alex Lial Marinho (CPF: 051.576.527-98) – (peça 212, p. 28-36, parágrafos 156 a 204) e por Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) – (parágrafos 116 a 217 desta instrução), em relação aos dois itens que fundamentaram suas chamadas em audiência, aplicando-lhes a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

TCU, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

221.5. ***autorizar****, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;*

221.6. ***determinar*** *ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Defesa/Comando do Exército, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis que se encontrem vinculados ao órgão, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992;*

221.7. ***autorizar****, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas;*

221.8. ***deferir os pedidos de sustentação oral*** *formulados por Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98) à peça 190, e por Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) à peça 218, com fundamento no art. 168, caput, do Regimento Interno deste Tribunal;*

221.9. ***considerar prejudicado*** *o pedido de prorrogação de tempo para sustentação oral apresentado por Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91), à vista do disposto no art. 168, § 3º, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo da possibilidade de sua apresentação pelo interessado ao Presidente do colegiado quando da sessão de apreciação deste processo pelo Tribunal (parágrafo 220);*

221.10. com fundamento no disposto no art. 9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, ***dar ciência ao Ministério da Saúde*** *que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, a exemplo dos artigos 39 a 50 da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, que tratam da gestão e fiscalização de contratos, uma vez que a Portaria GM/MS 78/2006 não estabelece as atribuições e responsabilidades individuais dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, fragilidade recorrente que configura* ***assunção deliberada de risco pela alta administração****,* ***o que atrai a responsabilidade da alta administração do órgão, na figura dos dirigentes das Secretarias e das unidades gestoras de contratos, sobre irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados*** *(peça 212, p. 41, parágrafo 238);*

221.11. ***encaminhar*** *cópia desta instrução e da deliberação que vier a ser proferida aos responsáveis chamados em audiência: Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03), Fabiane Karwowski (CPF 060.155.099-45), Alex Lial Marinho (CPF 051.576.527-98), Katiane Rodrigues Torres (CPF 845.590.041-53), Ridauto Lucio Fernandes (CPF 843.993.767-91) e Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel, bem assim aos seus respectivos representantes legais;*

221.12. remeter ao Exmo. Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal, cópias da presente instrução e da decisão que vier a ser proferida nos autos, tendo em vista a deliberação contida no item 9.4 do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário, de 13/4/2022 - Relator Ministro Vital do Rêgo;

221.13. informar ao Ministério da Saúde e à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde/AudSaúde/TCU do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos."

6. Por fim, registro que na sessão de 13/3/2024, após sustentações orais realizadas por causídico representando o responsável Alex Lial Marinho e pelo responsável Ridauto Lúcio Fernandes, em seu próprio nome, que também apresentou memorial, retirei o processo de pauta para melhor analisar os argumentos apresentados, em confronto com os elementos presentes no processo.

É o Relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598993.

VOTO

Trata-se de processo de acompanhamento (ACOM) autuado com a finalidade de fiscalizar: i) se o Ministério da Saúde (MS) estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018; ii) a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e iii) a metodologia adotada pelo citado jurisdicionado quanto à definição dos índices "Final Aéreo" e "Final Rodoviário", como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes, conforme disposto no subitem 9.4 do Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria.

2. Após promovidas medidas saneadoras, o Tribunal prolatou o Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, datado de 24/11/2021, também de minha relatoria, do qual se extraem as seguintes conclusões:

2.1. O Ministério da Saúde (MS) não estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018;

2.2. Não houve apuração dos indicadores de atividade, de performance e Acordo de Nível de Serviço em desatendimento ao previsto no Apêndice VI do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, o que comprometeu a possibilidade de atestar a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e

2.3. A metodologia adotada pelo MS para aceitação de propostas e critério de julgamento no Pregão Eletrônico 42/2017, a partir da obtenção do valor médio do transporte, a qual resultou nos índices "Final Aéreo" e "Final Rodoviário", e serviu de referência para a definição do valor previsto no Contrato 59/2018, não reflete, na prática, os preços dos modais utilizados, tendo sido observadas variações expressivas entre os valores médios dos índices e os valores efetivamente realizados.

3. Na sequência, após a então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), atual Unidade de Auditoria Especializada em Contratações – AudContratações, ter constatado conclusivamente que a contratada descumpriu o previsto nos subitens 7.5. e 7.14.12.4.11 do Termo de Referência do PE 42/2017 ao não disponibilizar ao Ministério da Saúde acesso aos **softwares** de gestão de armazéns WMS – **Warehouse Management System** e de gerenciamento de transporte TMS – **Transportation Management System**, que seria condição determinante para se realizar adequadamente a gestão e fiscalização contratual, autorizei, por meio do Despacho de peça 155, a promoção das audiências, diligências e oitivas consignadas no item 56 da instrução de peça 151 da referida unidade técnica especializada.

4. Neste momento processual, apreciam-se as respostas às referidas audiências, diligência e manifestação do MS quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades verificados nestes autos e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU, bem como os argumentos apresentados nas sustentações orais realizadas por causídico representando o responsável Alex Lial Marinho e pelo responsável Ridauto Lúcio Fernandes, em seu próprio nome, que também apresentou memorial.

5. Apesar de devidamente notificado da audiência (peça 189), o responsável Roberto Ferreira Dias, Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde (MS) no período de 8/1/2019 a 26/9/2021, não apresentou razões de justificativa, motivo pelo qual deve ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.

6. Os responsáveis Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Fabiane Karwowski, Alex Lial Marinho e Katiane Rodrigues Torres, após terem sido regularmente ouvidos em audiência (aviso de recebimento às peças 164, 185, 186, 175 e 176, respectivamente), apresentaram suas razões de justificativa às peças 180, 209, 195, 208 e 207, respectivamente.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

7. Após analisar os argumentos apresentados pelos mencionados responsáveis em resposta às audiências realizadas por esta Corte de Contas, consoante itens 13-54 (Tiago), 55-98 (Henrique), 99-127 (Fabiane), 128-204 (Alex) e 205-216 (Katiane) da instrução da AudContratações de peça 212, reproduzida no relatório precedente, a unidade especializada propõe:

7.1. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Tiago Pontes Queiroz Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde (DLOG/SE/MS) no período de 8/5/2018 a 8/1/2019, e Henrique da Cunha Mayrinck, Coordenador da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), do Departamento de Logística em Saúde do MS (DLOG/SE/MS), unidade gestora do referido contrato, no período de 31/8/2018 a 20/3/2020, com a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes o fato de o Sr. Tiago Pontes Queiroz ser o signatário do Edital do Pregão Eletrônico 42/2017 e o Sr. Henrique da Cunha Mayrinck haver elaborado o Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.

7.2. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Fabiane Karwowski, Coordenadora da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), do Departamento de Logística em Saúde do MS (DLOG/SE/MS), unidade gestora do citado contrato, no período de 20/3/2020 a 13/8/2020, em face das irregularidades que motivaram sua chamada em audiência. Todavia, tendo em vista as dificuldades por ela enfrentadas ao assumir atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018, estando este em andamento e com fragilidades que tiveram origem nos processos de planejamento da licitação e de escolha do fornecedor, para os quais essa responsável não concorreu, e considerando a atitude resoluta por ela assumida enquanto esteve à frente da CGLOG de recusar o pagamento por serviços não comprovados em valores exorbitantes, relativos ao item de serviço 2.7, considera-se que tal circunstância atenuante constitui fator determinante para a não aplicação de qualquer sanção à responsável.

7.3. Rejeitar as razões de justificativa de Alex Lial Marinho, Coordenador da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), do Departamento de Logística em Saúde do MS (DLOG/SE/MS), unidade gestora do citado contrato, no período de 13/8/2020 a 11/8/2021, com a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. Para fins de dosimetria da multa, deve ser considerada: i) como circunstância agravante o fato de diversas diligências não terem sido atendidas de forma satisfatória ao longo do período de gestão do Sr. Alex; e ii) como fator atenuante o fato desse gestor ter reorganizado as atividades de fiscalização do contrato e a posterior autuação de um processo específico de fiscalização, o que até então não havia.

7.4. Acolher as justificativas de Katiane Rodrigues Torres, Coordenadora da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG), do Departamento de Logística em Saúde do MS (DLOG/SE/MS), unidade gestora do citado contrato, a partir de 11/8/2021, pois tal responsável foi a única gestora à frente da CGLOG que: i) adotou medidas concretas em face ao descumprimento das obrigações assumidas pela contratada relativas à disponibilidade dos **softwares** WMS e TMS, e ii) agiu em conformidade com as atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018, mesmo não havendo participado dos processos de planejamento da licitação e de escolha do fornecedor e de estar, ao longo do período de sua gestão, na condição de substituta eventual na

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

Coordenação-Geral da CGLOG. Ademais, tal gestora não detinha autoridade para aplicar sanções contratuais, atribuição que pertence ao diretor do DLOG, a quem se encontrava subordinada.

7.5. Considerar revel o responsável Roberto Ferreira Dias, Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde (MS) no período de 8/1/2019 a 26/9/2021, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, devendo ser considerado como fator agravante o fato desse gestor ter exercido a função de diretor do DLOG em caráter de titularidade, havendo permanecido omisso em face do reiterado descumprimento pela contratada das disposições contratuais, especialmente quanto a não disponibilização de acesso aos **softwares** WMS e TMS, supostamente utilizados pela Voetur/VTCLOG.

8. Estando os autos em meu Gabinete, o responsável Ridauto Lúcio Fernandes, Diretor do Departamento de Logística em Saúde do MS (DLOG/SE/MS) no período de 6/7/2021 a 31/12/2022, solicitou, por meio do expediente de peça 216, em caráter excepcional, prorrogação do prazo originalmente concedido no Ofício 3185/2023-TCU/Seproc (peça 173) para apresentação de razões de justificativa em resposta à audiência que lhe foi dirigida.

9. Em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade material, deferi o pedido de prorrogação de prazo em apreço e determinei a remessa dos presentes autos à unidade técnica especializada para ciência ao responsável e prosseguimento da instrução processual, nos termos do Despacho de peça 217.

10. Em atendimento ao mencionado comando, a AudContratações analisou as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Ridauto Lúcio Fernandes, consoante itens 16 a 217 da instrução de peça 222, transcrita no relatório precedente, e propôs rejeitar suas justificativas, com a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.

11. Quanto às declarações apresentadas pela empresa Voetur/VTCLOG, emitidas pelas empresas Nucci Produções Ltda. e Tucat Serviços de Informática Ltda. – ME, para fins de entrega de documentos solicitados no item 11.2 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, a AudContratações propõe a autuação de processo apartado, na forma de representação de iniciativa da unidade técnica, com a finalidade de examinar a regularidade das declarações, visto que tais declarações, destinadas a comprovar a aquisição pela licitante de direitos de uso de **softwares** TMS (**Transportation Management System**) e WMS (**Warehouse Management System**) contêm elementos fictícios, configurando, em tese, possível cometimento de fraude documental, sendo a autuação do processo requerida para prosseguimento da apuração do cometimento de possíveis irregularidades e a possível declaração de inidoneidade das empresas envolvidas.

12. No tocante aos itens constantes da diligência (peça 165), a análise da documentação apresentada pelo Ministério da Saúde (peça 204) resultou nas seguintes propostas:

12.1. Dar ciência ao MS que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, a exemplo dos artigos 39 a 50 da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, que tratam da gestão e fiscalização de contratos, uma vez que a mencionada portaria não estabelece as atribuições e responsabilidades individuais dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, o que atrai a responsabilidade da alta administração do órgão, na figura dos dirigentes das Secretarias e das unidades gestoras de contratos, sobre irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados.

12.2. Autuar processo apartado, na forma de Representação de iniciativa da AudContratações, tendo por objeto esclarecer as razões para a reversão das glosas aplicadas no Contrato 59/2018 com posterior pagamento à contratada e porque não teria havido apreciação conclusiva de procedimentos de aplicação de sanções contratuais à empresa Voetur/VTCLOG.

13. Em relação à manifestação do MS quanto à possibilidade de construção participativa de deliberações desta Corte de Contas, a conclusão da AudContratações, em face da não indicação pelo órgão de possíveis ações que poderia adotar com a finalidade de elevar sua governança organizacional a níveis mínimos aceitáveis, notadamente no que tange aos contratos administrativos, foi no sentido de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

que o órgão optou pela assunção deliberada de risco por parte da alta administração, razão pela qual se considera suficiente, por ora, a proposta de ciência já indicada no item 12.1 deste Voto.

14. Ao se pronunciar nos autos (peça 214), o Auditor-Chefe da AudContratações manifestou-se de acordo com a proposta do auditor da unidade especializada, sem prejuízo de determinar o envio dos autos inicialmente à Seproc, para autuação das representações indicadas no item 264.12 da proposta de encaminhamento da instrução à peça 212, sintetizadas nas propostas constantes dos itens 11 e 12.2 deste Voto.

15. Feita essa contextualização, passo a decidir.

16. Quanto ao mérito dos presentes autos, verifico que a AudContratações abordou, com bastante propriedade em suas minudentes instruções de peças 212 e 222 e no pronunciamento de peça 214, cujos fundamentos incorporo a estas razões de decidir no que não colidir com as considerações que faço neste Voto, todas as questões necessárias ao deslinde do feito, exaurindo a análise da matéria.

17. Sendo assim, sem prejuízo de comentários sobre pontos que entendo pertinentes, acolho, exceto quanto à aplicação de multa aos gestores do Ministério da Saúde ouvidos em audiência nestes autos, a proposta do auditor da unidade técnica constante da instrução de peça 222, anuída pelo corpo dirigente dessa especializada (peças 223 e 224).

18. De início, importante esclarecer que a chamada em audiência decorre da suposta omissão dos responsáveis em face do descumprimento pela empresa contratada, VTC Operadora de Logística Ltda. – Voetur/VTCLOG, de obrigações estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017, no curso de execução no Contrato 59/2018, que consistiam, em síntese, na obrigação de disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde, ente contratante, aos **softwares** de gestão de armazéns WMS – Warehouse Management System e de gerenciamento de transporte TMS – **Transportation Management System**, que deveriam ter sido previamente validados pelo aludido ministério, antes do início da execução contratual.

19. Os responsáveis Tiago Pontes Queiroz, Roberto Ferreira Dias e Ridauto Lúcio Fernandes, na condição de Diretores do Departamento de Logística em Saúde (DLOG) foram ouvidos em audiência pela omissão quanto à exigência de cumprimento dos subitens 7.5.2. e 7.5.2.1. (obrigação de a empresa contratada fornecer ao MS acesso pleno ao **software** para gerenciamento de armazéns), 7.14.12.4.11.3 e 7.14.12.4.11.3.1. (obrigação de a empresa contratada fornecer ao MS acesso pleno ao **software** de gerenciamento de transporte) e 7.5.3., 11.2.22. e 7.14.12.4.11.4. (validação dos mencionados **softwares** pelo órgão contratante), todos do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017.

20. Tanto o Decreto 8.901/2016 como o Decreto 9.795/2019, que vigorou até 20/6/2022, estabeleceram, no art. 8°, que compete ao Departamento de Logística em Saúde:

> "*I - planejar o processo de logística integrada de insumos estratégicos para a saúde;*
> *II - planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de compra de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde;*
> *III - acompanhar e avaliar a elaboração dos contratos e dos aditivos referentes ao fornecimento de bens e à prestação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde;*
> *IV - planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde;*
> *V - planejar, coordenar, orientar e avaliar os processos de orçamento, finanças e contabilidade das compras de bens e das contratações de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde; e*
> *VI - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Saúde, relativas aos créditos sob sua gestão.*"

21. De fato, havia clara definição de atribuições do DLOG, estabelecidas pelos aludidos decretos, restando evidente que gerir as contratações de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde, particularmente quanto à armazenagem e transporte para distribuição desses insumos, era e continua sendo atribuição do DLOG.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

22. O Departamento de Logística em Saúde foi a unidade demandante da contratação, por meio da Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição (CGAD/DLOG/SE/MS), subunidade subordinada a esse departamento, e responsável pela elaboração e aprovação das condições estabelecidas no Termo de Referência do PE 42/2017, parte integrante do Contrato 59/2018.

23. Dentre essas condições elaboradas no âmbito do próprio DLOG, estão as que foram objeto da audiência dos responsáveis Tiago Pontes Queiroz (signatário do Edital do PE 42/2017), Roberto Ferreira Dias e Ridauto Lúcio Fernandes, e que estabeleciam, em síntese, que a contratada deveria comprovar possuir **softwares** de gerenciamento de armazém (WMS) e de gerenciamento de transportes (TMS), os quais deveriam permitir acesso e interoperabilidade com sistemas do MS e ser previamente validados pelo órgão "*para garantir que os controles e registros são realizados corretamente e que o processamento dos dados cumpre com especificações pré-determinadas pelas legislações vigentes*".

24. Era de se esperar que o DLOG obtivesse "*acesso à tecnologia de gestão integrada de toda a operação logística*", conforme previsto no Termo de Referência do PE 42/2017, cabendo ao "*único operador logístico*" contratado (Voetur/VTCLOG) o compartilhamento de "*todas as informações de cada etapa*" e a execução da "*gestão dos estoques por meio de sistema de gerenciamento de armazéns informatizado*", constituindo obrigação da contratada "*possuir **software** para gerenciamento de armazéns, o qual deverá garantir a rastreabilidade e acuracidade de todas as atividades*", ao qual deveria disponibilizar acesso para consulta "*por meio da internet, para o acompanhamento e controle das operações realizadas, incluindo a impressão de relatórios*", de modo a permitir ao DLOG, unidade demandante da contratação: "*... a visualização de dados relativos ao recebimento (nota fiscal, fornecedor, data de recebimento, produtos recebidos, lotes recebidos e quantidades), controle de armazenagem (contendo dados relativos à quantidade, lotes, validade, número de posições de paletes ocupadas, status dos produtos), separação e embalagem (monitoramento de performance de romaneio) e expedição (visualização dos status da operação e emissão de Nota de Despacho eletrônica, destinatário, produtos expedidos, lotes expedidos e quantidades, além de outras informações que a CONTRATANTE julgar necessárias)*;" (Termo de Referência – peça 72, p. 22-23).

25. Nesse ponto, com vistas a melhor compreensão da matéria em análise, transcrevo, a seguir, trechos do Termo de Referência do PE 42/2017 (peça 72, p. 6, 8-9, 11, 22 e 62) (grifos acrescidos):

> "*O Departamento de Logística em Saúde – DLOG/SE/MS vislumbra a real necessidade de mudança do modelo atual de gestão dos suprimentos, possibilitando maior economia e controle dos gastos, por meio da gestão integrada dos processos que compõem toda a cadeia de abastecimento, como fruto da modernização eficiente e econômica na gestão da "coisa pública", neste caso ICS – Insumos Críticos de Saúde, que abastecem a rede pública de saúde.*
>
> *Assim, o objetivo é contratar uma empresa especializada que, além de executar os serviços operacionais de logística, ofereça ferramentas modernas e eficazes, **capazes de subsidiar o Ministério da Saúde com elementos e informações precisos e ágeis no intuito de assessorar este órgão ministerial na gestão de todos os processos inerentes à cadeia de suprimentos**.*
>
> *(...) Com a contratação de empresa especializada, o serviço, que não se limita à execução das atividades operacionais logísticas, **irá promover a integração das execuções destas atividades com o planejamento estratégico do Ministério da Saúde** para o desenvolvimento das políticas públicas, buscando-se:*
>
> *(i) Reduzir o custo total da cadeia de suprimentos de ICS, contemplando os custos de transporte de suprimento (do fornecedor para os armazéns do Ministério da Saúde), custos de armazenagem, custos de transporte de transferência (entre armazéns) e custos de distribuição para as unidades de saúde estaduais e municipais, quando aplicável;*
>
> *(ii) **Dotar o Ministério da Saúde de melhores ferramentas de planejamento, controle e gestão**;*
>
> *(iii) Proporcionar maior economia com a redução de desperdícios, de retrabalho e dos riscos de Administração;*
>
> *(iv) Gerar maior economicidade promovendo a gestão otimizada e racional dos estoques, possibilitando a compra inteligente de ICS – Insumos Críticos de Saúde;*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

(v) Possibilitar condições adequadas de acondicionamento, armazenagem, movimentação e distribuição de produtos contando com infraestrutura física e tecnológica que atenda a todas as normativas da ANVISA;

(vi) Conferir maior sinergia e eficiência logística, conjugando a mão de obra, os sistemas, infraestruturas e frotas;

(vii) Estabelecer controle e rastreamento dos ICS – Insumos Críticos de Saúde;

(viii) ***Maior acuracidade das informações e dados estatísticos****;*

(ix) ***Utilizar indicadores de desempenho para avaliar a operação e definir métricas para aderência dos fluxos de processo****;*

(x) Conferir Infraestrutura adequada à necessidade dos ICS – Insumos Críticos de Saúde e demais produtos em temperatura ambiente e controlada;

(xi) Utilização de Mão de obra de custo reduzido não-exclusiva e frota qualificada e em quantidade suficiente;

(xii) ***Acesso à tecnologia de gestão integrada de toda a operação logística****;*

(...) A logística integrada, como o nome diz, obtém suas vantagens em termos de eficiência, controle e redução de custos exatamente por que permite que as operações de armazenagem, transporte e distribuição ocorram sob a coordenação de um único operador logístico, que passa, assim, a gerenciar toda a cadeia de distribuição, ganhando escala em operações, ***compartilhando todas as informações de cada etapa****, adequando à rede logística (linhas de transporte e localização de armazéns) à medida que surgem ganhos de eficiência (curva de aprendizagem do processo operacional), como por exemplo, melhor programação das operações de pátio (recebimento e expedição de carga), agendamento programado de atracação de caminhões, maior giro de estoque com o menor nível de transporte, otimização da ovação da carga nos caminhões (mais caminhões FTL e menos LTL) e menor uso de mão de obra em movimentação interna de carga.*

(...) 7.5.1 A ***CONTRATADA deverá possuir software para gerenciamento de armazéns, o qual deverá garantir a rastreabilidade e acuracidade de todas as atividades descritas neste Termo de Referência e ser passível de interoperabilidade com os sistemas designados pela CONTRATANTE****, nos termos dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – Eping, envolvendo padrões abertos (não-proprietários) de Interconexão (webservices), Segurança (firewall), Meios de Acesso (Internet), Organização e Intercâmbio de Informações (formato livre de arquivos: txt, xml e pdf).*

(...) 7.14.12.4.11.1 ***A CONTRATADA deverá possuir Sistema de Gerenciamento de Transportes – TMS ("Transportation Management System"), o qual deverá garantir a rastreabilidade e acuracidade de todas as atividades descritas neste Termo de Referência, e ser passível de integração com os sistemas designados pela CONTRATANTE ou ainda de ser utilizado pela CONTRATANTE, por meio da internet****."*

26. Dessa forma, constituía obrigação da contratada disponibilizar acesso pleno não apenas ao **software** TMS, mas também ao **software** WMS, que permitissem consultas por meio da internet, mesmo porque as informações por eles geradas e os bancos de dados existentes são de propriedade do Ministério da Saúde, conforme estabelecido nas seguintes disposições contratuais (peça 72, p. 22-24 e p. 62-64):

"***Em relação ao WMS (7.5)****:*

7.5.4 ***Toda informação obtida por meio dessa contratação****, de natureza técnica, operacional, comercial,* ***dos sistemas de gerenciamento de armazém****, logística, documentos, contrato, papéis, estudos, pareceres, inventários, pesquisas ou de qualquer outro dado* ***são considerados confidenciais, e de propriedade do Ministério da Saúde****, ficando proibida a sua utilização ou divulgação em atividades que não se relacionem com a própria contratação, salvo autorização expressa da CONTRATANTE;*

7.5.5 A CONTRATADA ***deverá fornecer*** *à CONTRATANTE, quando solicitado, as bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato em formatos abertos (txt, csv, pdf) por meio de webservices ou servidores ftp, garantindo a segurança e a integridade dos dados;*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

*7.5.5.1 A CONTRATADA, ao término do contrato, **deverá fornecer** à CONTRATANTE o banco de dados, bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato.*

(...)

7.5.7.2 A CONTRATADA deverá garantir a integração entre os seus sistemas e a tecnológica [sic] disponibilizada pela CONTRATANTE a forma de integração deverá ser via web service.

*(...) **Em relação ao TMS (7.14.12.4.11)**:*

*7.14.12.4.11.5: **Toda informação obtida por meio dessa contratação**, de natureza técnica, operacional, comercial, **dos sistemas de gerenciamento de transportes**, documentos, contrato, papéis, estudos, pareceres, inventários, pesquisas ou de qualquer outro dado **são considerados confidenciais e de propriedade do Ministério da Saúde**, ficando proibida a sua utilização ou divulgação em atividades que não se relacionem com a própria contratação, salvo autorização expressa da CONTRATANTE;*

*(...) 7.14.12.4.11.6 A CONTRATADA **deverá fornecer** à CONTRATANTE quando solicitado o banco de dados, bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato.*

*7.14.12.4.11.6.1 A CONTRATADA, ao término do contrato, **deverá fornecer** à CONTRATANTE o banco de dados, bases de dados e congêneres que contenham as informações referentes ao contrato.*

(...) 7.14.12.4.11.8 A CONTRATADA deverá possuir sistema de rastreamento via satélite dos veículos permitindo a localização geográfica em tempo real do veículo, assim como o bloqueio e travamento das portas.

***7.14.12.4.11.9 Somente terá acesso ao portal de consulta ou sistema da CONTRATADA, as pessoas autorizadas pela CONTRATANTE**.*"

27. Ademais, a não disponibilização de acesso direto aos **softwares** WMS e ao TMS inviabilizou não somente a apuração dos indicadores de atividade, de performance e Acordo de Nível de Serviço, em desatendimento ao previsto no Apêndice VI do Termo de Referência do PE 42/2017 (peça 72, p. 135-138), mas constituiu fator determinante para inviabilizar uma efetiva gestão das operações logísticas pelo DLOG, que, ao final, entregou à contratada o total controle sobre a "*logística integrada*", omitindo-se da obrigação de coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde.

28. Conforme bem destacou a unidade técnica especializada, ao optar pela terceirização, o DLOG, unidade demandante da contratação, indicou no Termo de Referência (peça 72, p. 3) que a "*logística integrada*", que abrange a armazenagem, transporte e distribuição, sob responsabilidade de execução por uma única empresa, visava possibilitar maior controle do fluxo dos insumos para a saúde, ganhos de produtividade, redução de custos e maior controle sobre o contrato, tendo como benefícios esperados da contratação, entre outros, o de "*dotar o Ministério da Saúde de melhores ferramentas de planejamento, controle e gestão*" e "*Acesso à tecnologia de gestão integrada de toda a operação logística*" (peça 72, p. 8-9).

29. Oportuno destacar que a inegável fragilidade do órgão em relação à governança das contratações não constitui, por si só, justificativa para a acomodação dos gestores frente a situações de inexecução contratual passíveis de sancionamento pela contratante, pois não há razoabilidade na aceitação passiva e atuação partícipe em procedimentos protelatórios intermináveis, dado que a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos (art. 48 da Lei 9.784/1999).

30. Assim, aparentemente, não se justificaria a omissão dos responsáveis quanto à obrigação de exigir da contratada o cumprimento de obrigações contratuais existentes que vinham sendo descumpridas desde o início da contratação, quais sejam, conceder ao Ministério da Saúde acesso pleno aos **softwares** WMS e TMS. De fato, a validação desses **softwares** só seria possível após a contratada conceder acessos aos referidos sistemas, pois não é possível validar qualquer coisa de que não se tenha conhecimento e a qual não se teve acesso.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

31. Quanto às alegações relacionadas à disponibilização pela contratada de portal eletrônico na internet para consultas e visualizações de dados (**Power BI**), sem a necessidade de acesso direto aos **softwares** logísticos, entendo, em linha com a AudContratações, que tal portal de consultas não substitui nem dispensa a contratada da obrigação de comprovar que possuía **softwares** de gerenciamento de armazém (WMS) e de gerenciamento de transportes (TMS) e que estes atendiam às exigências do ente contratante.

32. Se esse "portal" fosse plenamente capaz de suprir o acesso às informações necessárias à gestão da "logística integrada" sem o devido acesso aos mencionados **softwares**, contrariando o que se encontra expressamente disposto nos termos da contratação, não teria a CGLOG/DLOG afirmado, na Nota Técnica nº 1/2022-CGLOG/DLOG/SE/MS, documento assinado pela Sr. Katiane Rodrigues Torres, Coordenadora-Geral Substituta de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde, e endossado pelo Sr. Ridauto Lúcio Fernandes, Diretor do Departamento de Logística, que não dispunha de meios para aferir os indicadores de desempenho, pois as informações disponibilizadas no "portal" estavam constantemente sujeitas a "*atualizações/inserções manuais*" realizadas pela contratada (peça 119, p. 7), o que não garantia a integridade dos dados.

33. Dessa forma, rejeito as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Tiago Pontes Queiroz e Ridauto Lúcio Fernandes.

34. Contudo, ao verificar inconsistências entre as condições que foram objeto da audiência dos responsáveis Tiago Pontes Queiroz, Roberto Ferreira Dias e Ridauto Lúcio Fernandes, a seguir descritas, aliada às circunstâncias decorrentes das dificuldades no exercício diário de funções administrativas em tempos da Pandemia do Covid 19, exceto quanto ao primeiro responsável, pois sua gestão foi anterior à pandemia, entendo que tais fatores devem ser considerados atenuantes de suas condutas, motivo pelo qual considero de extremo rigor a aplicação de multa aos referidos gestores.

34.1. Diferença de redação entre as exigências ligadas ao **softwares** de gerenciamento de armazém (WMS) e de gerenciamento de transportes (TMS), sendo que: i) o primeiro (WMS) não fala em obrigatoriedade de conceder acesso direto, **on line**, ao MS (subitens 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.5 do termo de referência), falando apenas que deverá ser interoperante com sistemas da contratante; ii) o segundo (TMS) estabelece que poderá ser usado diretamente pela contratante, via internet (**on line**), como forma alternativa a uma integração com os sistemas da contratante (subitens 7.14.12.5.11.1 a 7.14.12.5.11.3 do termo de referência); e iii); as informações originadas nos dois **softwares** deverão ser disponibilizadas no portal de consulta, por meio da internet;

34.2. A atividade de validação, inclusive quando ligada a sistemas computadorizados, seria de responsabilidade da contratada (VTCLog), nos termos do item 6 do termo de referência (Qualificação e Validação);

34.3. A avaliação por parte dos fiscais do contrato deverá ser mensal, consoante Apêndice V – Guia de avaliação para atividade do fiscal do contrato ("*Após a avaliação inicial com os prazos indicados, os itens deverão ser avaliados mensalmente pelo fiscal do contrato*"). Os itens a serem avaliados (subitens 7.5.1 e 7.5.2) dizem respeito apenas ao **software** WMS e ao portal, conforme item 9 do referido apêndice.

35. No tocante ao responsável Roberto Ferreira Dias, uma vez que as atenuantes acima também podem ser consideradas em seu favor, deixo, excepcionalmente, de aplicar a multa legal ao referido gestor.

36. No caso específico do responsável Rinaudo Lúcio Fernandes, a Nota Técnica nº 29/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS evidencia que a gestora do contrato e seus fiscais concordavam que nos anos de 2018 a 2020 não foram aplicadas glosas e penalidades VTC Log, o que só passou a ocorrer a partir de julho de 2021, com a gestão do referido diretor do DLOG, que inclusive solucionou processos pendentes (inciso IV do item 2.4 da referida nota técnica).

37. Ainda em relação ao aludido diretor, consoante item 3.1.2 da Nota Técnica nº 29/2021, existia, até aquele momento, o entendimento que ceder acesso **on line** aos sistemas WMS e TMS não

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

seria obrigação da contratada. A referida nota deixa claro que seria necessário que alguma forma de disponibilização **on line** de dados fosse inserida no Contrato 59/2028.

38. Os responsáveis Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Fabiane Karwowski e Katiane Rodrigues Torres, na condição de Coordenadores da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018, foram ouvidos em audiência pela omissão quanto à exigência de cumprimento dos subitens 7.5.2. e 7.5.2.1. (obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao **software** para gerenciamento de armazéns) e subitens 7.5.3. e 11.2.22. (validação do referido **software** pelo órgão contratante), todos do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017.

39. Esses mesmos responsáveis, na condição de Coordenador da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de coordenador-geral da Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG/DLOG/SE/MS), unidade gestora do Contrato 59/2018, também foram ouvidos em audiência pela omissão quanto à exigência de cumprimento dos subitens 7.14.12.4.11.3., 7.14.12.4.11.3.1. (obrigação de a empresa contratada fornecer ao Ministério da Saúde acesso pleno ao **software** para gerenciamento de transporte) e 7.14.12.4.11.4. (validação do citado **software** pelo órgão contratante), todos do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 42/2017.

40. Inicialmente, cabe ressaltar que a unidade demandante da contratação em exame foi o Departamento de Logística em Saúde (DLOG), por meio da Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição (CGAD/DLOG/SE/MS), subunidade subordinada ao DLOG, conforme registrado na página inicial do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 42/2017 (peça 72).

41. As razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Henrique da Cunha Mayrinck não justificariam sua omissão quanto às exigências constantes do Termo de Referência do PE 42/2017 que foram objeto de sua audiência. Não há indicação que o mencionado responsável tenha, quando do início da operação pela empresa Voetur/VTCLOG, efetuado qualquer verificação que a referida empresa detinha, de fato, a propriedade ou direitos de utilização de **softwares** WMS e TMS e que esses, caso existentes, atendiam às especificações constantes do referido termo.

42. Ao responder à solicitação do pregoeiro para que procedesse uma análise criteriosa nos documentos apresentados com emissão de posicionamento objetivo se a empresa então classificada em primeiro lugar no certame (Voetur/VTCLOG) atendia tecnicamente ao que foi solicitado por meio do Termo de Referência, incluindo também a avaliação das planilhas apresentadas (peça 211, p. 25), o Sr. Henrique da Cunha Mayrinck, na condição de Coordenador-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para Saúde – CGAD/DLOG, proferiu despacho (peça 211, p. 26), ao qual anexou a Nota Técnica 12/2018-CGAD/DLOG/SE/MS 3002269 (peça 211, p. 27-29).

43. Nessa nota técnica, o referido responsável informa:

> *Quanto a Declaração de utilização de solução de gestão de logística*
> *A empresa Declarou a utilização de Solução de Gestão de Logística, juntando (desnecessariamente) a Declarações dos fornecedores da referida solução.*
> *Conclui-se que a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., apresentou toda a documentação técnica, exigida para esta fase do certame, tempestivamente e em plena conformidade com o Edital e seus anexos – neste caso item 11.1 e 11.1.2 [11.1.2 Declarar a utilização de solução de gestão de logística validada para controle da operação do armazém] do Termo de Referência – estando, neste quesito, habilitada à execução dos serviços licitados.*

44. No tocante às declarações emitidas pelo fornecedor de tecnologias de sistema de gerenciamento – TMS e WMS –, objeto de representação da AudContratações com vista a apurar possível cometimento de fraude documental, a simples apresentação das declarações previstas nos subitens 11.2.21 (*11.2.21 Declaração emitida pelo fornecedor de Tecnologia de Sistema de Gerenciamento de Transportes – TMS informando que é contratado pela empresa licitante*;) e 11.2.22 (*11.2.22 Declaração emitida pelo fornecedor de Tecnologia Validada de Sistema de Gerenciamento de Armazém – WMS informando que é contratado pela empresa licitante*;) do Termo de Referência do PE 42/2017 não assegurariam ao Ministério da Saúde que os serviços seriam executados, desde o

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

início do Contrato 59/2018, com a disponibilidade dos mencionados **softwares**, os quais deveriam permitir interoperabilidade com sistemas do MS e oferecer todas as funcionalidades requeridas no aludido termo, pois, não bastaria a empresa contratada apenas declarar que os possuía, cabendo ao DLOG, na condição de unidade demandante da contratação e encarregada de planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo MS, confirmar a existência e disponibilidade desses **softwares**, verificar se eles ofereciam todas as funcionalidades requeridas e se permitiam interoperabilidade com sistemas do órgão, além da concessão de perfis de acesso compatíveis para os agentes do ente contratante, de modo a validar esses sistemas de gerenciamento, conforme estabelecido pelo Termo de Referência e, só então, autorizar o início da execução dos serviços.

45. De fato, contrariando as disposições do Termo de Referência do PE 42/2017, a validação dos sistemas de gerenciamento não ocorreu.

46. Também não justificaria sua omissão a alegação de que teve acesso ao Portal Eletrônico disponibilizado pela contratada, que serviria para "*imputarmos pedidos e acompanhar os recebimentos no estoque*", pois os termos do edital do PE 42/2017, elaborado pelo próprio Sr. Henrique da Cunha Mayrinck (peças 209, p. 3, e 211, p. 3-4), estabeleciam ser obrigação da contratada possuir e disponibilizar acesso a **softwares** de gerenciamento de armazém e de transporte, que não se confundem com a mera apresentação de um portal na internet, pois não teriam por única função "*imputarmos pedidos e acompanhar os recebimentos no estoque*", conforme detalhamento transcrito no parágrafo 49 da instrução de peça 212 e análise constante no item 32 deste Voto.

47. Assim, rejeito as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Henrique da Cunha Mayrinck. Quanto à aplicação da multa, utilizando os mesmos atenuantes constantes do item 34 deste Voto, deixo, excepcionalmente, de aplicar a multa legal ao referido gestor.

48. As razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Alex Lial Marinho também não justificariam sua omissão quanto às exigências constantes do Termo de Referência do PE 42/2017 que foram objeto de sua audiência.

49. Não socorrem esse responsável a alegação de que realizava "*reuniões quase que diárias*" com os fiscais do Contrato 59/2018, pois, de fato, tais reuniões não parecem ter produzido qualquer efeito para impedir a realização de substanciais pagamentos indevidos à contratada e buscar a recuperação desses valores, o que somente passou a ocorrer ante a iminente instalação da CPI da Pandemia pelo Senado Federal, que tinha como finalidade, entre outras, apurar as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos e outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos.

50. Consoante quadro elaborado pela AudContratações (item 161 da instrução de peça 212, reproduzida no relatório precedente), verifica-se uma inegável correlação da aparente intensificação das ações de fiscalização sobre os pagamentos relativos ao Contrato 59/2018 com a iminente instalação da CPI da Pandemia, ou seja, as glosas decorrentes de pagamentos indevidos realizados à Voetur/VTCLOG efetuadas pelo responsável somente surgiram ante a iminente instalação da referida CPI.

51. A alegação de que se estaria diante de "*novo entendimento sobre o **software** e os indicadores de desempenho expostos pelos auditores do TCU*" também não merece acolhida. Conforme já amplamente exposto neste Voto e no Relatório que o fundamenta, o Termo de Referência do PE 42/2017 exigia a utilização de dois **softwares** de gerenciamento, WMS e TMS, e não apenas um, aos quais deveria ser assegurado pleno acesso ao Ministério da Saúde. Trata-se de obrigações especificadas no referido termo, não sendo fruto de qualquer "*entendimento*" elaborado a posteriori por Auditores do TCU. De igual modo, o Termo de Referência estabeleceu indicadores de desempenho e Acordo de Nível de Serviço, que jamais foram apurados em razão de o MS não dispor de informações suficientes sobre as operações executadas pela contratada.

52. Conforme bem colocado pela unidade técnica especializada, o que se requereu em diversas diligências desta Corte de Contas não atendidas de forma satisfatória ao longo do período de gestão do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

Sr. Alex Lial Marinho foi a apresentação de informações a respeito da estruturação de adequado processo pelo Ministério da Saúde com vistas a (i) quantificar e monitorar os benefícios almejados com execução do Contrato 59/2018; (ii) a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do contrato decorrente da licitação PE 42/2017 (Contrato 59/2018, celebrado em 9/7/2018), em relação à forma anterior de contratação do mesmo objeto, de modo a dar cumprimento à deliberação contida no item 9.4 do Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, de 18/9/2019, de minha relatoria, que deu origem a este processo de Acompanhamento.

53. Oportuno destacar que tal deliberação jamais foi cumprida e que a referida estruturação não fora realizada pelo fato de o MS não dispor de informações adequadas e suficientes sobre a execução das operações, conforme constatado na instrução lançada à peça 151, fragilidade para a qual concorreu de forma determinante a indisponibilidade de acesso aos sistemas WMS e TMS, caso esses, de fato, existam e tenham sido utilizados pela contratada.

54. Dessa forma, rejeito as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Alex Lial Marinho. Quanto à aplicação da multa, utilizando os mesmos atenuantes constantes do item 34 deste Voto, somado ao fato desse gestor ter reorganizado as atividades de fiscalização do Contrato 59/2018 e a posterior autuação de um processo específico de fiscalização, deixo, excepcionalmente, de aplicar a multa legal ao referido gestor.

55. Em relação à responsável Fabiane Karwowski, não merecem acolhida as alegações relacionadas ao desconhecimento dos termos estabelecidos na contratação e à disponibilização de acesso a consultas e visualizações de dados por meio de um portal eletrônico.

56. Uma vez que o Edital é considerado a "lei da licitação", dado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode descumpri-lo alegando seu desconhecimento, conforme princípio que se encontra positivado na LINDB: "*Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece*".

57. Quanto ao portal eletrônico, a existência desse portal não substitui nem dispensa a contratada da obrigação de comprovar que possuía **softwares** de gerenciamento de armazém (WMS) e de gerenciamento de transportes (TMS) e que estes atendiam às demais exigências do ente contratante.

58. Nada obstante, as dificuldades enfrentadas pela Sra. Fabiane Karwowski ao assumir atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018 (contrato em andamento e com fragilidades que tiveram origem nos processos de planejamento da licitação e de escolha do fornecedor, para os quais ela não concorreu), e **principalmente sua atitude resoluta enquanto esteve à frente da CGLOG de recusar o pagamento por serviços não comprovados em valores exorbitantes**, relativos ao item de serviço 2.7, são circunstâncias atenuantes e constituem fatores determinantes para a não aplicação de qualquer sanção à responsável em relação às irregularidades que motivaram sua chamada em audiência nestes autos.

59. Dessa forma, rejeito as razões de justificativa apresentadas pela responsável Fabiane Karwowski em face das irregularidades que motivaram sua chamada em audiência, deixando, excepcionalmente, de lhe aplicar a multa legal, considerando as circunstâncias atenuantes de sua conduta, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal.

60. Por fim, acolho as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Katiane Rodrigues Torres, pois: i) os elementos comprobatórios indicados pela responsável foram confirmados em exame de 76 processos administrativos do órgão, cujo acesso foi disponibilizado aos Auditores deste Tribunal; ii) a responsável foi, de fato, a única gestora à frente da CGLOG que adotou medidas concretas em face ao descumprimento das obrigações assumidas pela contratada relativas à disponibilidade dos **softwares** WMS e TMS; iii) apesar de a responsável não haver participado dos processos de planejamento da licitação e de escolha do fornecedor e de estar, ao longo do período de sua gestão na condição de substituta eventual na Coordenação-Geral da CGLOG, isso não a impediu de agir em conformidade com as atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018; iv) a responsável não detinha

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

autoridade para aplicar sanções contratuais, atribuição que pertence ao diretor do DLOG, a quem se encontrava subordinada.

61. No tocante às questões objeto de diligência junto Ministério da Saúde, a AudContratações analisou adequadamente todos os assuntos necessários ao aclaramento do feito, esgotando o exame da matéria.

62. Sendo assim, em relação à questão do andamento dos trabalhos de atualização da norma interna relativa à gestão e fiscalização de contratos administrativos, ao considerar que o não estabelecimento de atribuições e responsabilidades distintas dos agentes, seja na forma de um normativo de aplicação geral, seja na forma de especificação pontual dessas atribuições e responsabilidades sobre cada contrato administrativo, compromete o exercício eficaz das atividades de gestão e fiscalização contratual e indica assunção deliberada de risco pela alta administração, dou ciência ao Ministério Saúde que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, a exemplo dos artigos 39 a 50 da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, que tratam da gestão e fiscalização de contratos.

63. De fato, tal situação configura assunção deliberada de risco pela alta administração do órgão, na figura dos dirigentes das Secretarias e das unidades gestoras de contratos, sobre irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados.

64. Quanto à possibilidade de construção participativa das deliberações desta Corte de Contas, em especial a apresentação de possíveis ações que poderão ser tomadas pelo Ministério da Saúde que tenham por finalidade elevar sua governança organizacional a níveis mínimos aceitáveis, notadamente no que tange aos contratos administrativos, restou evidente que o MS não se manifestou de forma explicita sobre o tema.

65. Diante dessa situação, entendo, em linha com a unidade técnica especializada, que o órgão optou pela assunção deliberada de risco por parte da alta administração, razão pela qual se considera suficiente, por ora, a proposta de ciência indicada em tópico precedente.

66. Nesse contexto, oportuno registrar que no Acórdão 313/2023-TCU-Plenário, da relatoria do eminente Ministro Vital do Rêgo, o Tribunal exarou determinações no sentido de o Ministério da Saúde elaborar planos de ação com vistas ao aprimoramento da função de planejamento logístico do MS e à atualização de sistemas de informação voltados à gestão de estoque, o que, caso venham a ser elaborados e executados, poderão, em alguma medida, redirecionar e orientar a função realizadora a cargo dos gestores do órgão.

67. Tendo em vista a deliberação contida no item 9.4 do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário, de 13/4/2022 – Relator Ministro Vital do Rêgo (TC 042.888/2021-2), que trata de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada a esta Corte de Contas pelo Ofício 2.692/2021 - CPIPANDEMIA, determino o envio de cópia deste acórdão ao Exmo. Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal.

68. Determino, também, juntar cópia desta decisão aos autos do mencionado processo TC 042.888/2021-2, que trata de Solicitação do Congresso Nacional.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que submeto à apreciação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 12 de junho de 2024.

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598994.

ACÓRDÃO Nº 1161/2024 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 037.065/2019-0.
1.1. Apensos: TC 040.159/2023-0; TC 040.407/2023-3; TC 000.525/2018-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Acompanhamento.
3. Responsáveis: Alex Lial Marinho (051.576.527-98); Fabiane Karwowski (060.155.099-45); Henrique da Cunha Mayrinck (035.146.934-63); Katiane Rodrigues Torres (845.590.041-53); Ridauto Lucio Fernandes (843.993.767-91); Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98); Tiago Pontes Queiroz (038.932.574-03).
4. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações).
8. Representação legal: Felipe Carvalho de Novaes (37173/OAB-PE), representando Tiago Pontes Queiroz; André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Alex Lial Marinho.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo de acompanhamento, conforme disposto no subitem 9.4 do Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

9.1. considerar revel Roberto Ferreira Dias, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992;

9.2. acolher as razões de justificativa de Katiane Rodrigues Torres;

9.3. rejeitar as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992;

9.4. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no disposto no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, a exemplo dos arts. 39 a 50 da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, que tratam da gestão e fiscalização de contratos, uma vez que a Portaria GM/MS 78/2006 não estabelece as atribuições e responsabilidades individuais dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, fragilidade recorrente que configura assunção deliberada de risco pela alta administração, o que atrai a responsabilidade da alta administração do órgão, na figura dos dirigentes das Secretarias e das unidades gestoras de contratos, sobre irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados;

9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Saúde;

9.6. remeter ao Exmo. Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal, cópia desta decisão, tendo em vista a deliberação contida no item 9.4 do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário, de 13/4/2022-Relator Ministro Vital do Rêgo;

9.7. juntar cópia desta decisão aos autos do processo TC 042.888/2021-2.

10. Ata n° 24/2024 – Plenário.
11. Data da Sessão: 12/6/2024 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1161-24/24-P.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598995.

13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo e Antonio Anastasia.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
AUGUSTO NARDES
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75598995.